



P U T U S A N

Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **OSKAR MAYLANO BIN TONO**
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 28 Mei 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gunung Puyuh RT 3, Panjangrejo, Pundong, Bantul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
- II. 1. Nama lengkap : **BRYAN KURNIA SAPUTRA ANAK DARI ADE DARMAWI**
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 5 Juni 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kemetiran Kidul GT II/809 RT 60 RW 17, Pringgokusuman, Gedongtengen, Yogyakarta
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
- III. 1. Nama lengkap : **FITO NUR ALFIANSYAH BIN JUNAIDI**
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 2 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kalipakem RT 2 Seloharjo, Pundong, Bantul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
- IV. 1. Nama lengkap : **RIFAI ZAKY PRATAMA BIN DANIS HARFAN**
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 26 Maret 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kemetiran Kidul GT II/789 RT 63 RW 18, Pringgokusuman, Gedongtengen, Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
- V. 1. Nama lengkap : **DEVANDA DWI SAPUTRA BIN SUMARWANTO**
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 11 September 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kretek RT 6, Parangtritis, Kretek, Bantul
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
- VI. 1. Nama lengkap : **DIKI PAMULYA BIN SUGENG PRASOJO**
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 7 Desember 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Nglorong RT 2, Panjangrejo, Pundong, Bantul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
- VII. 1. Nama lengkap : **EGINE AKA WIRA DINATA BIN DALHARI**
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 23 Juni 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Colo RT 33, Donotirto, Kretak, Bantul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
- Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik masing-masing sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bantul masing-masing sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
4. Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
5. Majelis Hakim masing-masing sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul masing-masing sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta masing-masing sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Purwatiningsih, S.H., CM, CTL, CPCLE, Yustina Erna Widiyati, S.H., CM, Nurasid, S.H., CM, Bimantara, S.H., kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "Handayani" yang berkedudukan di Jl Yogya Wonosari KM 27 Bunder, Patuk, Gunungkidul berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Bantul Nomor 22/SKPID/2025/PN Btl tanggal 22 Januari 2025;

Halaman 2 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I OSKAR MAYLANO BIN TONO, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA ANAK DARI ADE DARMAWI, Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA BIN SUMARWANTO, Terdakwa VI DIKI PAMULYA BIN SUGENG PRASOJO dan Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA BIN DALHARI didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Ferry Nur Hastoro, S.H., M.H., CMSE., Awang Guntoro, S.H., Budi Wandani, S.H., M.H., Parningotan Tua Marbun, S.H., M.H., Sugeng Pangestowo, S.H., kesemuannya Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di kantor Advokat & Konsultan Hukum "FERRY NUR HARSTORO, S.H., M.H., & PARTNERS" yang berkedudukan di Perum Griya Kencana Permai, Blok G I No. 6A, Jalan Wates Km 11, Sedayu, Bantul, D.I. Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 021/A.1/FNH&Partners/II/2025 tanggal 14 Februari 2025 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 35/SK PID/2025/PN BTL tanggal 14 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 17/Pid.B2025/PN Btl tanggal 21 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl tanggal 21 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OSKAR MAYLANO Bin TONO, Dkk bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap Anak, mengakibatkan anak mati sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa OSCAR MAYLANO Bin TONO, Terdakwa BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak dari ADE DARMAWI, Terdakwa RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FITO NUR ALFIANSYAH Bin JUNAIDI, Terdakwa DEVANDA DWI SAPUTRA Bin SUMARYANTO, Terdakwa DIKI PAMULYA Bin SUGENG PRASOJO, dan Terdakwa EGINE AKA WIRA DINATA Bin DALHARI dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah untuk

Halaman 3 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- file 1 buah flash disk merk V-GEN berkapasitas 8 GB yang berisi 3 file download rekaman CCTV format MP4 dari DVR CCTV merek HIKVISION dengan isi file sbb:
 - 1 bernama Halaman_depan_IGD_2_RSSE_RSSE_20241012212047_20241013003 515_3799 925 berformat MP4, size 0.99 GB, download rekaman cctv pada tanggal 12 Oktober 2024 pukul 21.20 WIB s/d tanggal 13 Oktober 2024 pukul 00.35 WIB.
 - 1 file bernama Halaman_depan_IGD_2_RSSE_RSSE_20241013003515_2024101301 3000_39 42223 berformat MP4, size 298 MB, download rekaman cctv pada tanggal 13 Oktober 2024 pukul 00.35 WIB s/d 01.29 WIB.
 - 1 file bernama Pendaftaran_Rekam_Medis_RSSE_RSSE_20241013002300_20241013 01301 1_2534263 berformat MP4, size 491 MB, download rekaman cctv pada tanggal 13 Oktober 2024 pukul 00.23 WIB s/d 01.30 WIB.

Dilampirkan Dalam Berkas Perkara

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah, Nopol : AB-6003-JA, Noka : MH1JMD112RK522597, Nosin : JMD1E1522118.
- 1 lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Vario 125 warna merah, Nopol : AB 6003-JA Noka: MH1JMD112RK522597, Nosin : JMD1E1522118, atas nama : HARYANTI, Alamat : Mriyan Rt. 68, Donotirto, Kretek, Bantul.

Dikembalikan Kepada Saksi Ardhana Cakra Antrolin

- 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, Nopol : AB-4339-JP, Noka : MH1KFA116NK132156, Nosin : KFA1E1131951

Dikembalikan Kepada Terdakwa OSKAR MAYLANO Bin TONO

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah hitam, Nopol : AB-5556-JA, Noka : MH1JMC117RK368673, Nosin : JMC1E1367793.

Dikembalikan Kepada Saksi Priska Agung Dumadi

- 1 buah potongan deck motor (sisa atribut kecelakaan motor) warna hitam.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 4 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl



4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa I ingin menjadi bagian dari masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya dan ingin membanggakan kedua orang tua, Terdakwa II ingin mengejar cita-cita, pendidikan dan tidak mau waktu terbuang sia-sia, Terdakwa III menyesal dan memohon maaf yang sebesar-besarnya, ingin melanjutkan sekolah dan juga ingin membantu Ibu yang sekarang sendirian, Terdakwa IV menyesali perbuatannya dan ingin membantu kebutuhan ekonomi keluarga, Terdakwa V sebagai tulang punggung keluarga dan harus menanggung pendidikan adik-adiknya yang masih kecil, Terdakwa VI ingin mengejar cita-cita dan melanjutkan jenjang perkuliahan, Terdakwa VII menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi segala perbuatan yang melanggar hukum di masa mendatang;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I OSKAR MAYLANO BIN TONO, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA ANAK DARI ADE DARMAWI, Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA BIN SUMARWANTO, Terdakwa VI DIKI PAMULYA BIN SUGENG PRASOJO dan Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA BIN DALHARI yang pada pokoknya sebagai berikut:

P R I M A I R;

1. Menyatakan OSKAR MAYLANO Bin TONO (Terdakwa I), BRYAN KURNIA SAPUTRA (Terdakwa II) terbukti bersalah secara Sah dan meyakinkan melakukan/melanggar Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan DEVANDA DWI SAPUTRA Bin SUMARWANTO (Terdakwa V), DIKI PAMULYA Bin SUGENG PRASOJO (Terdakwa VI), EGINE AKA WIRA DINATA Bin DALHARI (Terdakwa VII) terbukti bersalah secara Sah dan meyakinkan melakukan/melanggar Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Memberikan dan atau menjatuhkan putusan kepada OSKAR MAYLANO Bin TONO (Terdakwa I), BRYAN KURNIA SAPUTRA (Terdakwa II) dengan Putusan Pidana Penjara dibawah 5 (lima) tahun atau setidaknya Putusan Yang Ringan-Ringannya;
4. Memberikan dan atau menjatuhkan putusan kepada DEVANDA DWI SAPUTRA Bin SUMARWANTO (Terdakwa V), DIKI PAMULYA Bin SUGENG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASOJO (Terdakwa VI), EGINE AKA WIRA DINATA Bin DALHARI (Terdakwa VII) dengan Putusan Pidana Penjara dibawah 5 (lima) tahun atau setidak-tidaknya Putusan Yang Seringan-Ringannya;

5. Menetapkan dan membebankan seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau ;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Dengan melampirkan;

1. Surat perihal Permohonan untuk diberikan putusan yang seringan-ringannya dan diberikan payung pengayoman dan keadilan tanggal 23 Maret 2025 (lamp: 1 (satu) Bendel);
2. Surat perihal Permohonan untuk diberikan putusan yang seringan-ringannya dan diberikan payung pengayoman dan keadilan tanggal 24 Maret 2025 (lamp: 1 (satu) Bendel KTP dan KK Pemohon);
3. Surat perihal Permohonan untuk diberikan putusan yang seringan-ringannya dan diberikan payung pengayoman dan keadilan tanggal 24 Maret 2025 (lamp: 1 (satu) Bendel KTP dan KK Pemohon);
4. Surat perihal Permohonan untuk diberikan putusan yang seringan-ringannya dan diberikan payung pengayoman dan keadilan tanggal 23 Maret 2025 (lamp: 1 (satu) Bendel);
5. Surat perihal Permohonan untuk diberikan putusan yang seringan-ringannya dan diberikan payung pengayoman dan keadilan tanggal 23 Maret 2025 (lamp: 1 (satu) Bendel);
6. Surat perihal Permohonan untuk diberikan putusan yang seringan-ringannya dan diberikan payung pengayoman dan keadilan tanggal 24 Maret 2025 (lamp: 1 (satu) Bendel KTP dan KK Pemohon);
7. Surat perihal Permohonan untuk diberikan putusan yang seringan-ringannya dan diberikan payung pengayoman dan keadilan tanggal 23 Maret 2025 (lamp: 1 (satu) Bendel);
8. Surat perihal Permohonan untuk diberikan putusan yang seringan-ringannya dan diberikan payung pengayoman dan keadilan tanggal 24 Maret 2025 (lamp: 1 (satu) Bendel KTP dan KK Pemohon);
9. Surat perihal Permohonan untuk diberikan putusan yang seringan-ringannya dan diberikan payung pengayoman dan keadilan tanggal 23 Maret 2025 (lamp: 1 (satu) Bendel KTP dan KK Pemohon);

Halaman 6 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa III RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN dan Terdakwa IV FITO NUR ALFIANSYAH Bin JUNAIDI yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa telah menyadari kesalahannya, Terdakwa III RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN masih berstatus pelajar aktif di SMA, Para Terdakwa berlaku sopan dan belum pernah dihukum atau melanggar hukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-03/BNTUL-Eku/01/2025 tanggal 15 Januari 2025 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa OSCAR MAYLANO, terdakwa BRYAN KURNIA SAPUTRA, terdakwa RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN, terdakwa FITO NUR ALFIANSYAH Bin JUNAIDI, terdakwa DEVANDA DWI SAPUTRA Bin SUMMARYANTO, terdakwa DIKI PAMULYA Bin SUGENG PRASOJO, dan terdakwa EGINE AKA WIRA DINATA Bin DALHARI, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Anak ADEX OCHA SAPUTRA Bin KARYATNO Alias SALAMON, Anak FIO QUSNA ABI MUSA Bin PARYONO, Anak DHIYAS YANUALRETTA Bin KUSBANI dan Anak DHENYS ADITIA KURNIAWAN Bin SUBARDI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pertama pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira jam 01.00 wib bertempat di RS. ELIZABETH Kalurahan Ganjuran Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul, kedua pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira jam 01.30 wib bertempat di tempat penggergajian kayu milik saksi KARYATNO Alias SALAMON di Dusun Kretek RT. 07 Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul, ketiga pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar jam 02.30 wib bertempat di rumah terdakwa BRYAN di Dusun Poyahan Kalurahan Pundong Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul, keempat pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar jam 03.00 wib bertempat di jalan menuju bekas wisata Watu Lumbung di Dusun Kretek Kalurahan Parangtritis

Halaman 7 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul atau setidaknya dalam bulan Oktober dalam tahun 2024 serta setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni RENDY SURYA IRAWAN perbuatan mana setidaknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar jam 19.00 wib, Alm. Anak RENDY SURYA IRAWAN terlihat memberikan ½ pil warna putih kepada saksi ADEX OCHI SAPUTRA Alias OCHI. Selanjutnya keduanya pergi untuk kerja kelompok. Sekitar jam 24.00 wib, keduanya datang dan mengatakan jika mengalami kecelakaan tunggal dengan kondisi kepala saksi OCHI mengeluarkan darah sedangkan Alm. Anak RENDY mengalami lecet-lecet di siku dan pinggang kirinya
- Bahwa saudara kembar saksi OCHI yang bernama ADEX OCHA SAPUTRA Alias OCHA setelah mendengar kabar jika saudara kembarnya mengalami kecelakaan tunggal memberikan kabar tersebut kepada teman-temannya diantaranya terdakwa OSKAR MAYLANO Bin TONO, terdakwa BRYAN KURNIA SAPUTRA, terdakwa RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN, terdakwa FITO NUR ALFIANSYAH Bin JUNAIDI, terdakwa DEVANDA DWI SAPUTRA Bin SUMARYANTO, terdakwa DIKI PAMULYA Bin SUGENG PRASOJO, terdakwa EGINE AKA WIRA DINATA Bin DALHARI. Selanjutnya kabar tersebut berkembang dengan adanya kemungkinan kecelakaan disebabkan karena Alm. Anak RENDY memberikan pil koplo yang menyebabkan mabuk atau hilang kendali, ditambah ketika membawa saksi OCHI keluar dari mobil milik ALVIN yang mengantarkan saksi OCHI dan Alm Anak RENDY ke rumah sakit, Alm Alm. Anak RENDY dikabarkan menyeret saksi OCHI ke dalam RS. ELIZABETH Ganjuran Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul, sehingga saksi OCHA beserta teman-temannya menjadi emosi dan melakukan kekerasan di 4 (empat) lokasi berbeda, padahal para terdakwa terutama terdakwa OSCAR MAYLANO, terdakwa BRYAN KURNIA SAPUTRA, terdakwa RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN menyadari jika Alm. Anak RENDY baru saja mengalami kecelakaan bersama dengan saksi OCHI dengan luka di kepala mengeluarkan darah, pinggang, kaki, tangan dan tidak mendapatkan pengobatan dengan layak di rumah sakit, namun para terdakwa justru terus melakukan kekerasan terhadap Alm. Anak RENDY, setidaknya dilakukan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar jam 01.00 wib bertempat di depan RS. Elizabeth di Ganjuran Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul, terdakwa OSKAR MAYLANO bersama dengan terdakwa BRYAN KURNIA SAPUTRA dan terdakwa RIFAI ZAKY PRATAMA mengintrograsi Alm. Anak RENDY SURYA IRAWAN dengan melakukan kekerasan setidak-tidaknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa OSKAR dalam posisi berdiri dan Alm. Anak RENDY dalam posisi jongkok, terdakwa OSKAR menendang punggung Alm. Anak RENDY sebanyak 2 kali hingga Alm. Anak RENDY jatuh. Selain itu terdakwa OSKAR juga memukul Alm. Anak RENDY menggunakan tangan kanan mengepal mengenai belakang telinga RENDY sebelah kiri kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali hingga Alm. Anak RENDY terjatuh.
- Bahwa terdakwa BRYAN dalam posisi berdiri sedangkan Alm. Anak RENDY dalam posisi jongkok. Terdakwa BRYAN menampar dengan tangan kanan terbuka mengenai telinga kiri Alm. Anak RENDY. Serta menghantam dengan menggunakan lutut mengenai lengan kiri Alm. Anak RENDY.
- Bahwa terdakwa ZAKI dalam posisi berdiri memukul Alm. Anak RENDY yang dalam posisi jongkok dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bahu kanan dan kiri Alm. Anak RENDY sebanyak 2 (dua) kali serta menendang menggunakan kaki kanan mengenai paha Alm. Alm. Anak RENDY.

Bahwa setelah saksi OCHI selesai pengobatan kemudian diajak pulang oleh keluarganya, sedangkan Alm. Anak RENDY disuruh kembali masuk mobil saksi ALVIN yang membawanya ke tempat penggergajian kayu milik saksi KARYATNO Alias SALAMON.

2. Pada hari Minggu tanggal 13.00 wib sekitar jam 01.30 wib di tempat penggergajian kayu milik saksi KARYATNO Alias SALAMON di Dusun kretek RT.7 Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul.

Setibanya di tempat penggergajian kayu milik saksi KARYATNO Alias SALAMON, terdakwa BRYAN menyeret Alm. Anak RENDY turun dari mobil milik saksi ALVIN hingga terjatuh terduduk di tanah samping pintu mobil, setelah itu terdakwa BRYAN menendang Alm. Anak RENDY mengenai perut. Setelah itu Alm. Anak RENDY didudukkan di atas kayu

Halaman 9 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besar. Dirinya diintrograsi terkait pil yang diberikan kepada saksi OCHI, juga mengenai kabar jika Alm. Anak RENDY menyeret saksi OCHI. Oleh karena tidak puas dengan jawaban Alm. Anak RENDY, maka para terdakwa beserta 4 (empat) Anak Pelaku yakni saksi ADEX OCHA, Anak FIO QUSNA, Anak DHIYAS YANUALRETTA dan Anak DHENYS ADITIA secara bersama-sama melakukan kekerasan setidak-tidaknya sebagai berikut:

- Terdakwa BRYAN menendang menggunakan kaki kanan mengenai perut kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali.
- Terdakwa RIFAI ZAKY menendang sebanyak 4 (empat) kali mengenai punggung dan paha.
- Terdakwa FITO memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bahu kanan.
- Terdakwa EGINE memukul menggunakan tangan kanan posisi mengepal mengenai punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali.
- Anak ADEX OCHA menghantam dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai lengan kiri.
- Terdakwa OSKAR menendang mengenai kepala bagian belakang hingga mengakibatkan Alm. Anak RENDY jatuh.

Saat Alm. Anak RENDY jatuh terduduk ditanah, secara bersama-sama dan tenaga bersama melakukan kekerasan:

- Terdakwa OSKAR memukul dengan tangan mengepal dari arah belakang Alm Anak RENDY mengenai belakang kepala sebanyak 2 (dua) kali.
- Terdakwa FITO menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai betis kaki kiri Alm. Anak RENDY.
- Disusul terdakwa OSKAR memukul dengan menggunakan helm miliknya diarahkan ke kepala Alm Anak RENDY dan mengenai tangan Alm. Anak RENDY yang digunakan untuk melindungi dirinya.
- Selanjutnya terdakwa OSKAR kembali memukul dengan menggunakan helm tersebut mengenai punggung Alm. Anak RENDY hingga helm tersebut terlepas dari genggamannya terdakwa OSKAR.
- Demikian juga terdakwa DIKI memukulkan deck motor (bagian sepeda motor milik saksi OCHI yang terlepas karena kecelakaan sebelumnya) dari arah belakang mengenai leher belakang Alm.



Anak RENDY.

- Terdakwa DEVANDA memukul punggung dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

Oleh karena jawaban Alm. Anak RENDY belum memuaskan sehingga terdakwa BRYAN memiliki ide untuk membawa Alm. Anak RENDY bertemu dengan ayahnya. Ketika Alm Anak RENDY akan dinaikan di atas sepeda motor kembali terjadi kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yakni:

- Anak FIO QUSNA menonjok punggung tengah atas Alm Anak RENDY.
- Anak DHIYAS menampar lengan kiri Alm. Anak RENDY sebanyak 2 (dua) kali.
- Anak DHENYS ADITIA memukul dengan tangan kanan mengenai punggung sebanyak 2 (dua) kali.

Selanjutnya Alm. Anak RENDY dibawa menuju rumah terdakwa BRYAN berboncengan bertiga dengan posisi pemegang stir terdakwa ZAKY memboncengkan Alm. Anak RENDY di tengah serta terdakwa OSCAR paling belakang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AB 4339 JP Noka: MH1KFA116NK1132156 Nosin: KFA1E1131951 milik terdakwa OSKAR MAYLANO Bin TONO, disusul dengan terdakwa EGINE memboncengkan saksi ARDHANA di tengah dan terdakwa BRYAN paling belakang mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Nopol AB 6003 JT Noka MH1JMD112RK522597 Nosin JMD1E1522118 milik saksi saksi ARDHANA CAKRA ANTROLIN.

3. Pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira jam 02,30 wib di rumah terdakwa BRYAN di Dusun Poyahan Kalurahan Pundong Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul, Alm. Anak RENDY bertemu dengan ayah terdakwa BRYAN, terdakwa BRYAN meminta ayahnya untuk mengetes apakah Alm. Anak RENDY mabuk setelah minum pil koplo. Setelah bertemu ayah terdakwa BRYAN yang menanyakan apakah Alm. Anak RENDY mengkonsumsi pil yang diduga narkoba, semula Alm. Anak RENDY menjawab jika dirinya tidak mengkonsumsi, namun karena didesak dengan beberapa pertanyaan akhirnya Alm. Anak RENDY membenarkan jika dirinya minum 2 (dua) pil. Selanjutnya Ayah terdakwa BRYAN menyuruh membawa Alm. Anak RENDY kembali ke rumah saksi ADEX OCHA. Namun terdakwa BRYAN tidak

Halaman 11 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl



segera membawanya pergi malah menanyainya kembali bersama dengan teman-temannya, karena emosi dengan jawaban Alm. Anak RENDY, sehingga terdakwa OSKAR dalam posisi duduk berhadapan dengan Alm. Anak RENDY mendorong Alm. Anak RENDY dengan kedua tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali.

Dari rumah terdakwa BRYAN, Alm. Anak RENDY kembali diboncengkan bertiga, kali ini diboncengkan oleh saksi ARDHANA, dengan posisi Alm. Anak RENDY di tengah dan terdakwa EGINE paling belakang mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Nopol AB 6003 JT milik saksi saksi ARDHANA CAKRA ANTROLIN, sedangkan terdakwa ZAKY memboncengkan terdakwa BRYAN dan terdakwa OSKAR mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AB 4339 JP milik terdakwa OSKAR MAYLANO Bin TONO menuju tempat penggergajian, dikarenakan saksi ARDHANA meminta pulang. Ketika di penggergajian, niat untuk melampiaskan emosi terhadap Alm. Anak RENDY tidak surut, padahal seharusnya dapat diperkirakan dengan kondisi tubuh Alm. Anak RENDY yang lebih kecil daripada para terdakwa, dan baru saja mengalami kecelakaan dengan kepala dan pinggang mengeluarkan darah, jika mengalami kekerasan kembali akan berakibat fatal. Namun justru Alm Anak RENDY kembali mengalami kekerasan di jalan menuju bekas wisata Watu Lumbung. Kali ini terdakwa BRYAN memboncengkan Alm. Anak RENDY dengan posisi di tengah serta terdakwa OSKAR di belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AB 4339 JP milik terdakwa OSKAR MAYLANO Bin TONO, sedangkan terdakwa ZAKI memboncengkan terdakwa EGINE mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna merah hitam Nopol AB5556ja Noka: MH1JMC117RK368673 Nosin JMC1E1367793 milik saksi PRISKA AGUNG DUMADI yang saat itu ada di tempat penggergajian.

4. Pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira jam 03.00 wib di jalan menuju bekas wisata Watu Lumbung di Dusun Kretek Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul, begitu Alm. Anak RENDY turun dari sepeda motor terdakwa OSKAR menendang pundak Alm. Anak RENDY dari arah belakang hingga membuat Alm Anak RENDY jatuh tertelungkup. Dalam posisi Anak RENDY telungkup di tanah, terdakwa OSKAR memukul punggung Alm. Anak RENDY sebanyak tiga, kemudian menendang pantat Alm Anak



RENDY sebanyak tiga kali. Setelah itu Alm. Anak RENDY berusaha duduk jongkok, namun tiba-tiba terdakwa BRYAN yang berdiri di belakang samping kanan Alm. Anak RENDY, memukul telinga kanan dengan tangan terbuka, pada saat yang hampir sama terdakwa ZAKY menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai punggung Alm. Anak RENDY sebanyak 2 (dua) kali dilanjutkan memukul dengan tangan mengepal mengenai belakang telinga sebanyak 2 (dua) kali. Saat itu terdakwa EGINE tetap berada di atas sepeda motor yang masih menyala sengaja untuk menerangi agar terdakwa OSCAR, terdakwa BRYAN dan terdakwa ZAKY mudah melakukan kekerasan terhadap Alm. Anak RENDY.

Setelah mengalami kekerasan di jalan dekat Watu Lumbung Alm. Anak RENDY sangat lemas dengan penambahan luka memar di wajah, punggung, lengan dan kaki serta mengeluarkan darah dari mulutnya. Terdakwa OSKAR, terdakwa BRYAN, terdakwa ZAKY, dan terdakwa EGINE membawanya kembali ke tempat penggajian. Setelah turun dari sepeda motor, selanjutnya Alm. Anak RENDY dipapah menuju kamar dan ditidurkan. Ketika di dekati terdakwa BRYAN, Alm. Anak RENDY terlihat mengeluarkan busa dari mulutnya sehingga terdakwa BRYAN menawarkan minum namun Alm. Anak RENDY menolak dan izin untuk tidur di kamar di penggajian tersebut. Keempat terdakwa tidak memberikan pertolongan dengan membawanya ke rumah sakit, namun meninggalkannya di kamar tersebut sendiri dan pulang ke rumah masing-masing

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar jam 08.30 wib, Alm. Anak RENDY ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di kamar tempat Penggajian Kayu milik saksi KARYATNO Alias SALAMON, di Dusun Kretek RT. 7 Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/123/VER.A/X/2024/RS.Bhayangkara tertanggal 5 November 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dhiwangkoro Aji Kadarmo, Dokter, Spesialis, Diploma in Forensic Medicine pada Kedoteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY, pada tanggal 13 Oktober 2024 jam 18.25 WIB telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah RENDY SURYA IRAWAN, dengan Kesimpulan:

Pada pemeriksaan jenazah seseorang laki-laki yang berusia antara lima belas tahun sampai dua puluh lima tahun dan golongan darah "O" ini,

Halaman 13 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan luka terbuka pada puncak kepala kiri, memar pada dahi kanan, pelipis kanan, kedua kelopak mata, pipi kanan, kedua telinga, bibir, dagu, leher, dada, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, tangan kanan, lengan atas kiri, lengan bawah kiri, tangan kiri, dan tungkai bawah kiri, luka lecet tekan pada pelipis kiri, kedua kelopak atas, kedua pipi, telinga kiri, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, lengan atas kiri, lengan bawah kiri, tangan kiri, paha kanan, tungkai bawah kanan, kaki kanan, dan kaki kiri, serta luka lecet geser pada pipi kiri, dada kanan, pinggang kanan, lengan atas kiri akibat kekerasan tumpul.

Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, jaringan ikat di bawah kulit leher, otot dada kanan, otot dada kiri, selaput lendir tenggorokan, penggantung usus, usus halus, dan usus besar, terdapat busa halus pada tenggorokan, perdarahan disertai jendalan darah di bawah selaput keras otak, perdarahan di bawah selaput lunak otak, sembab otak besar, otak kecil, dan batang otak, serta patah tulang pada tulang dasar tengkorak akibat kekerasan tumpul.

Pada pemeriksaan darah dan urin secara semi kuantitatif terhadap alkohol memberikan hasil negative.

Matinya orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan di bawah selaput keras otak dan di bawah selaput lunak otak, sembab otak sehingga menyebabkan perdarahan kepala dan patah dasar tulang tengkorak sehingga menyebabkan perdarahan hebat.

Dan pemeriksaan penunjang dengan hasil diantaranya:

- Dilakukan pemeriksaan narkoba di dalam urine, didapatkan hasil "NEGATIF".
- Dilakukan pemeriksaan alcohol di dalam darah, didapatkan hasil "NEGATIF".

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa OSCAR MAYLANO, terdakwa BRYAN KURNIA SAPUTRA, terdakwa RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN, terdakwa FITO NUR ALFIANSYAH Bin JUNAIDI, terdakwa DEVANDA DWI SAPUTRA Bin

Halaman 14 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARYANTO, terdakwa DIKI PAMULYA Bin SUGENG PRASOJO, dan terdakwa EGINE AKA WIRA DINATA Bin DALHARI, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Anak ADEX OCHA SAPUTRA Bin KARYATNO Alias SALAMON, Anak FIO QUSNA ABI MUSA Bin PARYONO, Anak DHIYAS YANUALRETTA Bin KUSBANI dan Anak DHENYS ADITIA KURNIAWAN Bin SUBARDI, pertama pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira jam 01.00 wib bertempat di RS. ELIZABETH Kalurahan Ganjuran Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul, kedua pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira jam 01.30 wib bertempat di tempat penggergajian kayu milik saksi KARYATNO Alias SALAMON di Dusun Kretek RT. 07 Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul, ketiga pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar jam 02.30 wib bertempat di rumah terdakwa BRYAN di Dusun Poyahan Kalurahan Pundong Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul, keempat pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar jam 03.00 wib bertempat di jalan menuju bekas wisata Watu Lumbung di Dusun Kretek Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul atau setidaknya dalam bulan Oktober dalam tahun 2024 serta setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, mengakibatkan anak RENDY SURYA IRAWAN mati perbuatan mana setidaknya dilakukannya dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa Anak RENDY SURYA IRAWAN, pada saat kejadian berusia 16 tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3939/L/VIII/2008 yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta menerangkan Anak RENDY SURYA IRAWAN lahir di Yogyakarta pada tanggal 22 Juni 2008. Dengan demikian saksi RENDY SURYA IRAWAN belum berumur 18 tahun dan masih berstatus sebagai anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar jam 19.00 wib, Alm. Anak RENDY SURYA IRAWAN terlihat memberikan ½ pil warna putih kepada saksi ADEX OCHI SAPUTRA Alias OCHI. Selanjutnya keduanya pergi untuk kerja kelompok. Sekitar jam 24.00 wib, keduanya datang dan mengatakan jika mengalami kecelakaan tunggal dengan kondisi kepala saksi OCHI mengeluarkan darah sedangkan Alm. Anak RENDY

Halaman 15 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl



mengalami lecet-lecet di siku dan pinggang kirinya.

- Bahwa saudara kembar saksi OCHI yang bernama ADEX OCHA SAPUTRA Alias OCHA setelah mendengar kabar jika saudara kembarnya mengalami kecelakaan tunggal memberikan kabar tersebut kepada teman-temannya diantaranya terdakwa OSKAR MAYLANO Bin TONO, terdakwa BRYAN KURNIA SAPUTRA, terdakwa RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN, terdakwa FITO NUR ALFIANSYAH Bin JUNAIDI, terdakwa DEVANDA DWI SAPUTRA Bin SUMARYANTO, terdakwa DIKI PAMULYA Bin SUGENG PRASOJO, terdakwa EGINE AKA WIRA DINATA Bin DALHARI. Selanjutnya kabar tersebut berkembang dengan adanya kemungkinan kecelakaan disebabkan karena Alm. Anak RENDY memberikan pil koplo yang menyebabkan mabuk atau hilang kendali, ditambah ketika membawa saksi OCHI keluar dari mobil milik ALVIN yang mengantarkan saksi OCHI dan Alm Anak RENDY ke rumah sakit, Alm Alm. Anak RENDY dikabarkan menyeret saksi OCHI ke dalam RS. ELIZABETH Ganjuran Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul, sehingga saksi OCHA beserta teman-temannya menjadi emosi dan melakukan kekerasan di 4 (empat) lokasi berbeda setidaknya sebagai berikut:

1. Pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar jam 01.00 wib bertempat di depan RS. Elizabeth di Ganjuran Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul, terdakwa OSKAR MAYLANO bersama dengan terdakwa BRYAN KURNIA SAPUTRA dan terdakwa RIFAI ZAKY PRATAMA mengintrograsi Alm. Anak RENDY SURYA IRAWAN dengan melakukan kekerasan setidaknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa OSKAR dalam posisi berdiri dan Alm. Anak RENDY dalam posisi jongkok, terdakwa OSKAR menendang punggung Alm. Anak RENDY sebanyak 2 kali hingga Alm. Anak RENDY jatuh. Selain itu terdakwa OSKAR juga memukul Alm. Anak RENDY menggunakan tangan kanan mengepal mengenai belakang telinga RENDY sebelah kiri kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali hingga Alm. Anak RENDY terjatuh.
- Bahwa terdakwa BRYAN dalam posisi berdiri sedangkan Alm. Anak RENDY dalam posisi jongkok. Terdakwa BRYAN menampar dengan tangan kanan terbuka mengenai telinga kiri Alm. Anak RENDY. Serta menghantam dengan menggunakan lutut mengenai lengan kiri Alm. Anak RENDY.

Halaman 16 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl



- Bahwa terdakwa ZAKI dalam posisi berdiri memukul Alm. Anak RENDY yang dalam posisi jongkok dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bahu kanan dan kiri Alm. Anak RENDY sebanyak 2 (dua) kali serta menendang menggunakan kaki kanan mengenai paha Alm. Alm. Anak RENDY.

Bahwa setelah saksi OCHI selesai pengobatan kemudian diajak pulang oleh keluarganya, sedangkan Alm. Anak RENDY disuruh kembali masuk mobil saksi ALVIN yang membawanya ke tempat pengggajian kayu milik saksi KARYATNO Alias SALAMON.

2. Pada hari Minggu tanggal 13.00 wib sekitar jam 01.30 wib di tempat pengggajian kayu milik saksi KARYATNO Alias SALAMON di Dusun kretek RT.7 Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul.

Setibanya di tempat pengggajian kayu milik saksi KARYATNO Alias SALAMON, terdakwa BRYAN menyeret Alm. Anak RENDY turun dari mobil milik saksi ALVIN hingga terjatuh terduduk di tanah samping pintu mobil, setelah itu terdakwa BRYAN menendang Alm. Anak RENDY mengenai perut. Setelah itu Alm. Anak RENDY didudukan di atas kayu besar. Dirinya diintrograsi terkait pil yang diberikan kepada saksi OCHI, juga mengenai kabar jika Alm. Anak RENDY menyeret saksi OCHI. Oleh karena tidak puas dengan jawaban Alm. Anak RENDY, maka para terdakwa beserta 4 (empat) Anak Pelaku yakni saksi ADEX OCHA, Anak FIO QUSNA, Anak DHIYAS YANUALRETTA dan Anak DHENYS ADITIA secara bersama-sama melakukan kekerasan setidak-tidaknya sebagai berikut:

- Terdakwa BRYAN menendang menggunakan kaki kanan mengenai perut kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali.
- Terdakwa RIFAI ZAKY menendang sebanyak 4 (empat) kali mengenai punggung dan paha.
- Terdakwa FITO memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bahu kanan.
- Terdakwa EGINE memukul menggunakan tangan kanan posisi mengepal mengenai punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali.
- Anak ADEX OCHA menghantam dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai lengan kiri.
- Terdakwa OSKAR menendang mengenai kepala bagian belakang hingga mengakibatkan Alm. Anak RENDY jatuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat Alm. Anak RENDY jatuh terduduk ditanah, secara bersama-sama dan tenaga bersama melakukan kekerasan:

- Terdakwa OSKAR memukul dengan tangan mengepal dari arah belakang Alm Anak RENDY mengenai belakang kepala sebanyak 2 (dua) kali.
- Terdakwa FITO menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai betis kaki kiri Alm. Anak RENDY.
- Disusul terdakwa OSKAR memukul dengan menggunakan helm miliknya diarahkan ke kepala Alm Anak RENDY dan mengenai tangan Alm. Anak RENDY yang digunakan untuk melindungi dirinya.
- Selanjutnya terdakwa OSKAR kembali memukul dengan menggunakan helm tersebut mengenai punggung Alm. Anak RENDY hingga helm tersebut terlepas dari genggaman terdakwa OSKAR.
- Demikian juga terdakwa DIKI memukulkan deck motor (bagian sepeda motor milik saksi OCHI yang terlepas karena kecelakaan sebelumnya) dari arah belakang mengenai leher belakang Alm. Anak RENDY.
- Terdakwa DEVANDA memukul punggung dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

Oleh karena jawaban Alm. Anak RENDY belum memuaskan sehingga terdakwa BRYAN memiliki ide untuk membawa Alm. Anak RENDY bertemu dengan ayahnya. Ketika Alm Anak RENDY akan dinaikan di atas sepeda motor kembali terjadi kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yakni:

- Anak FIO QUSNA menonjok punggung tengah atas Alm Anak RENDY.
- Anak DHIYAS menampar lengan kiri Alm. Anak RENDY sebanyak 2 (dua) kali.
- Anak DHENYS ADITIA memukul dengan tangan kanan mengenai punggung sebanyak 2 (dua) kali.

Selanjutnya Alm. Anak RENDY dibawa menuju rumah terdakwa BRYAN berboncengan bertiga dengan posisi pemegang stir terdakwa ZAKY memboncengkan Alm. Anak RENDY di tengah serta terdakwa OSCAR paling belakang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam

Halaman 18 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopol AB 4339 JP Noka: MH1KFA116NK1132156 Nosin: KFA1E1131951 milik terdakwa OSKAR MAYLANO Bin TONO, disusul dengan terdakwa EGINE memboncengkan saksi ARDHANA di tengah dan terdakwa BRYAN paling belakang mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Nopol AB 6003 JT Noka MH1JMD112RK522597 Nosin JMD1E1522118 milik saksi saksi ARDHANA CAKRA ANTROLIN.

3. Pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira jam 02,30 wib di rumah terdakwa BRYAN di Dusun Poyahan Kalurahan Pundong Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul, Alm. Anak RENDY bertemu dengan ayah terdakwa BRYAN, terdakwa BRYAN meminta ayahnya untuk mengetes apakah Alm. Anak RENDY mabuk setelah minum pil koplo. Setelah bertemu ayah terdakwa BRYAN yang menanyakan apakah Alm. Anak RENDY mengkonsumsi pil yang diduga narkoba, semula Alm. Anak RENDY menjawab jika dirinya tidak mengkonsumsi, namun karena didesak dengan beberapa pertanyaan akhirnya Alm. Anak RENDY membenarkan jika dirinya minum 2 (dua) pil. Selanjutnya Ayah terdakwa BRYAN menyuruh membawa Alm. Anak RENDY kembali ke rumah saksi ADEX OCHA. Namun terdakwa BRYAN tidak segera membawanya pergi malah menyainya kembali bersama dengan teman-temannya, karena emosi dengan jawaban Alm. Anak RENDY, sehingga terdakwa OSKAR dalam posisi duduk berhadapan dengan Alm. Anak RENDY mendorong Alm. Anak RENDY dengan kedua tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali.

Dari rumah terdakwa BRYAN, Alm. Anak RENDY kembali diboncengkan bertiga, kali ini diboncengkan oleh saksi ARDHANA, dengan posisi Alm. Anak RENDY di tengah dan terdakwa EGINE paling belakang mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Nopol AB 6003 JT milik saksi saksi ARDHANA CAKRA ANTROLIN, sedangkan terdakwa ZAKY memboncengkan terdakwa BRYAN dan terdakwa OSKAR mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AB 4339 JP milik terdakwa OSKAR MAYLANO Bin TONO menuju tempat pengggajian, dikarenakan saksi ARDHANA meminta pulang. Ketika di pengggajian, niat untuk melampiaskan emosi terhadap Alm. Anak RENDY tidak surut, padahal seharusnya dapat diperkirakan dengan kondisi tubuh Alm. Anak RENDY yang lebih kecil daripada para terdakwa, dan baru saja mengalami kecelakaan dengan kepala dan



pinggang mengeluarkan darah, jika mengalami kekerasan kembali akan berakibat fatal. Namun justru Alm Anak RENDY kembali mengalami kekerasan di jalan menuju bekas wisata Watu Lumbung. Kali ini terdakwa BRYAN memboncengkan Alm. Anak RENDY dengan posisi di tengah serta terdakwa OSKAR di belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AB 4339 JP milik terdakwa OSKAR MAYLANO Bin TONO, sedangkan terdakwa ZAKI memboncengkan terdakwa EGINE mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna merah hitam Nopol AB5556ja Noka: MH1JMC117RK368673 Nosin JMC1E1367793 milik saksi PRISKA AGUNG DUMADI yang saat itu ada di tempat penggergajian.

4. Pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira jam 03.00 wib di jalan menuju bekas wisata Watu Lumbung di Dusun Kretek Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul, begitu Alm. Anak RENDY turun dari sepeda motor terdakwa OSKAR menendang pundak Alm. Anak RENDY dari arah belakang hingga membuat Alm Anak RENDY jatuh tertelungkup. Dalam posisi Anak RENDY telungkup di tanah, terdakwa OSKAR memukul punggung Alm. Anak RENDY sebanyak tiga, kemudian menendang pantat Alm Anak RENDY sebanyak tiga kali. Setelah itu Alm. Anak RENDY berusaha duduk jongkok, namun tiba-tiba terdakwa BRYAN yang berdiri di belakang samping kanan Alm. Anak RENDY, memukul telinga kanan dengan tangan terbuka, pada saat yang hampir sama terdakwa ZAKY menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai punggung Alm Anak RENDY sebanyak 2 (dua) kali dilanjutkan memukul dengan tangan mengepal mengenai belakang telinga sebanyak 2 (dua) kali. Saat itu terdakwa EGINE tetap berada di atas sepeda motor yang masih menyala sengaja untuk menerangi agar terdakwa OSCAR, terdakwa BRYAN dan terdakwa ZAKY mudah melakukan kekerasan terhadap Alm. Anak RENDY.

Setelah mengalami kekerasan di jalan dekat Watu Lumbung Alm. Anak RENDY sangat lemas dengan penambahan luka memar di wajah, punggung, lengan dan kaki serta mengeluarkan darah dari mulutnya. Terdakwa OSKAR, terdakwa BRYAN, terdakwa ZAKY, dan terdakwa EGINE membawanya kembali ke tempat penggergajian. Setelah turun dari sepeda motor, selanjutnya Alm Anak RENDY dipapah menuju kamar dan ditidurkan. Ketika di dekati terdakwa BRYAN, Alm. Anak RENDY terlihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan busa dari mulutnya sehingga terdakwa BRYAN menawarkan minum namun Alm. Anak RENDY menolak dan izin untuk tidur di kamar di pengggajian tersebut. Keempat terdakwa tidak memberikan pertolongan dengan membawanya ke rumah sakit, namun meninggalkannya di kamar tersebut sendiri dan pulang ke rumah masing-masing

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar jam 08.30 wib, Alm. Anak RENDY ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di kamar tempat Pengggajian Kayu milik saksi KARYATNO Alias SALAMON, di Dusun Kretek RT. 7 Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/123/VER.A/X/2024/RS.Bhayangkara tertanggal 5 November 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dhiwangkoro Aji Kadarmo, Dokter, Spesialis, Diploma in Forensic Medicine pada Kedoteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY, pada tanggal 13 Oktober 2024 jam 18.25 WIB telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah RENDY SURYA IRAWAN, dengan Kesimpulan:

Pada pemeriksaan jenazah seseorang laki-laki yang berusia antara lima belas tahun sampai dua puluh lima tahun dan golongan darah "O" ini, ditemukan luka terbuka pada puncak kepala kiri, memar pada dahi kanan, pelipis kanan, kedua kelopak mata, pipi kanan, kedua telinga, bibir, dagu, leher, dada, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, tangan kanan, lengan atas kiri, lengan bawah kiri, tangan kiri, dan tungkai bawah kiri, luka lecet tekan pada pelipis kiri, kedua kelopak atas, kedua pipi, telinga kiri, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, lengan atas kiri, lengan bawah kiri, tangan kiri, paha kanan, tungkai bawah kanan, kaki kanan, dan kaki kiri, serta luka lecet geser pada pipi kiri, dada kanan, pinggang kanan, lengan atas kiri akibat kekerasan tumpul.

Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, jaringan ikat di bawah kulit leher, otot dada kanan, otot dada kiri, selaput lendir tenggorokan, penggantung usus, usus halus, dan usus besar, terdapat busa halus pada tenggorokan, perdarahan disertai jendalan darah di bawah selaput keras otak, perdarahan di bawah selaput lunak otak, sembab otak besar, otak kecil, dan batang otak, serta patah tulang pada tulang dasar tengkorak akibat kekerasan tumpul.

Halaman 21 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pemeriksaan darah dan urin secara semi kuantitatif terhadap alkohol memberikan hasil negative.

Matinya orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan di bawah selaput keras otak dan di bawah selaput lunak otak, sembab otak sehingga menyebabkan perdarahan kepala dan patah dasar tulang tengkorak sehingga menyebabkan perdarahan hebat.

Dan pemeriksaan penunjang dengan hasil diantaranya:

- Dilakukan pemeriksaan narkoba di dalam urine, didapatkan hasil "NEGATIF".
- Dilakukan pemeriksaan alcohol di dalam darah, didapatkan hasil "NEGATIF".

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) jo Pasal 76 c UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa OSCAR MAYLANO, terdakwa BRYAN KURNIA SAPUTRA, terdakwa RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN, terdakwa FITO NUR ALFIANSYAH Bin JUNAIDI, terdakwa DEVANDA DWI SAPUTRA Bin SUMARYANTO, terdakwa DIKI PAMULYA Bin SUGENG PRASOJO, dan terdakwa EGINE AKA WIRA DINATA Bin DALHARI, *baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama* dengan Anak ADEX OCHA SAPUTRA Bin KARYATNO Alias SALAMON, Anak FIO QUSNA ABI MUSA Bin PARYONO, Anak DHIYAS YANUALRETTA Bin KUSBANI dan Anak DHENYS ADITIA KURNIAWAN Bin SUBARDI, pertama pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira jam 01.00 wib telah terjadi kekerasan terhadap Alm. Anak RENDY SURYA IRAWAN bertempat di RS. ELIZABETH Kalurahan Ganjuran Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul, kedua pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira jam 01.30 wib bertempat di tempat penggergajian kayu milik saksi KARYATNO Alias SALAMON di Dusun Kretek RT. 07 Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul, ketiga pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar jam 02.30 wib bertempat di rumah terdakwa BRYAN di Dusun Poyahan Kalurahan Pundong Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul, serta keempat pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar jam 03.00 wib bertempat di jalan menuju bekas wisata Watu Lumbung di Dusun Kretek Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan

Halaman 22 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober dalam tahun 2024 serta setidaknya tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan maut perbuatan mana setidaknya tidaknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar jam 19.00 wib, Alm. Anak RENDY SURYA IRAWAN terlihat memberikan ½ pil warna putih kepada saksi ADEX OCHI SAPUTRA Alias OCHI. Selanjutnya keduanya pergi untuk kerja kelompok. Sekitar jam 24.00 wib, keduanya datang dan mengatakan jika mengalami kecelakaan tunggal dengan kondisi kepala saksi OCHI mengeluarkan darah sedangkan Alm. Anak RENDY mengalami lecet-lecet di siku dan pinggang kirinya.
- Bahwa saudara kembar saksi OCHI yang bernama ADEX OCHA SAPUTRA Alias OCHA setelah mendengar kabar jika saudara kembarnya mengalami kecelakaan tunggal memberikan kabar tersebut kepada teman-temannya diantaranya terdakwa OSKAR MAYLANO Bin TONO, terdakwa BRYAN KURNIA SAPUTRA, terdakwa RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN, terdakwa FITO NUR ALFIANSYAH Bin JUNAIDI, terdakwa DEVANDA DWI SAPUTRA Bin SUMARYANTO, terdakwa DIKI PAMULYA Bin SUGENG PRASOJO, terdakwa EGINE AKA WIRA DINATA Bin DALHARI. Selanjutnya kabar tersebut berkembang dengan adanya kemungkinan kecelakaan disebabkan karena Alm. Anak RENDY memberikan pil koplo yang menyebabkan mabuk atau hilang kendali, ditambah ketika membawa saksi OCHI keluar dari mobil milik ALVIN yang mengantarkan saksi OCHI dan Alm Anak RENDY ke rumah sakit, Alm Alm. Anak RENDY dikabarkan menyeret saksi OCHI ke dalam RS. ELIZABETH Ganjuran Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul, sehingga saksi OCHA beserta teman-temannya menjadi emosi dan melakukan kekerasan di 4 (empat) lokasi berbeda setidaknya tidaknya sebagai berikut:

1. Pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar jam 01.00 wib bertempat di depan RS. Elizabeth di Ganjuran Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul, terdakwa OSKAR MAYLANO bersama dengan terdakwa BRYAN KURNIA SAPUTRA dan terdakwa RIFAI ZAKY PRATAMA mengintrograsi Alm. Anak RENDY SURYA IRAWAN dengan melakukan kekerasan setidaknya tidaknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa OSKAR dalam posisi berdiri dan Alm. Anak RENDY dalam posisi jongkok, terdakwa OSKAR menendang

Halaman 23 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl



pungggung Alm. Anak RENDY sebanyak 2 kali hingga Alm. Anak RENDY jatuh. Selain itu terdakwa OSKAR juga memukul Alm. Anak RENDY menggunakan tangan kanan mengepal mengenai belakang telinga RENDY sebelah kiri kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali hingga Alm. Anak RENDY terjatuh.

- Bahwa terdakwa BRYAN dalam posisi berdiri sedangkan Alm. Anak RENDY dalam posisi jongkok. Terdakwa BRYAN menampar dengan tangan kanan terbuka mengenai telinga kiri Alm. Anak RENDY. Serta menghantam dengan menggunakan lutut mengenai lengan kiri Alm. Anak RENDY.

- Bahwa terdakwa ZAKI dalam posisi berdiri memukul Alm. Anak RENDY yang dalam posisi jongkok dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bahu kanan dan kiri Alm. Anak RENDY sebanyak 2 (dua) kali serta menendang menggunakan kaki kanan mengenai paha Alm. Alm. Anak RENDY.

Bahwa setelah saksi OCHI selesai pengobatan kemudian diajak pulang oleh keluarganya, sedangkan Alm. Anak RENDY disuruh kembali masuk mobil saksi ALVIN yang membawanya ke tempat penggergajian kayu milik saksi KARYATNO Alias SALAMON.

2. Pada hari Minggu tanggal 13.00 wib sekitar jam 01.30 wib di tempat penggergajian kayu milik saksi KARYATNO Alias SALAMON di Dusun kretek RT.7 Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul.

Setibanya di tempat penggergajian kayu milik saksi KARYATNO Alias SALAMON, terdakwa BRYAN menyeret Alm. Anak RENDY turun dari mobil milik saksi ALVIN hingga terjatuh terduduk di tanah samping pintu mobil, setelah itu terdakwa BRYAN menendang Alm. Anak RENDY mengenai perut. Setelah itu Alm. Anak RENDY didudukkan di atas kayu besar. Dirinya diintrograsi terkait pil yang diberikan kepada saksi OCHI, juga mengenai kabar jika Alm. Anak RENDY menyeret saksi OCHI. Oleh karena tidak puas dengan jawaban Alm. Anak RENDY, maka para terdakwa beserta 4 (empat) Anak Pelaku yakni saksi ADEX OCHA, Anak FIO QUSNA, Anak DHIYAS YANUALRETTA dan Anak DHENYS ADITIA secara bersama-sama melakukan kekerasan setidak-tidaknya sebagai berikut:

- Terdakwa BRYAN menendang menggunakan kaki kanan mengenai perut kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa RIFAI ZAKY menendang sebanyak 4 (empat) kali mengenai punggung dan paha.
- Terdakwa FITO memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bahu kanan.
- Terdakwa EGINE memukul menggunakan tangan kanan posisi mengepal mengenai punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali.
- Anak ADEX OCHA menghantam dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai lengan kiri.
- Terdakwa OSKAR menendang mengenai kepala bagian belakang hingga mengakibatkan Alm. Anak RENDY jatuh.

Saat Alm. Anak RENDY jatuh terduduk ditanah, secara bersama-sama dan tenaga bersama melakukan kekerasan:

- Terdakwa OSKAR memukul dengan tangan mengepal dari arah belakang Alm Anak RENDY mengenai belakang kepala sebanyak 2 (dua) kali.
- Terdakwa FITO menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai betis kaki kiri Alm. Anak RENDY.
- Disusul terdakwa OSKAR memukul dengan menggunakan helm miliknya diarahkan ke kepala Alm Anak RENDY dan mengenai tangan Alm. Anak RENDY yang digunakan untuk melindungi dirinya.
- Selanjutnya terdakwa OSKAR kembali memukul dengan menggunakan helm tersebut mengenai punggung Alm. Anak RENDY hingga helm tersebut terlepas dari genggamannya terdakwa OSKAR.
- Demikian juga terdakwa DIKI memukulkan deck motor (bagian sepeda motor milik saksi OCHI yang terlepas karena kecelakaan sebelumnya) dari arah belakang mengenai leher belakang Alm. Anak RENDY.
- Terdakwa DEVANDA memukul punggung dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

Oleh karena jawaban Alm. Anak RENDY belum memuaskan sehingga terdakwa BRYAN memiliki ide untuk membawa Alm. Anak RENDY bertemu dengan ayahnya. Ketika Alm Anak RENDY akan dinaikan di atas sepeda motor kembali terjadi kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yakni:

- Anak FIO QUSNA menonjok punggung tengah atas Alm Anak

Halaman 25 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl



RENDY.

- Anak DHIYAS menampar lengan kiri Alm. Anak RENDY sebanyak 2 (dua) kali.
- Anak DHENYS ADITIA memukul dengan tangan kanan mengenai punggung sebanyak 2 (dua) kali.

Selanjutnya Alm. Anak RENDY dibawa menuju rumah terdakwa BRYAN berboncengan bertiga dengan posisi pemegang stir terdakwa ZAKY memboncengkan Alm. Anak RENDY di tengah serta terdakwa OSCAR paling belakang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AB 4339 JP Noka: MH1KFA116NK1132156 Nosin: KFA1E1131951 milik terdakwa OSKAR MAYLANO Bin TONO, disusul dengan terdakwa EGINE memboncengkan saksi ARDHANA di tengah dan terdakwa BRYAN paling belakang mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Nopol AB 6003 JT Noka MH1JMD112RK522597 Nosin JMD1E1522118 milik saksi saksi ARDHANA CAKRA ANTROLIN.

3. Pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira jam 02,30 wib di rumah terdakwa BRYAN di Dusun Poyahan Kalurahan Pundong Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul, Alm. Anak RENDY bertemu dengan ayah terdakwa BRYAN, terdakwa BRYAN meminta ayahnya untuk mengetes apakah Alm. Anak RENDY mabuk setelah minum pil koplo. Setelah bertemu ayah terdakwa BRYAN yang menanyakan apakah Alm. Anak RENDY mengkonsumsi pil yang diduga narkoba, semula Alm. Anak RENDY menjawab jika dirinya tidak mengkonsumsi, namun karena didesak dengan beberapa pertanyaan akhirnya Alm. Anak RENDY membenarkan jika dirinya minum 2 (dua) pil. Selanjutnya Ayah terdakwa BRYAN menyuruh membawa Alm. Anak RENDY kembali ke rumah saksi ADEX OCHA. Namun terdakwa BRYAN tidak segera membawanya pergi malah menanyainya kembali bersama dengan teman-temannya, karena emosi dengan jawaban Alm. Anak RENDY, sehingga terdakwa OSKAR dalam posisi duduk berhadapan dengan Alm. Anak RENDY mendorong Alm. Anak RENDY dengan kedua tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali.

Dari rumah terdakwa BRYAN, Alm. Anak RENDY kembali diboncengkan bertiga, kali ini diboncengkan oleh saksi ARDHANA, dengan posisi Alm. Anak RENDY di tengah dan terdakwa EGINE paling belakang mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Nopol AB

Halaman 26 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl



6003 JT milik saksi saksi ARDHANA CAKRA ANTROLIN, sedangkan terdakwa ZAKY memboncengkan terdakwa BRYAN dan terdakwa OSKAR mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AB 4339 JP milik terdakwa OSKAR MAYLANO Bin TONO menuju tempat penggejarian, dikarenakan saksi ARDHANA meminta pulang.

Ketika di penggejarian, niat untuk melampiaskan emosi terhadap Alm. Anak RENDY tidak surut, padahal seharusnya dapat diperkirakan dengan kondisi tubuh Alm. Anak RENDY yang lebih kecil daripada para terdakwa, dan baru saja mengalami kecelakaan dengan kepala dan pinggang mengeluarkan darah, jika mengalami kekerasan kembali akan berakibat fatal. Namun justru Alm Anak RENDY kembali mengalami kekerasan di jalan menuju bekas wisata Watu Lumbung. Kali ini terdakwa BRYAN memboncengkan Alm. Anak RENDY dengan posisi di tengah serta terdakwa OSKAR di belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AB 4339 JP milik terdakwa OSKAR MAYLANO Bin TONO, sedangkan terdakwa ZAKI memboncengkan terdakwa EGINE mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna merah hitam Nopol AB5556ja Noka: MH1JMC117RK368673 Nosin JMC1E1367793 milik saksi PRISKA AGUNG DUMADI yang saat itu ada di tempat penggejarian.

4. Pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira jam 03.00 wib di jalan menuju bekas wisata Watu Lumbung di Dusun Kretek Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul, begitu Alm. Anak RENDY turun dari sepeda motor terdakwa OSKAR menendang pundak Alm. Anak RENDY dari arah belakang hingga membuat Alm Anak RENDY jatuh tertelungkup. Dalam posisi Anak RENDY telungkup di tanah, terdakwa OSKAR memukul punggung Alm. Anak RENDY sebanyak tiga, kemudian menendang pantat Alm Anak RENDY sebanyak tiga kali. Setelah itu Alm. Anak RENDY berusaha duduk jongkok, namun tiba-tiba terdakwa BRYAN yang berdiri di belakang samping kanan Alm. Anak RENDY, memukul telinga kanan dengan tangan terbuka, pada saat yang hampir sama terdakwa ZAKY menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai punggung Alm Anak RENDY sebanyak 2 (dua) kali dilanjutkan memukul dengan tangan mengepal mengenai belakang telinga sebanyak 2 (dua) kali. Saat itu terdakwa EGINE tetap berada di atas sepeda motor yang masih menyala sengaja untuk menerangi agar terdakwa OSCAR,

Halaman 27 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl



terdakwa BRYAN dan terdakwa ZAKY mudah melakukan kekerasan terhadap Alm. Anak RENDY.

Setelah mengalami kekerasan di jalan dekat Watu Lumbung Alm. Anak RENDY sangat lemas dengan penambahan luka memar di wajah, punggung, lengan dan kaki serta mengeluarkan darah dari mulutnya. Terdakwa OSKAR, terdakwa BRYAN, terdakwa ZAKY, dan terdakwa EGINE membawanya kembali ke tempat penggergajian. Setelah turun dari sepeda motor, selanjutnya Alm Anak RENDY dipapah menuju kamar dan ditidurkan. Ketika di dekati terdakwa BRYAN, Alm. Anak RENDY terlihat mengeluarkan busa dari mulutnya sehingga terdakwa BRYAN menawarkan minum namun Alm. Anak RENDY menolak dan izin untuk tidur di kamar di penggergajian tersebut. Keempat terdakwa tidak memberikan pertolongan dengan membawanya ke rumah sakit, namun meninggalkannya di kamar tersebut sendiri dan pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar jam 08.30 wib, Alm. Anak RENDY ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di kamar tempat Penggergajian Kayu milik saksi KARYATNO Alias SALAMON, di Dusun Kretek RT. 7 Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul.

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/123/VER.A/X/2024/RS.Bhayangkara tertanggal 5 November 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dhiwangkoro Aji Kadarmo, Dokter, Spesialis, Diploma in Forensic Medicine pada Kedoteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY, pada tanggal 13 Oktober 2024 jam 18.25 WIB telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah RENDY SURYA IRAWAN, dengan Kesimpulan:

Pada pemeriksaan jenazah seseorang laki-laki yang berusia antara lima belas tahun sampai dua puluh lima tahun dan golongan darah "O" ini, ditemukan luka terbuka pada puncak kepala kiri, memar pada dahi kanan, pelipis kanan, kedua kelopak mata, pipi kanan, kedua telinga, bibir, dagu, leher, dada, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, tangan kanan, lengan atas kiri, lengan bawah kiri, tangan kiri, dan tungkai bawah kiri, luka lecet tekan pada pelipis kiri, kedua kelopak atas, kedua pipi, telinga kiri, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, lengan atas kiri, lengan bawah kiri, tangan kiri, paha kanan, tungkai bawah kanan, kaki kanan, dan kaki kiri, serta luka lecet geser pada pipi kiri, dada kanan, pinggang kanan, lengan atas kiri akibat kekerasan

Halaman 28 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl



tumpul.

Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, jaringan ikat di bawah kulit leher, otot dada kanan, otot dada kiri, selaput lendir tenggorokan, penggantung usus, usus halus, dan usus besar, terdapat busa halus pada tenggorokan, perdarahan disertai jendalan darah di bawah selaput keras otak, perdarahan di bawah selaput lunak otak, sembab otak besar, otak kecil, dan batang otak, serta patah tulang pada tulang dasar tengkorak akibat kekerasan tumpul.

Pada pemeriksaan darah dan urin secara semi kuantitatif terhadap alkohol memberikan hasil negative.

Matinya orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan di bawah selaput keras otak dan di bawah selaput lunak otak, sembab otak sehingga menyebabkan perdarahan kepala dan patah dasar tulang tengkorak sehingga menyebabkan perdarahan hebat.

Dan pemeriksaan penunjang dengan hasil diantaranya:

- Dilakukan pemeriksaan narkoba di dalam urine, didapatkan hasil "NEGATIF".
- Dilakukan pemeriksaan alcohol di dalam darah, didapatkan hasil "NEGATIF".

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat

(2) ke-3 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, mohon pemeriksaan untuk dilanjutkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KISMANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan karena saksi selaku petugas kepolisian yang bertugas di Polsek Kretek yaitu sebagai Panit 2 Opsnal Unit Reskrim Polsek Kretek, pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 08.30 WIB ketika bertugas, saksi mendapatkan informasi dari warga jika ada seseorang yang meninggal dunia di kamar tempat penggergajian kayu milik Saksi KARYATNO Als.



SALAMON yang beralamatkan di Dusun Kretek Rt. 007, Kelurahan Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul;

- Bahwa setelah mengetahui laporan tersebut saksi mendatangi TKP bersama piket fungsi Polsek Kretek, sesampainya di TKP ternyata benar ada seorang anak laki-laki yang meninggal dunia di TKP, selanjutnya saksi menghubungi Inafis Polres Bantul dan Puskesmas Kretek guna olah TKP dan hasilnya diketahui meninggal secara tidak wajar dan ada tanda kekerasan di bagian tubuh anak tersebut. Mengetahui hal tersebut lalu saksi dan tim melakukan laporan model A dan melakukan penyelidikan terhadap teman – teman dari korban yaitu Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA dan diketahui ada 11 (sebelas) orang pelaku penganiayaan yang terdiri dari 7 (tujuh) orang pelaku dewasa dan 4 (empat) orang pelaku anak;
- Bahwa kemudian diketahui identitas dari anak yang meninggal tersebut bernama Anak Korban **RENDY SURYA IRAWAN**;
- Bahwa dari pemeriksaan Inafis Polres Bantul dan Puskesmas Kretek diketahui terdapat memar hampir seluruh tubuh Anak Korban **RENDY SURYA IRAWAN**, diantaranya di pelipis pipi kanan dan kiri, luka di kepala kiri sobek + 2,5cm, masih ada darah segar yang mengalir, bibir bawah memar tampak darah kering, mata sudah banyak semutnya, kuku lecet di jempol kaki kanan dan kiri, ada perban di bagian punggung kanan, terdapat luka di siku tangan kanan dan kiri, tidak mengeluarkan cairan dari penis dan anus, keluar cairan bening dari mulut, lebam mayat dari punggung, kaku mayat;
- Bahwa berdasarkan pengelihatannya saksi tidak ada luka-luka pada Anak Korban yang diakibatkan senjata tajam, tetapi semuanya dikarenakan benda tumpul;
- Bahwa pelaku yang terdiri dari 7 (tujuh) orang pelaku dewasa yaitu Terdakwa I **OSKAR MAYLANO Bin TONO**, Terdakwa II **BRYAN KURNIA SAPUTRA** Anak Dari **ADE DARMAWI**, Terdakwa III **FITO NUR ALFIANSYAH Bin JUNAIDI**, Terdakwa IV **RIFAI ZAKY PRATAMA** Alias **ZAKI Bin DANIS HARFAN**, Terdakwa V **DEVANDA DWI SAPUTRA Bin SUMARWANTO**, Terdakwa VI **DIKI PAMULYA Bin SUGENG PRASOJO** dan Terdakwa VII **EGINE AKA WIRA DINATA Bin DALHARI** sedangkan para pelaku yang terdiri dari 4 (empat) orang pelaku anak yaitu Anak Saksi **ADEX OCHA SAPUTRA**, Anak Saksi **FIO QUSNA ABI MUSA**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi DHIYAS YANUALRETTA dan Anak Saksi DHENYS ADITIA KURNIAWAN;

- Bahwa saksi tidak mengetahui peran dari para pelaku yang terdiri dari 7 (tujuh) orang dewasa tersebut karena selanjutnya kasus tersebut dilimpahkan ke Polres;
- Bahwa dalam TKP ditemukannya korban tidak ditemukan barang bukti yang digunakan untuk menganiaya korban;
- Bahwa Anak Korban ditemukan di dalam kamar sebelah timur tempat penggergajian milik Saksi KARYATNO Als. SALAMON yang beralamatkan di Dsn. Kretek Rt. 007, Ds. Parangtritis, Kec. Kretek, Kab. Bantul, awalnya Saksi KARYATNO Als. SALAMON tidak mengetahui bahwa Anak Korban berada di tempat miliknya dan meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi ketika pertama kali ditemukan luka yang dialami korban merupakan luka baru bukan luka lama;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya Anak Korban bersama dengan Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA sedang belajar kelompok kemudian mereka berkeliling dengan menggunakan sepeda motor dan terjadi kecelakaan tunggal di daerah Soka dan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN diduga menjatuhkan Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA dan Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA yang merupakan saudara kembarnya tidak terima dan teman – teman mereka lalu mengeroyok Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN;
- Bahwa saksi tidak menemukan adanya busa di jenasah Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN tetapi melihat ada bekas pendarahan di bagian telinga;
- Bahwa letak memar yang ada di jenasah Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN saat itu kebanyakan ada di bagian wajah dan bagian lengan;
- Bahwa saksi dapat menangkap para pelaku karena pada awalnya saksi dan tim melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa saja yang berada di lokasi kejadian pada saat itu dan selanjutnya saksi dan tim mengamankan mereka dan dari hasil interogasi ditemukan para pelaku sejumlah 11 (sebelas) orang pelaku penganiayaan yang terdiri dari 7 (tujuh) orang pelaku dewasa dan 4 (empat) orang pelaku anak tersebut;

Halaman 31 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan foto – foto penemuan jenazah Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN serta lokasi tempat ditemukannya jenazah tersebut;
- Bahwa laporan polisi dibuat di Polsek Kretek dan Para Terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya yang di malam itu bersama dengan Anak Korban sempat diamankan di Polsek Kretek tetapi tidak dilakukan penahanan di Polsek Kretek karena malam itu juga dibawa langsung ke Polres Bantul untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kecelakaan sepeda motor yang dialami oleh Anak Korban bersama Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA karena saat itu saksi tidak mengamankan Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA selaku yang lebih tahu penyebab kecelakaan tersebut;
- Bahwa dalam barang bukti yang disita tidak ada barang bukti berupa helm;
- Bahwa kecelakaan yang dialami oleh Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN bersama Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA tidak ditangani oleh pihak kepolisian baik di Polsek Kretek maupun di Polres Bantul;
- Bahwa kecelakaan yang dialami oleh Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN bersama Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA tersebut merupakan kecelakaan tunggal di daerah Soka, Seloharjo, Pundong, Bantul tidak jauh dari lokasi tempat penggergajian milik Saksi KARYATNO;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MUGIYAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan karena anak saksi yaitu Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN yang meninggal dunia diduga menjadi korban penganiayaan;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN meninggal dunia setelah mendapat kabar dari saudara sepupu saksi jika anak saksi mengalami kecelakaan dan berada di rumah, kemudian saksi pulang dan mendapati kondisi jika anak saksi telah meninggal dunia dan selanjutnya saksi mendapatkan informasi dari petugas kepolisian Polsek Kretek bahwa berdasarkan olah TKP

Halaman 32 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga anak saksi menjadi korban penganiayaan dan saat itu saksi menyetujui jenazah anak saksi diotopsi di Rumah Sakit Bhayangkara;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaan terhadap Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN secara langsung;
- Bahwa saksi tidak begitu memperhatikan luka yang ada di tubuh Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN karena saksi tidak kuat melihat jenazahnya, tetapi saksi sempat melihat setelah jenazah Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN disucikan di bagian mukanya ada bekas luka dan mukanya lebam-lebam;
- Bahwa setahu saksi awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar malam hari Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dijemput oleh Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA untuk mengerjakan tugas sekolah lalu saksi juga mendengar saat itu mereka terjatuh karena kecelakaan di Soka dengan posisi Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN yang di depan mengendarai sepeda motor. Lalu Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA yang merupakan saudara kembarnya tidak terima dan teman – teman mereka lalu mengeroyok Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sejak berada di rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang telah menganiaya Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN tetapi jumlah pelakunya ada 11 (sebelas) orang terdiri dari 7 (tujuh) orang pelaku dewasa dan 4 (empat) orang pelaku anak;
- Bahwa keluarga pelaku anak pernah datang ke rumah untuk meminta maaf;
- Bahwa yang menanggung biaya pemakaman Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN adalah dari saksi selaku keluarganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja peran dari para pelaku tetapi ada pelaku yang memukul menggunakan helm;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA pernah menjemput Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN;
- Bahwa setelah kejadian saksi sempat bertemu dengan Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA dan ketika itu kondisi Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA luka di bagian tangannya dan digips;
- Bahwa saksi belum pernah melihat kendaraan yang dikendarai oleh Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA dan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN ketika kecelakaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN jarang keluar untuk main di malam hari karena tidak memiliki sepeda motor dan saat itu dijemput oleh Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA karena mengerjakan tugas sekolah bersama;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi KARJANA SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini karena adanya peristiwa penemuan seorang anak laki-laki yang meninggal dunia yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 diketahui sekitar pukul 08.00 Wib di tempat pengergajian milik Saksi KARYATNO als SALAMON yang beralamatkan di Dsn. Kretek Rt 07 Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh keponakannya Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA dan temannya Saksi ALVIN EXCEL ADITYA untuk melihat kondisi teman Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA yang tertidur tidak bergerak di kamar tempat penggergajian Saksi KARYATNO Alias SALAMON. Selanjutnya saksi bersama dengan mereka menuju tempat penggergajian, dan disana saksi melihat seorang anak laki-laki yang berumur sekitar 16 (enam belas) tahun, tergeletak / terbujur dengan posisi kepala di arah utara dan kaki diselatan dan ditutup kain. Dan disaat itu anak itu dalam kondisi diam, kesemua matanya terpejam dan dikerubuti semut, selanjutnya saksi mencoba membangunkan anak itu, namun anak itu tetap terdiam dan sudah tidak bernafas, kemudian saksi mencoba meraba urat nadi ditangannya dan sudah tidak terasa denyut nadinya, akhirnya saksi menghubungi pihak Kepolisian Polsek Kretek;
- Bahwa saat itu Saksi KARYATNO Alias SALAMON belum mengetahui bahwa di tempatnya ada seorang anak yang meninggal dunia;
- Bahwa saat itu saksi hanya melihat luka lebam – lebam di muka anak tersebut dan kemudian mengetahui bahwa anak yang meninggal dunia tersebut adalah Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN;
- Bahwa ketika itu Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA tidak cerita apa – apa kepada saksi tetapi sebelumnya saksi mendengar dari Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA yang mengalami kecelakaan dan

Halaman 34 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka di bagian tangan saat bersama dengan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN;

- Bahwa Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA bisa mengetahui Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN berada di tempat penggajian tersebut karena sebelumnya Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA bersama dengan Saksi ALVIN EXCEL ADITYA berada di tempat penggajian dan menemukan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN tertidur disana tetapi tidak bangun-bangun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN bisa sampai berada di tempat penggajian tersebut tetapi setahu saksi sebelumnya ketika Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN bersama Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA mengalami kecelakaan sempat dibawa ke Rumah Sakit Elizabeth Bantul dan pulang nya Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA bersama dengan Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA pulang ke rumah sedangkan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN diantar pulang oleh Saksi ALVIN EXCEL ADITYA;
- Bahwa Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA dan Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA tidak cerita kepada saksi apa penyebab Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN meninggal dunia dan saksi juga tidak menanyakan hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab luka lebam atau memar yang di wajah Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN tersebut;
- Bahwa Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA mengalami luka di bagian tangan karena kecelakaan, bukan luka lebam atau memar;
- Bahwa kondisi pintu kamar di tempat penggajian tersebut dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa saksi tidak melihat ada bagian sepeda motor seperti slebor dan lainnya di lokasi tersebut;
- Bahwa kondisi jenazah Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN yang saksi lihat pada saat itu adalah terlentang membujur ke utara dengan kepala dekat dengan pintu dan bagian bawah jenazah diselimuti kasur tipis dan di dekat mata sudah dikerubungi oleh semut;
- Bahwa saat itu saksi sempat menanyakan kepada Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA apakah kenal dengan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dan dijawab tidak kenal;
- Bahwa saksi mau mendatangi tempat penggajian karena karena saat itu Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA mengatakan ada

Halaman 35 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak laki laki yang tidur di tempat penggajian tetapi tidak bangun – bangun;

- Bahwa saksi mengetahui dan dan membenarkan foto – foto penemuan jenazah Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN serta lokasi tempat ditemukannya jenazah Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian sebelum saksi menemukan jenazah Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN di tempat penggajian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi KARYATNO Alias SALAMON, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini karena adanya peristiwa penemuan seorang anak laki-laki yang meninggal dunia yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 diketahui sekitar pukul 08.00 Wib di tempat penggajian milik saksi yang beralamatkan di Dsn. Kretek Rt 07 Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul;

- Bahwa kemudian saksi mengetahui anak yang meninggal dunia tersebut adalah Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN bisa berada di tempat penggajian kayu tersebut;

- Bahwa pintu di tempat penggajian milik saksi tersebut selalu terbuka dan biasanya di siang hari tempat tersebut untuk istirahat orang – orang yang bekerja dengan saksi;

- Bahwa saat itu saksi diberitahu oleh anaknya Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA dan Saksi KARJANA bahwa ada seorang anak laki laki yang ditemukan meninggal dunia di tempat penggajian kayu milik saksi tersebut dan selanjutnya saksi datang untuk melihat dan ternyata benar;

- Bahwa pada saat itu saksi hanya melihat Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dari luar pintu dan tidak melihat adanya luka – luka tetapi melihat di sekitar mata Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sudah dirubung oleh semut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang membuat Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN meninggal dunia saat itu;
- Bahwa saat itu yang bersama dengan saksi di lokasi kejadian adalah Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA, Saksi ALVIN EXCEL ADITYA, Saksi KARJANA dan ketika sudah banyak orang datang ke lokasi lalu saksi menyuruh Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA untuk lapor ke Polsek Kretek;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat pengggajian tersebut sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa saat di Rumah Sakit Elizabeth Ganjuran saksi sempat bertemu dengan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN;
- Bahwa saksi tidak melihat ada memar pada wajah Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN saat di rumah sakit dan saksi juga tidak begitu memperhatikan kondisi dari Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN karena saat itu saksi fokus kepada Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan foto – foto penemuan jenazah Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN serta lokasi tempat ditemukannya jenazah tersebut;
- Bahwa saksi baru pertama kali melihat Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN main di tempat pengggajian milik saksi;
- Bahwa setahu saksi Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA tidak memiliki musuh dan tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa jam kerja karyawan yang bekerja di tempat pengggajian milik saksi tersebut dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- Bahwa tempat pengggajian milik saksi tersebut sering saksi cek tiap harinya kecuali di malam minggu;
- Bahwa saksi tidak tahu jika saat itu Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA pergi bersama dengan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN, karena saat itu Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA hanya ijin kepada saksi mau pergi untuk mengerjakan tugas sekolahnya tetapi tidak bilang bersama dengan siapa;
- Bahwa ketika itu Saksi ADEX OCHI SAPUTRA saat itu mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 37 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi ALVIN EXCEL ADITYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini saksi dihubungi oleh Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA bahwa Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA mengalami kecelakaan lalu saksi datang ke tempat pengggajian milik Saksi KARYATNO alias SALAMON yang beralamatkan di Dsn. Kretek Rt 07 Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul dan disana saksi dimintai tolong untuk mengantarkan Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA bersama Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN ke Rumah Sakit Elizabeth Gajuran lalu saksi mengantarkan mereka dengan menggunakan mobil saksi dan disana saksi mengurus pembayaran dan bertemu dengan Saksi KARYATNO kemudian saksi sempat melihat Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dipukul oleh para pelaku tetapi hanya sebentar dan selanjutnya saksi mengantarkan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN ke tempat pengggajian sedangkan Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA diantar pulang oleh keluarganya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dan baru kenal ketika itu;
- Bahwa saksi sejak awal telah mengenal Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA dan Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA meski belum lama;
- Bahwa saksi mengantarkan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN ke tempat pengggajian kayu dan tidak ke rumahnya karena saksi tidak kenal dengannya dan tidak tahu rumahnya dimana sehingga saksi turunkan lagi Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN di tempat pengggajian, karena saksi juga mengantarnya dari sana dan posisi saksi saat itu sudah mengantuk dan ada janji mau lari pagi;
- Bahwa saksi tidak melihat kendaraan yang digunakan oleh Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA bersama Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN saat kecelakaan;
- Bahwa saksi tidak melihat luka – luka pada Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN saat itu karena yang mengurus di rumah sakit adalah Saksi FIMELDHA MUTIA SYARLA, sedangkan saksi fokus mengurus Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA tetapi ketika Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN masuk mobil untuk saksi antar

Halaman 38 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali, saksi melihat Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN berjalan dalam keadaan sakit dan di bagian kakinya diperban;

- Bahwa saksi tidak melihat luka – luka atau memar di wajah atau bagian tubuh lain dari Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN selain perban di bagian jempol kakinya;

- Bahwa Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN tidak mengeluh sakit ketika berada di dalam mobil ketika saksi antar dari rumah sakit;

- Bahwa saksi tidak turun dari mobil ketika mengantarkan kembali Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN ke tempat penggajian;

- Bahwa saksi mengantarkan kembali Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN ke tempat penggajian sekitar pukul 02.00 WIB dini hari;

- Bahwa Saksi FIMELDHA MUTIA SYARLA saat itu juga ikut turun ke tempat penggajian karena membawa motor sendiri;

- Bahwa dari pelaku yang saksi kenal tidak ada yang pernah bercerita tentang apa yang mereka lakukan terhadap Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebelum meninggal dunia;

- Bahwa saksi menemukan dan mengetahui Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN meninggal dunia awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober sekitar pukul 06.00 WIB sewaktu lari pagi saksi dihubungi oleh Saksi KARYATNO Alias SALAMON yang intinya menyuruh saksi datang ke rumahnya karena dia mau mengucapkan terimakasih kepada saksi, karena sebelumnya telah mengantarkan Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA ke Rumah Sakit setelah mengalami kecelakaan sepeda motor. Selanjutnya ketika saksi datang ke rumah Saksi KARYATNO Alias SALAMON, disana saksi ditanyai mengenai keberadaan kunci sepeda motor yang digunakan dalam kecelakaan tersebut. Lalu saksi bersama dengan Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA mencari kunci sepeda motor di tempat penggajian milik Saksi KARYATNO, sesampainya di sana saksi dengan Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA mencari kunci sepeda motor tersebut namun tidak ketemu, lalu saksi membuka pintu kamar di penggajian dan saksi melihat Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN posisinya tertidur dan kemudian Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA mengajak saksi pulang. Sesampainya di rumah kami bertemu dengan Saksi KARJANA lalu kami memberitahukan jika di kamar penggajian ada seorang



anak yang dikerumuni semut. Sesudah itu saksi bersama dengan Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA dan Saksi KARJANA langsung menuju ke penggergajian untuk melihat atau mengecek Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN, dan saat dicek oleh Saksi KARJANA yang masuk ternyata Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sudah tidak benafas atau sudah meninggal dunia;

- Bahwa setahu saksi yang melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN saat di Rumah Sakit Elizabeth Ganjuran antara lain Terdakwa I OSKAR MAYLANO, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA;

- Bahwa cara pelaku ketika melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN saat di Rumah Sakit Elizabeth Ganjuran adalah Terdakwa I OSKAR MAYLANO mendengkul Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN namun saksi tidak tahu berapa kali, Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Alias ZAKI mendengkul Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN, namun saksi tidak tahu berapa kali, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA mendengkul dan memukul Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN, namun tidak tahu berapa kali;

- Bahwa saat pelaku melakukan penganiayaan dengan cara memukul dan mendengkul mengenai Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN;

- Bahwa saksi tidak melihat ketika Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN diseret atau ditarik keluar mobil dan dipukuli ketika di tempat penggergajian karena saksi fokus memutar mobil;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan perban di punggung Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN;

- Bahwa saksi mencari kunci sepeda motor Vario tersebut bersama Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA di tempat penggergajian karena disuruh oleh Saksi KARYATNO Alias SALAMON;

- Bahwa jarak antara rumah sakit dengan tempat penggergajian lumayan jauh;

- Bahwa yang berada di mobil saksi ketika mengantarkan kembali Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dari rumah sakit ke tempat penggergajian antara lain saksi sendiri, Saksi FIMELDHA MUTIA SYARLA, Terdakwa I OSKAR MAYLANO, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA dan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sempat melihat kondisi Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebelum diantar ke rumah sakit karena saksi fokus dengan Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA, tetapi ketika sampai di rumah sakit saksi melihat Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN bisa berjalan sendiri tanpa dipapah maupun menggunakan alat bantuan keluar dari mobil saksi dan selanjutnya periksa sendiri di bagian UGD;
- Bahwa saksi mengantarkan Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA dengan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN ke rumah sakit dari tempat penggajian bukan dari lokasi kecelakaan karena setelah kecelakaan mereka masih bisa membawa sepeda motornya sampai ke tempat penggajian;
- Bahwa ketika saksi datang ke tempat penggajian untuk mengantar Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA dengan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN ke rumah sakit, teman – teman lainnya sudah berada di tempat penggajian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan foto – foto penemuan jenazah Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN serta lokasi tempat ditemukannya jenazah tersebut;
- Bahwa Saksi FIMELDHA MUTIA SYARLA saat itu juga ikut mengantarkan Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA dengan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN ke rumah sakit dari tempat penggajian;
- Bahwa Saksi FIMELDHA MUTIA SYARLA saat itu juga ikut mengantarkan Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA dengan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN ke rumah sakit dari tempat penggajian karena memang dia sudah ada di tempat penggajian sebelum saksi sampai di sana;
- Bahwa setahu saksi Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN tidak mengeluh kesakitan setelah dianiaya di rumah sakit;
- Bahwa setahu saksi tidak ada perdebatan sebelum saksi mengantarkan Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA dengan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN ke rumah sakit dari tempat penggajian;
- Bahwa jarak ketika saksi melihat Terdakwa I OSKAR MAYLANO, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Alias ZAKI memukul dan mendengkul Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN ketika di rumah sakit adalah sekitar 6

Halaman 41 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam) meter sampai 8 (delapan) meter dan pandangan saksi tidak terhalang apapun dan keadaan di sana terang dan jelas;

- Bahwa saksi tidak melihat ketika Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN ditarik keluar dari mobil meskipun keadaan di tempat penggejarian tersebut dalam keadaan terang dan jelas, karena saksi fokus untuk memutar mobil;

- Bahwa saksi tidak sempat meleraikan ketika melihat Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dipukuli oleh beberapa pelaku karena kejadiannya hanya sebentar;

- Bahwa jarak Terdakwa I OSKAR MAYLANO, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Alias ZAKI dengan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN ketika melakukan pemukulan dekat sekali;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa I OSKAR MAYLANO, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Alias ZAKI ketika melakukan pemukulan terhadap Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dengan menggunakan suatu alat atau tidak;

- Bahwa saksi tidak melihat Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN mengeluarkan darah ketika dipukuli di rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Anak Saksi GUNAWAN WICAKSONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Anak Saksi ketahui dalam perkara ini awalnya mendapat WA dari Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA yang menyampaikan jika Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA yang merupakan saudara kembarnya, mengalami kecelakaan, karena Anak Saksi dengan Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA berteman maka selanjutnya Anak Saksi datang menemui Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA di tempat penggejarian milik ayahnya yaitu Saksi KARYATNO alias SALAMON, dan selanjutnya Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA dibawa ke Rumah Sakit Elisabeth Ganjuran bersama dengan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN untuk diperiksa, sehingga Anak Saksi pulang ke rumah. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 Wib Anak Saksi di WA oleh Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA mengabarkan jika Anak Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADEX OCHI SAPUTRA sudah pulang ke tempat penggajian dari rumah sakit kemudian Anak Saksi datang lagi ke tempat penggajian, dan di tempat tersebut Anak Saksi melihat Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dikeroyok/ dipukuli oleh para pelaku antara lain Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA, Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA, Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA, Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA dan Anak Saksi DHENYS ADITIA KURNIAWAN;

- Bahwa ketika itu Anak Saksi melihat Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA melakukan pemukulan ke punggung kanan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA dengan tangan kanan melakukan pemukulan ke punggung kiri Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 1 (satu) kali, Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA dengan tangan kanan melakukan pemukulan ke punggung kanan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA dengan tangan kanan melakukan pemukulan ke punggung kanan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Anak Saksi DHENYS ADITIA KURNIAWAN memukul dengan tangan kanan terbuka ke punggung kanan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui penyebab Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sampai dipukuli oleh para pelaku;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui para pelaku dalam keadaan mabuk atau tidak pada saat itu;

- Bahwa pada saat Anak Saksi melihat Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dipukuli oleh para pelaku, Anak Saksi sempat meleraikan namun kewalahan sehingga tidak berhasil meleraikan;

- Bahwa karena dipukuli oleh para pelaku, Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN mengalami jatuh dan luka di bagian tangan dan badan;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui adanya luka di bagian wajah Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN;

- Bahwa setahu Anak Saksi, Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN setelah mengalami kecelakaan berada di tempat penggajian milik Saksi KARYATNO Alias SALAMON lalu dibawa ke rumah sakit dan kembali lagi ke tempat penggajian tersebut;

Halaman 43 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN ditemukan meninggal keesokan harinya di tempat penggajian;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN ditinggalkan di tempat penggajian tersebut karena setelah Saksi ARDHANA CAKRA ANTROLIN datang ke tempat penggajian lalu Anak Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa sebelum Anak Saksi pulang ke rumah, Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN saat itu masih bisa berjalan dengan normal;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui bahwa Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN tidur dan diselimuti di tempat penggajian tersebut;
- Bahwa Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN adalah teman dari Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA;
- Bahwa pada Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA terdapat luka di bagian kaki dan tangannya dan kemudian saksi mengetahui bahwa luka tersebut diakibatkan karena jatuh kecelakaan ketika menaiki sepeda motor bersama dengan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN;
- Bahwa ketika Anak Saksi datang ke tempat penggajian setelah menerima WA dari Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA di sana sudah ada sekitar 5 (lima) orang termasuk Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN yang saat itu sedang tiduran di dalam kamar tempat penggajian tersebut sebelum pergi ke rumah sakit;
- Bahwa Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dipukuli oleh beberapa pelaku di luar tempat penggajian;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa I OSKAR MAYLANO melakukan pemukulan terhadap Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Alias ZAKI memukul Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 1 (satu) kali lalu Anak Saksi sempat menarik dan memegang Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Alias ZAKI karena kasihan dengan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa III FITO NUR ALFIANSYAH juga berada disana tetapi tidak tahu apakah melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN atau tidak;

Halaman 44 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa VI DIKI PAMULYA juga berada disana tetapi tidak tahu apakah melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN atau tidak;
- Bahwa Anak Saksi tidak meminta pertolongan kepada orang lain ketika mengetahui Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dikeroyok oleh para pelaku karena takut dengan para pelaku;
- Bahwa Anak Saksi melihat Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dibawa ke tempat lain dengan menggunakan sepeda motor ketika Saksi ARDHANA CAKRA ANTROLIN datang ke tempat penggajian, Anak Saksi melihat Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dibawa ke tempat lain dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi ARDHANA CAKRA ANTROLIN ke rumah Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA karena saat itu Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA bilang agar Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dibawa ke rumahnya, tetapi Anak Saksi tidak tahu untuk apa dia dibawa;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN meninggal dunia berdasarkan informasi dari ibu Anak Saksi ketika sedang PKL dan setelah itu Anak Saksi mengecek melalui handphone menanyakan kabar tersebut;
- Bahwa Anak Saksi terburu-buru datang ke tempat penggajian karena kasihan dengan Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA yang jatuh kecelakaan dan disana Anak Saksi sempat bertemu dengan Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA sebelum dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa tempat penggajian tersebut memang sering digunakan untuk nongkrong bersama, sebelumnya Anak Saksi pernah melihat beberapa kali Para Terdakwa nongkrong di tempat penggajian tersebut;
- Bahwa Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN tidak melakukan perlawanan ketika dipukul atau ditendang oleh para pelaku dan hanya diam saja tidak meminta tolong juga;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui penyebab Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dipukul atau ditendang oleh para pelaku;
- Bahwa jarak antara tempat penggajian tersebut dengan rumah Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA sekitar 50 (lima puluh) meter;

Halaman 45 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika itu Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA tidak bercerita mengenai penyebab terjadinya kecelakaan tersebut dan bersama dengan siapa ketika kecelakaan, saat itu Anak Saksi tidak sempat ngobrol karena Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA mau dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui penyebab kecelakaan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa I OSKAR MAYLANO, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA, Terdakwa III FITO NUR ALFIANSYAH, Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA, Terdakwa VI DIKI PAMULYA, Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA Bin DALHARI sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun sedangkan dengan Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Alias ZAKI, saksi hanya sebatas tahu tetapi tidak begitu kenal;
- Bahwa ketika itu Anak Saksi tidak melihat dan mengetahui ada luka di kepala Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA;
- Bahwa Anak Saksi sempat melihat sepeda motor Honda Vario 160 yang digunakan oleh Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA dan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN ketika terjadi kecelakaan dan kondisinya ringsek di bagian depan;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA dan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN mengenakan helm atau tidak ketika terjadi kecelakaan;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah terjadi percekocokan terlebih dahulu sebelum Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dikeroyok, karena ketika Anak Saksi datang lagi ke tempat pengggergajian tersebut Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sudah dalam keadaan dipukuli oleh para pelaku;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sempat diseret oleh para pelaku dari mobil;
- Bahwa Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN ketika dipukuli dalam keadaan bebas tidak dipegangi dan tidak dalam keadaan terikat;
- Bahwa para pelaku ketika melakukan pemukulan terhadap Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN menggunakan tangan kosong;
- Bahwa para pelaku ketika melakukan pemukulan terhadap Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN tidak dengan ancaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku ketika melakukan pemukulan terhadap Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN menggunakan tenaga yang sedang;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi FIMELDHA MUTIA SYARIA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini karena telah terjadi pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di tempat pengggajian kayu di Dsn. Kretek Rt 07 Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul;
- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan tersebut antara lain Terdakwa I OSKAR MAYLANO, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA, Terdakwa III FITO NUR ALFIANSYAH, Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Alias ZAKI, Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA, Terdakwa VI DIKI PAMULYA, Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA serta Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA, Anak Saksi FIO QUSNA ABI MUSA, Anak Saksi DHIYAS YANUALRETTA dan Anak Saksi DHENYS ADITIA KURNIAWAN;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengeroyokan tersebut karena saat itu saksi berada di lokasi kejadian, saksi berada di tempat pengggajian tersebut karena malam minggu dan saat itu saksi sedang nongkrong di sana;
- Bahwa letak tempat pengggajian tersebut masih satu desa dengan rumah saksi dan jaraknya tidak terlalu jauh;
- Bahwa ketika itu saksi sedang nongkrong bersama dengan teman lainnya termasuk Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN serta Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA, kemudian mereka berdua pamit keluar untuk membeli rokok dan tiba – tiba mereka pulang sudah dalam keadaan habis jatuh dan saat itu saksi melihat di tubuh Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN ada luka di bagian punggung, siku tangan serta kaki lalu Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA mengalami luka di bagian kepala, selanjutnya saksi membantu mereka membersihkan luka – luka yang mereka alami;

Halaman 47 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN serta Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA dalam keadaan ringsek di bagian depan;
- Bahwa Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN serta Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA tidak bercerita penyebab kecelakaan tersebut dan hanya diam sambil tiduran;
- Bahwa kemudian datang Saksi ALVIN EXCEL ADITYA, Anak Saksi GUNAWAN WICAKSONO, Anak Saksi YUDHISTIRA HADI SIYONO serta Anak Saksi DHENYS ADITIA KURNIAWAN ke tempat pengggajian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa tiba – tiba Saksi ALVIN EXCEL ADITYA, Anak Saksi GUNAWAN WICAKSONO, Anak Saksi YUDHISTIRA HADI SIYONO serta Anak Saksi DHENYS ADITIA KURNIAWAN datang ke tempat pengggajian tetapi saat itu saksi melihat Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA yang sudah berada disana sedang bermain dengan handphonenya;
- Bahwa kemudian Saksi ALVIN EXCEL ADITYA, Anak Saksi GUNAWAN WICAKSONO, Anak Saksi YUDHISTIRA HADI SIYONO serta Anak Saksi DHENYS ADITIA KURNIAWAN beserta yang lainnya membantu membersihkan luka – luka yang dialami oleh Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN serta Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA sampai akhirnya mereka dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa yang pergi ke rumah sakit Elizabeth Ganjuran adalah saksi, Saksi ALVIN EXCEL ADITYA, Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA dan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN serta Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA;
- Bahwa ketika di Rumah Sakit Elizabeth Ganjuran, datang Terdakwa I OSKAR MAYLANO, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA, dan Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Alias ZAKI;
- Bahwa kemudian ketika bertemu dengan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA bertanya kepada Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN kenapa bisa terjadi kecelakaan tetapi Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN menjawab secara berbelit – belit, kemudian Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA memukul Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai pundak, lalu Terdakwa I OSKAR MAYLANO mendengkul Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN

Halaman 48 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl



ketika sedang duduk sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Alias ZAKI memukul Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung belakang sebelah kiri, sedangkan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN tidak meminta ampun ketika dipukuli oleh para pelaku;

- Bahwa kemudian saksi mengurus biaya rumah sakit dan uangnya ditalangi dulu oleh Saksi ALVIN EXCEL ADITYA, setelah itu tidak ada pemukulan lagi terhadap Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN ketika di Rumah Sakit Elizabeth Gajuran dan selanjutnya Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA dibawa pulang oleh orang tuanya dan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN kembali lagi ke tempat pengggajian bersama dengan saksi, Saksi ALVIN EXCEL ADITYA, Terdakwa I OSKAR MAYLANO, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA;

- Bahwa tidak ada pemukulan terhadap Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN ketika berada di dalam mobil dalam perjalanan ke tempat pengggajian, yang terjadi hanya Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN ditanya kembali tentang kecelakaan tersebut namun Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN menjawab dengan berbelit belit;

- Bahwa Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN ketika sampai di tempat pengggajian turun sendiri;

- Bahwa ketika sampai di tempat pengggajian Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dikeroyok oleh Terdakwa I OSKAR MAYLANO, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA, Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Alias ZAKI, dan Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA Bin DALHARI, ketika dikeroyok Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN tersebut tidak sampai jatuh dan selanjutnya duduk di kayu;

- Bahwa ketika Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sedang duduk di kayu, Terdakwa I OSKAR MAYLANO, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA, Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Alias ZAKI, dan Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA menghampiri dan menanyai Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN, karena jawabannya berbelit – belit mereka kemudian mengeroyok kembali Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dan saat itu Terdakwa III FITO NUR ALFIANSYAH, Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA, dan Terdakwa VI DIKI PAMULYA juga ikut mengeroyok Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN;

Halaman 49 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali para pelaku memukuli Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN saat itu;
- Bahwa Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN tidak melakukan perlawanan dan tidak meminta tolong serta tidak berteriak kesakitan ketika dipukuli oleh para pelaku dan hanya diam saja;
- Bahwa pemukulan terhadap Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN tersebut berhenti karena saksi sempat meleraikan mereka;
- Bahwa setelah pemukulan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN masih bisa berdiri dan saksi tidak melihat ada luka – luka di bagian muka Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN;
- Bahwa kemudian Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dibawa ke rumah Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA oleh Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA, Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Alias ZAKI, Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA dan Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA menggunakan sepeda motor, tetapi saksi tidak tahu apa yang dilakukan terhadap Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN di sana;
- Bahwa setelah dari rumah Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA kemudian Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dibawa kembali ke tempat penggejarian, tetapi saksi tidak mengetahui secara langsung dan hanya diberitahu karena saat itu saksi sedang pergi bersama Terdakwa III FITO NUR ALFIANSYAH untuk membeli bensin;
- Bahwa setelah itu saksi diberitahu bahwa Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dari tempat penggejarian dibawa lagi oleh Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA, Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Alias ZAKI, dan Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA ke Watu Lumbung, tetapi saksi tidak tahu apa yang dilakukan terhadap Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN di sana;
- Bahwa setelah dari Watu Lumbung Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dibawa kembali ke tempat penggejarian saat menjelang subuh, saksi melihat Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN tetapi hanya sekilas karena posisi wajahnya menunduk sehingga saksi tidak bisa melihat apakah ada luka di wajahnya atau tidak;
- Bahwa saksi pergi dari tempat penggejarian setelah subuh;
- Bahwa tidak ada orang yang berada bersama dengan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN setelah subuh di tempat penggejarian karena saat itu saksi dan teman – teman pulang ke

Halaman 50 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah dan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN ketika ditawarkan untuk diantar tidak mau dan bilang ingin tidur di tempat penggergajian tersebut;

- Bahwa setelah itu saksi dikabari bahwa Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA kenal dengan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN;
- Bahwa saksi baru mengenal Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN pada saat itu;
- Bahwa ketika kejadian tersebut tidak ada yang minum minuman keras;
- Bahwa saksi diberitahu bahwa pada saat itu kecelakaan motor terjadi karena Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA dengan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN jatuh sendiri ketika mengendarai sepeda motor dengan posisi yang di depan adalah Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN;
- Bahwa saksi melihat ketika Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN memberikan barang berupa pil kepada Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA sebelum pergi dan mengalami kecelakaan;
- Bahwa saksi datang ke tempat penggergajian untuk main dan nongkrong sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa pil yang diberikan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN kepada Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA saat itu hanya separuhnya saja dan langsung diminum oleh Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA sedangkan separuhnya lagi juga diminum oleh Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk membawa Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN ke rumah Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA saat itu adalah sepeda motor milik Terdakwa I OSKAR MAYLANO dan sepeda motor milik Saksi ARDHANA CAKRA ANTROLIN;
- Bahwa setahu saksi Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sejak dari rumah sakit sudah seperti orang bingung dan setelah dibawa ke Watu Lumbung, Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN selalu menundukkan kepala tetapi masih bisa berjalan sendiri;
- Bahwa saksi tidak melihat ada luka di bagian wajah atau kepala Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN;

Halaman 51 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sempat mengecek Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN ketika berada di dalam kamar tempat pengggajian tersebut;
- Bahwa ketika itu Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN ditanya mengapa bisa jatuh dan kecelakaan akan tetapi Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN menjawabnya secara berbelit – belit dan seperti orang bingung dan membuat Para Terdakwa marah dan mulai mengeroyok Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN;
- Bahwa setahu saksi Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN tidak diselimuti di kamar tempat pengggajian dan yang dimaksud dengan selimut itu adalah kasur tipis seperti karpet yang berada di dalam kamar tersebut;
- Bahwa para pelaku memukul dengan tangan kosong dengan kondisi tangan mengepal, pada waktu di rumah sakit para pelaku memukul biasa tetapi ketika di tempat pengggajian para pelaku memukul Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dengan agak keras;
- Bahwa setahu saksi yang mendengkul Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN adalah Terdakwa I OSKAR MAYLANO;
- Bahwa Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN tidak melakukan perlawanan ketika dipukuli oleh para pelaku dan saat itu Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN tangannya tidak dikeang dan dalam keadaan bebas;
- Bahwa yang menawarkan akan mengantar pulang Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN adalah Terdakwa I OSKAR MAYLANO dan Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA akan tetapi Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN tidak mau dan ingin tidur di tempat pengggajian karena sudah lama tidak tidur di sana;
- Bahwa saksi membersihkan luka yang dialami oleh Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN serta Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA dengan menggunakan kasa dan air yang dibeli oleh Terdakwa III FITO NUR ALFIANSYAH;
- Bahwa yang terluka sampai mengeluarkan darah adalah Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA yang terluka di bagian kepala;
- Bahwa setahu saksi Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dalam kecelakaan tersebut mengalami luka lecet – lecet dan di kepalanya tidak mengalami luka;

Halaman 52 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl



- Bahwa setelah pengeroyokan di rumah sakit, saksi lalu bercerita kepada yang berada di rumah sakit bahwa Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN memberikan pil kepada Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA sebelum kecelakaan tersebut;
- Bahwa saat mengetahui Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dikeroyok para pelaku, saksi tidak sempat minta tolong karena panik;
- Bahwa tempat penggergajian tersebut sering digunakan untuk nongkrong pada malam hari sedangkan di siang hari digunakan untuk kerja menggergaji kayu;
- Bahwa tidak ada peristiwa Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN diseret keluar dari mobil karena Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN saat itu turun sendiri dari mobil;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pelaku yang memukul Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dengan menggunakan helm dan semua menggunakan tangan kosong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut karena ketika di rumah sakit saksi memberitahukan kepada Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA dan teman-teman jika Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN selain memberikan pil kepada Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA juga memberikan minuman keras kepada Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA. Kemudian terhadap keberatan dari Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA tersebut, saksi membenarkan sebagian bahwa saksi memberitahukan jika Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN selain memberikan pil kepada Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA juga memberikan minuman kepada Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA tetapi bukan minuman keras hanya minuman air putih biasa;

8. Saksi ARDHANA CAKRA ANTROLIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 Wib, setelah membeli rokok dan kopi, saksi mampir di tempat penggergajian kayu milik orang tuanya Saksi KARYATNO alias SALAMON, dan ternyata di tempat tersebut sudah ada banyak orang berkumpul, dan saksi melihat Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN duduk di atas sepeda motor dengan dikerubuti oleh Para Terdakwa dan yang lainnya. Tetapi saksi tidak begitu memperhatikan karena saksi asyik mengobrol dengan Saksi PRISKA AGUNG DUMADI. Selanjutnya Terdakwa II BRYAN KURNIA



SAPUTRA meminjam sepeda motor saksi dengan maksud membawa Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN ke rumah Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA. Karena saksi takut sepeda motor saksi akan digunakan untuk hal tidak baik maka saksi ikut dan selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA, Terdakwa I OSKAR MAYLANO, Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Alias ZAKI, dan Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA memboncengkan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor menuju ke rumahnya Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terjadi pemukulan terhadap Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dalam perjalanan menuju ke rumah Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA karena saksi tidak satu motor dengannya;

- Bahwa ketika sampai di rumah Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA di sana orang tua Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA sempat menginterogasi Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN di teras joglo rumah tersebut tetapi jawabannya berbelit – belit, dan saksi saat itu duduk di atas sepeda motor. Saksi lalu melihat Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA menyuruh Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN mengaku jika dirinya memberi pil kepada Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA namun Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN tidak mengaku, setelah itu Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA sempat menendang Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN namun saksi tidak tahu kena di bagian mana dan orang tua Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA meleraikan, setelah itu Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sempat tidur agak lama di pendopo rumahnya Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA, setelah itu orang tua Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA menyuruh kami untuk kembali di tempat pengggajian kayu, lalu kami kembali ke tempat pengggajian tersebut;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dibawa ke arah Watu Lumbung tetapi saksi tidak ikut karena saksi pulang untuk mengembalikan sepeda motor;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dibawa kemana dari Watu Lumbung dan kapan sampai di tempat pengggajian karena ketika saksi kembali lagi ke tempat pengggajian disana sudah ada Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN yang sedang tertidur;

Halaman 54 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi kembali ke tempat penggergajian tersebut tidak ada pemukulan terhadap Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN;
- Bahwa yang pulang lebih dulu dari tempat penggergajian adalah Saksi FIMELDHA MUTIA SYARLA sedangkan saksi saat itu masih bersama dengan Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA dan Anak Saksi DHIYAS YANUALRETTA yang sedang bermain live Tiktok dan saksi sempat melihat Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN tidur sendirian di dalam kamar tempat penggergajian tersebut dan tidak berselimut;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA dan Anak Saksi DHIYAS YANUALRETTA memukul Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN;
- Bahwa setelah itu diberitahu oleh Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA bahwa Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi sebelum pulang sempat melihat ada luka memar di pipi kanan akibat benda tumpul dan selain itu tidak melihat luka lainnya;
- Bahwa setahu saksi ketika Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN setelah dibawa dari Watu Lumbung masih bisa berjalan sendiri;
- Bahwa Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN ketika dibawa ke rumah Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA diboncengkan oleh Terdakwa I OSKAR MAYLANO dan Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Alias ZAKI, sedangkan ketika kembali ke tempat penggergajian Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN diboncengkan oleh saksi dengan Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA;
- Bahwa saksi tidak melihat kondisi ketika Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN turun dari mobil setelah dari rumah sakit karena ketika sampai di tempat penggergajian posisi Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sudah berada di atas sepeda motor dan dikelilingi oleh banyak orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I OSKAR MAYLANO menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut karena ketika di rumah Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN tidak ditendang oleh Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA tetapi Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA hanya mendorong menggunakan kaki

Halaman 55 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa I OSKAR MAYLANO juga mendorong Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN menggunakan tangan. Kemudian terhadap keberatan dari Terdakwa I OSKAR MAYLANO tersebut, saksi membenarkan keberatan tersebut;

9. Saksi PRISKA AGUNG DUMADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini karena telah terjadi pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di tempat pengggergajian kayu di Dsn. Kretek Rt 07 Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul;
- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan tersebut antara lain Terdakwa I OSKAR MAYLANO, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA, Terdakwa III FITO NUR ALFIANSYAH, Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Alias ZAKI, Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA, Terdakwa VI DIKI PAMULYA, Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA serta Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA, Anak Saksi FIO QUSNA ABI MUSA, Anak Saksi DHIYAS YANUALRETTA dan Anak Saksi DHENYS ADITIA KURNIAWAN;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pengeroyokan awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar jam 00.15 Wib, saksi dihubungi oleh Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA yang memberitahukan jika saudara kembarnya yakni Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA mengalami kecelakaan dan dibawa ke Rumah Sakit Elizabeth Ganjuran. Selanjutnya saksi pergi ke tempat pengggergajian dan mengajak Terdakwa VI DIKI PAMULYA untuk ke rumah sakit. Dan di rumah sakit saksi bertemu dengan Saksi FIMELDHA MUTIA SYARLA, Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA, Terdakwa III FITO NUR ALFIANSYAH Bin JUNAIIDI dan Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA Bin DALHARI. Setelah itu Terdakwa I OSKAR MAYLANO, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA, dan Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Alias ZAKI juga datang ke rumah sakit. Kemudian saksi agak menjauh dari mereka sekitar 10 (sepuluh) meter dan dari sana saksi melihat terjadi pengeroyokan terhadap Anak Korban RENDY SURYA IRAWANI;

Halaman 56 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa I OSKAR MAYLANO, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA, dan Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Alias ZAKI mengintrograsi Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN di depan RS Elisabeth Ganjuran. Dan dari jarak saksi sekitar 10 (sepuluh) meter, saksi melihat Terdakwa I OSKAR MAYLANO, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA, dan Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Alias ZAKI melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dan setelah itu Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dibawa ke bawah pohon namun ketika di bawah pohon saksi tidak memperhatikannya;
- Bahwa pada saat saksi melihat pengeroyokan di depan rumah sakit tersebut penerangan di jalan dalam keadaan terang dan pandangan saksi agak terhalang tetapi saksi melihat jelas pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I OSKAR MAYLANO, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA, dan Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Alias ZAKI melakukan penganiayaan dengan cara memukul Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dan selain itu juga ada yang mendengkul Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN ketika dia duduk di trotoar namun berapa kali saksi tidak menghitungnya;
- Bahwa setelah terjadi pengeroyokan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN ikut di mobil Saksi ALVIN EXCEL ADITYA keluar dari rumah sakit sedangkan saksi bersama Terdakwa VI DIKI PAMULYA ingin melihat lokasi kecelakaan terlebih dahulu di daerah Soka, Seloharjo, Pundong, Bantul dan di sana kami sempat mengambil pecahan dek – dek sepeda motor dan kami bawa ke tempat pengggajian;
- Bahwa sesampai di tempat pengggajian saksi melihat sudah ada banyak orang yang mengerumuni Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dan saksi melihat Terdakwa I OSKAR MAYLANO, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA, Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Alias ZAKI dan Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA melakukan pemukulan terhadap Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN tetapi saksi tidak mengetahui pemukulannya seperti apa karena saat itu saksi mencari kunci sepeda motor Terdakwa VI DIKI PAMULYA;

Halaman 57 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa VI DIKI PAMULYA melakukan pemukulan karena saat itu saksi mencari kunci sepeda motor Terdakwa VI DIKI PAMULYA tetapi tidak ketemu;
- Bahwa kemudian saksi melihat Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dibawa ke rumah Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA oleh Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA, Terdakwa I OSKAR MAYLANO, Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Alias ZAKI, Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA serta Saksi ARDHANA CAKRA ANTROLIN tetapi saksi tidak ikut mereka ke sana sehingga saksi tidak mengetahui apa yang terjadi di rumah Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA saat itu;
- Bahwa kemudian Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dari rumah Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA dibawa kembali ke tempat pengggajian, saat itu saksi pergi mencari rokok dan ketika kembali ke tempat pengggajian saksi diberitahu bahwa Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dibawa ke atas ke arah Watu Lumbung dan saat itu saksi melihat Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sedang dibawa turun dari atas;
- Bahwa saksi tidak melihat ada luka di Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN ketika dia dibawa turun dari atas dan selanjutnya Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dibawa masuk ke dalam kamar tempat pengggajian tersebut dan saksi bersama Terdakwa VI DIKI PAMULYA pulang ke rumah setelah adzan subuh;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan terakhir Anak Korban adalah ketika pulang ke rumah sekitar pukul 10.00 Wib saksi diberitahu ibu saksi bahwa ada orang yang meninggal di tempat pengggajian tersebut dan saksi sudah menduga bahwa Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN yang meninggal dunia dan selanjutnya saksi diberitahu Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA untuk datang ke Polsek Kretek untuk dimintai keterangan oleh petugas;
- Bahwa terakhir saksi melihat Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN pada subuh hari itu, saksi tidak melihat luka pada Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN ketika terakhir melihatnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN memberikan pil kepada Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA sebelum kecelakaan tersebut terjadi;

Halaman 58 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl



- Bahwa saksi tidak melihat perbedaan kondisi yang dialami oleh Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN tetapi saat itu dia masih bisa berjalan sendiri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa VI DIKI PAMULYA sempat memukul Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dengan menggunakan deck motor atau tidak tetapi saksi Terdakwa VI DIKI PAMULYA saat itu tidak membawa deck tersebut;
 - Bahwa deck sepeda motor tersebut berasal dari sepeda motor milik Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA yang mengalami kecelakaan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Para Terdakwa sering nongkrong di tempat pengggajian atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak menemukan helm saat mengecek lokasi kecelakaan;
 - Bahwa sepeda motor yang digunakan dalam kecelakaan tersebut rusak parah di bagian depan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA als OCHI Bin KARYATNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Anak Saksi ketahui dalam perkara ini pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 08.30 WIB, Anak Korban RENDI SURYA IRAWAN selaku teman Anak Saksi ditemukan meninggal dunia di tempat pengggajian kayu milik ayah Anak Saksi yaitu Saksi KARYATNO als SALAMON yang beralamatkan di Dusun Kretek Rt. 007 Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul;
- Bahwa penyebab Anak Korban RENDI SURYA IRAWAN meninggal dunia adalah karena dikeroyok;
- Bahwa Anak Saksi diberi tahu yang mengeroyok Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN adalah 7 (tujuh) orang pelaku dewasa yaitu Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI, Terdakwa III FITO NUR ALFIANSYAH Bin JUNAIDI, Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Alias ZAKI Bin DANIS HARFAN, Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA Bin SUMARWANTO, Terdakwa VI DIKI PAMULYA Bin SUGENG PRASOJO dan Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA Bin DALHARI serta 4 (empat) orang pelaku anak yaitu Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA,

Halaman 59 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi FIO QUSNA ABI MUSA, Anak Saksi DHIYAS YANUALRETTA dan Anak Saksi DHENYS ADITIA KURNIAWAN;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui penyebab Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dikeroyok para pelaku tetapi pada malam itu Anak Saksi bersama dengan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN ketika mengendarai sepeda motor milik Anak Saksi mengalami kecelakaan tunggal dengan posisi Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN yang berada di depan;
- Bahwa awalnya Anak Saksi diajak oleh Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN untuk mengerjakan tugas kelompok dan Anak Saksi kemudian menjemput Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN di rumahnya dan setelah selesai mengerjakan tugas kelompok kami main ke tempat penggajian dan selanjutnya Anak Saksi diajak oleh Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN untuk keluar sebentar dan kami mengalami kecelakaan di daerah Soka, Seloharjo, Pundong, Bantul tetapi Anak Saksi lupa menabrak apa pada saat kecelakaan;
- Bahwa Anak Saksi mengalami luka luka di kepala dan retak di tangan akibat kecelakaan tunggal tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui luka yang dialami Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN akibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN setelah kecelakaan tersebut kembali ke tempat penggajian dan selanjutnya oleh teman – teman, Anak Saksi dan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dibawa ke rumah sakit Elizabeth Ganjuran;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN tidak minum minuman keras sebelum terjadi kecelakaan tersebut, akan tetapi sebelumnya di penggajian kayu mengonsumsi sejenis pil sapi. Anak Saksi mengonsumsi setengah pil dan sisa setengahnya dikonsumsi oleh Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN;
- Bahwa Anak Saksi mendapatkan pil tersebut dari Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN namun tidak mengetahui darimana Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN memperoleh pil tersebut;
- Bahwa Anak Saksi ketika di tempat penggajian tidak cerita kepada teman – teman bahwa yang menyebabkan kecelakaan adalah Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN karena bukan dia penyebabnya;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan para pelaku terhadap Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN saat di rumah

Halaman 60 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sakit, karena saat itu setelah Anak Saksi menjalani perawatan langsung dijemput oleh orang tua Anak Saksi sedangkan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN masih berada di rumah sakit;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para pelaku terhadap Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN di rumah sakit Elizabeth Ganjuran atau di tempat pengggajian karena setelah Anak Saksi keluar dari rumah sakit, Anak Saksi tidak keluar dari rumah karena kondisi masih sakit;
- Bahwa Anak Saksi jarang mengajak Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN keluar rumah;
- Bahwa Anak Saksi sebelumnya belum pernah diberi pil oleh Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui jika Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN meninggal dunia karena dikeroyok para pelaku dari cerita teman – teman bukan karena melihat langsung;
- Bahwa Anak Saksi beserta teman-teman yang sering menongkrong di pengggajian kayu memiliki grup whatsapp;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah memposting di dalam grup Whatsapp bahwa Anak Saksi kecelakaan disebabkan oleh Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN;
- Bahwa pada saat itu di tempat pengggajian tidak ada minuman lainnya dan yang ada hanya minuman air putih;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat luka di kepala Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN setelah kecelakaan;
- Bahwa Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN jarang main atau nongkrong di tempat pengggajian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi sempat melihat sekilas jenazah Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN, ketika itu kondisi jenazah Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dalam keadaan diselimuti;
- Bahwa tempat pengggajian kayu tersebut memiliki ruangan dalam yang bisa digunakan untuk tidur tetapi pintunya terbuka;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui lokasi penganiayaan ketika di tempat pengggajian dilakukan di dalam ruangan atau di luar ruangan;
- Bahwa Anak Saksi diberi pil oleh Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN ketika di tempat pengggajian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui penyebab Anak Saksi dan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN kecelakaan karena setelah minum pil kemudian Anak Saksi menjadi seperti tidak sadar dan pusing;
 - Bahwa Anak Saksi sudah mengetahui pil yang diberikan oleh Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN adalah pil yang dilarang dan psfs saat itu meminumnya dengan menggunakan air putih;
 - Bahwa pada saat kecelakaan, Anak Saksi sempat tidak sadar tetapi Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN masih sadar dan karena sepeda motornya masih bisa digunakan maka Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN membawa Anak Saksi kembali ke tempat pengggajian;
 - Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN tidak mengenakan helm ketika mengalami kecelakaan;
 - Bahwa Anak Saksi diberi pil oleh Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN secara gratis dan tidak menanyakan kepada Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dari mana dia mendapatkan pil tersebut;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

11. Anak Saksi YUDHISTIRA HADI SIYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Anak Saksi ketahui telah terjadi penganiayaan pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di tempat pengggajian kayu milik Saksi KARYATNO als SALAMON yang beralamatkan di Dusun Kretek Rt. 007 Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui mengenai penganiayaan tersebut karena pada saat itu berada di tempat pengggajian yang merupakan lokasi kejadian;
- Bahwa Anak Saksi dapat berada di tempat pengggajian tersebut karena awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 23.30 WIB Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA mengirim pesan Whatsapp di grup GRJN New yang intinya minta tolong jika adik kembarnya yang bernama Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA kecelakaan lalu lintas di wilayah Soka Seloharjo Pundong. Kemudian Anak Saksi datang ke tempat pengggajian kayu tersebut. Di tempat tersebut sudah ada Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA, Terdakwa VI DIKI PAMULYA, Anak Saksi FIO QUSNA ABI MUSA, Terdakwa V

Halaman 62 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEVANDA DWI SAPUTRA, Terdakwa III FITO NUR ALFIANSYAH dan Saksi FIMELDHA MUTIA SYARLA dan disana juga ada Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA serta Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN yang sedang dibersihkan lukanya. Kemudian Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA dibawa ke Rumah Sakit Elisabeth Ganjuran bersama Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dengan diantar oleh Saksi ALVIN EXCEL ADITYA dengan menggunakan mobilnya. Selanjutnya karena mereka ke rumah sakit lalu Anak Saksi main ke rumahnya Anak Saksi GUNAWAN WICAKSONO;

- Bahwa ketika itu Anak Saksi melihat Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN ada luka goresan seperti habis jatuh di bagian perut dan kakinya;
- Bahwa ketika sedang berada di rumah Anak Saksi GUNAWAN WICAKSONO, Anak Saksi dikabari bahwa Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA sudah pulang dari rumah sakit, lalu saksi bersama dengan Anak Saksi GUNAWAN WICAKSONO datang lagi ke tempat pengggajian tersebut dan ternyata sesampai disana saksi melihat dari agak jauh Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sedang berada di tempat kayu – kayu dan dipukuli oleh Terdakwa I OSKAR MAYLANO, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA, Terdakwa III FITO NUR ALFIANSYAH, Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Alias ZAKI, Terdakwa VI DIKI PAMULYA Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA, dan Anak Saksi FIO QUSNA ABI MUSA;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui bagian tubuh Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN mana saja yang dipukuli oleh para pelaku saat itu karena melihatnya dari jarak agak jauh;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi melihat Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN menjadi lemas setelah dipukuli para pelaku dan sempat terjatuh tetapi bangun lagi;
- Bahwa ketika itu pelaku menganiaya Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dengan cara Terdakwa I OSKAR MAYLANO melakukan pemukulan dan menendang, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA melakukan pemukulan, Terdakwa III FITO NUR ALFIANSYAH melakukan pemukulan, Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Alias ZAKI melakukan pemukulan dan menendang, Terdakwa VI DIKI PAMULYA melakukan pemukulan, Anak Saksi ADEX

Halaman 63 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OCHA SAPUTRA melakukan pemukulan, dan Anak Saksi FIO QUSNA ABI MUSA melakukan pemukulan;

- Bahwa dalam melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN tidak ada yang menggunakan senjata dan semua menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Anak Saksi sempat meleraikan mereka dengan cara memegang Terdakwa I OSKAR MAYLANO, tetapi kemudian karena tidak tega lalu Anak Saksi menjauh dari mereka;
- Bahwa Anak Saksi sempat mendengar ada pelaku yang bertanya kepada Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN apakah menggunakan pil koplo ketika kecelakaan dan sebelum Anak Saksi pulang sempat melihat Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dibawa ke rumah Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA dan yang membawa saat itu antara lain Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA, Terdakwa I OSKAR MAYLANO, Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Alias ZAKI, dan Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA serta Saksi ARDHANA CAKRAANTROLIN;
- Bahwa Anak Saksi tidak ikut ke rumah Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA;
- Bahwa dalam grup whatsapp GRJN New tidak ada yang memposting bahwa penyebab kecelakaan tersebut adalah Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN;
- Bahwa pada akhirnya Anak Saksi mengetahui jika Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN meninggal dunia;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah para pelaku ketika memukul Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN secara kencang atau pelan tetapi para pelaku memukul dengan posisi tangan mengepal;
- Bahwa postur tubuh Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN cenderung lebih kecil bila dibandingkan dengan postur tubuh para pelaku;
- Bahwa saat terjadi penganiayaan terhadap Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN tidak ada orang dewasa yang meleraikan yang berada di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui para pelaku dalam pengaruh minuman keras atau tidak;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui mengapa Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN berada di dalam ruangan tempat

Halaman 64 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggergajian sampai ditemukan telah meninggal dunia karena saat itu Anak Saksi di lokasi tidak sampai selesai dan sudah pulang;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaan selain di lokasi tempat penggergajian;
- Bahwa saat itu Anak Saksi tidak kepikiran untuk meminta tolong kepada orang lain ketika mengetahui Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dianiaya para pelaku;
- Bahwa Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN pada saat dikeroyok tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN pada saat dikeroyok dalam keadaan bebas tidak terbelenggu apapun;
- Bahwa menurut Anak Saksi, Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebenarnya bisa melarikan diri tetapi tidak dilakukan mungkin karena tidak berani pada para pelaku;
- Bahwa Anak Saksi pada saat itu melihat Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN kondisinya sudah lemas tetapi masih bisa berdiri;
- Bahwa letak tempat penggergajian tersebut masih dekat dengan pemukiman warga;
- Bahwa setelah kecelakaan Anak Saksi melihat Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA sudah tidak sadar dan ada luka di kepala dan tangannya sedangkan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN masih sadar dan ketika saksi ajak bicara masih bisa menjawab pertanyaan saksi;
- Bahwa saat di tempat penggergajian tersebut Anak Saksi melihat kejadian dengan jarak agak jauh dan tidak mendekat pada kerumunan yang sedang memukul Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN, tetapi kondisi lampu disana terang sehingga secara jelas bisa melihat para pelaku yang memukul Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

12. Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA als OCHA Bin KARYATNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Anak Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Anak Saksi bersama teman – teman telah melakukan penganiayaan pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di tempat penggergajian kayu milik ayah Anak Saksi yaitu Saksi KARYATNO als

Halaman 65 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALAMON yang beralamatkan di Dusun Kretek Rt. 007 Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul;

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN;
- Bahwa selain Anak Saksi yang melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN adalah Terdakwa I OSKAR MAYLANO, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA, Terdakwa III FITO NUR ALFIANSYAH, Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Alias ZAKI, Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA, Terdakwa VI DIKI PAMULYA, Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA serta Anak Saksi FIO QUSNA ABI MUSA, Anak Saksi DHIYAS YANUALRETTA dan Anak Saksi DHENYS ADITIA KURNIAWAN;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN yang terjadi di tempat penganggajian saja sedangkan yang terjadi di rumah sakit Elizabeth Ganjuran tidak mengetahui karena Anak Saksi berada di dalam rumah sakit untuk mengurus administrasi;
- Bahwa Anak Saksi melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dengan cara memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kiri Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN;
- Bahwa ketika di tempat penganggajian Anak Saksi melihat Terdakwa I OSKAR MAYLANO melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung korban, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dada korban, Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Alias ZAKI melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian tubuh tengah korban, Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada korban, Anak Saksi tidak melihat ketika Terdakwa III FITO NUR ALFIANSYAH, Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA, Terdakwa VI DIKI PAMULYA ketika melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa Anak Saksi dan pelaku lainnya menganiaya Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN karena ketika ditanya mengenai masalah apakah benar ketika kecelakaan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN memakai pil serta memberikan pil kepada Anak Saksi ADEX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OCHI SAPUTRA, namun tidak dijawab dan malah berbelit – belit sehingga kami emosi;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN memakai pil serta memberikan pil kepada Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA karena diberitahu oleh Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA dan setelah kecelakaan tersebut mereka seperti orang yang teler;

- Bahwa Anak Saksi melihat luka – luka pada Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN setelah dianiaya berupa luka memar di bagian wajah dan badan;

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat adanya luka karena kecelakaan pada Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dan saat itu yang mengalami luka karena kecelakaan adalah Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA pada bagian kepala yang berdarah dan di bagian tangan;

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat ada luka pada Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN karena senjata tajam;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN meninggal dunia karena pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 07.40 Wib ketika Anak Saksi bersama dengan Saksi ALVIN EXCEL ADITYA mencari kunci motor Vario yang digunakan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dan Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA saat kecelakaan, di tempat penggajian, sesampai disana Anak Saksi kaget mendapati Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN masih berada di dalam kamar sendiri dalam posisi tergeletak dan saat itu di panggil-panggil dari dekat tidak menjawab dengan kondisi bagian mata dan mulutnya penuh dengan semut. Selanjutnya Anak Saksi dan Saksi ALVIN EXCEL ADITYA menjemput Saksi KARYATNO dan Saksi KARJANA dan kembali bersama ke tempat penggajian tersebut. Setelah Saksi KARJANA mengecek kondisi Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN, ternyata sudah meninggal dunia, selanjutnya Anak Saksi diminta untuk Ke Polsek Kretek untuk laporan;

- Bahwa Anak Saksi ikut memukul Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN karena emosi Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN memberikan pil kepada Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA dan mengalami kecelakaan;

Halaman 67 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi melihat Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dan Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA mabuk berat sebelum terjadi kecelakaan;
- Bahwa yang pertama kali memukul Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN di rumah sakit Elizabeth Ganjuran adalah Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA yang memukul dengan tangan mengepal kemudian setelah itu Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dikeroyok beramai ramai oleh Terdakwa I OSKAR MAYLANO, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA, Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA;
- Bahwa postur tubuh Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN cenderung lebih kecil bila dibandingkan dengan postur tubuh para pelaku;
- Bahwa saat itu saksi mengirim pesan Whatsapp kepada teman – teman memberitahukan bahwa Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA kecelakaan dan dirawat di rumah sakit Elizabeth Ganjuran;
- Bahwa Anak Saksi dan teman-temannya tidak ada maksud untuk menganiaya Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sampai meninggal dunia;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

13. Anak Saksi FIO QUSNA ABI MUSA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Anak Saksi ketahui dalam perkara ini Anak Saksi bersama teman-teman telah melakukan penganiayaan pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di tempat pengggergajian kayu milik Saksi KARYATNO als SALAMON di Dusun Kretek Rt. 007 Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN;
- Bahwa selain Anak Saksi yang melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN adalah Terdakwa I OSKAR MAYLANO, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA, Terdakwa III FITO NUR ALFIANSYAH, Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Alias ZAKI, Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA, Terdakwa VI DIKI PAMULYA, Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA serta Anak Saksi

Halaman 68 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADEX OCHA SAPUTRA, Anak Saksi DHIYAS YANUALRETTA dan Anak Saksi DHENYS ADITIA KURNIAWAN;

- Bahwa Anak Saksi melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dengan cara memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung atas korban yang dilakukan di tempat penggajian;
- Bahwa di tempat penggajian Anak Saksi melihat Terdakwa I OSKAR MAYLANO melakukan pemukulan dengan tangan mengepal mengenai kepala hingga badan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN yang dilakukan berkali-kali dan Anak Saksi juga melihat Terdakwa I OSKAR MAYLANO memukul dengan helm sebanyak 1 (satu) kali tapi tidak tahu mengenai apa, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA melakukan pemukulan dengan tangan mengepal mengenai kepala hingga badan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN yang dilakukan dengan brutal atau berkali-kali, Terdakwa III FITO NUR ALFIANSYAH melakukan pemukulan terhadap Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dengan tangan mengepal lebih dari 1 (satu) kali mengenai bagian apa kurang tahu, Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali terhadap Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dengan tangan mengepal tetapi tidak tahu mengenai bagian apa, Terdakwa VI DIKI PAMULYA melakukan pemukulan terhadap Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dengan menggunakan slebor sepeda motor yang sudah pecah milik Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA mengenai bagian punggung atas sebanyak dari 2 (dua) kali, Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA secara bersama sama melakukan pemukulan lebih dari 1 (satu) kali terhadap Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dengan tangan mengepal tetapi tidak tahu mengenai bagian apa;
- Bahwa Anak Saksi hanya ikut – ikutan dengan para pelaku lainnya ketika menganiaya Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN karena Anak Saksi tidak tahu ada permasalahan apa sebenarnya;
- Bahwa setahu saksi akibat penganiayaan tersebut Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN menjadi meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa VI DIKI PAMULYA ketika memukulkan slebor sepeda motor kepada Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN hanya menepuk saja sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 69 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui helm siapa yang digunakan oleh Terdakwa I OSKAR MAYLANO untuk menganiaya Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa VI DIKI PAMULYA menyatakan keberatan dengan keterangan Anak Saksi yang menyebutkan bahwa Terdakwa VI DIKI PAMULYA menepuk dengan slebor sebanyak 2 (dua) kali karena yang benar hanya menepuk dengan slebor sebanyak 1 (satu) kali. Atas keberatan dari Terdakwa VI DIKI PAMULYA tersebut Anak Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Terdakwa VI DIKI PAMULYA tetap dengan keberatannya;

14. Anak Saksi DHIYAS YANUALRETTA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Anak Saksi ketahui dalam perkara ini Anak Saksi bersama teman-teman telah melakukan penganiayaan pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di tempat penggergajian kayu milik Saksi KARYATNO als SALAMON di Dusun Kretek Rt. 007 Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN;
- Bahwa selain Anak Saksi yang melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN adalah Terdakwa I OSKAR MAYLANO, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA, Terdakwa III FITO NUR ALFIANSYAH, Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Alias ZAKI, Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA, Terdakwa VI DIKI PAMULYA, Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA serta Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA, Anak Saksi FIO QUSNA ABI MUSA dan Anak Saksi DHENYS ADITIA KURNIAWAN;
- Bahwa Anak Saksi melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dengan cara memukul dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kiri Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN yang dilakukan di tempat penggergajian;
- Bahwa ketika di tempat penggergajian Anak Saksi melihat Terdakwa I OSKAR MAYLANO melakukan pemukulan dengan tangan mengepal mengenai kepala dan pundak Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN tapi tidak tahu berapa kali, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA melakukan pemukulan dengan tangan mengepal mengenai

Halaman 70 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III FITO NUR ALFIANSYAH melakukan pemukulan terhadap Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dengan tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai badan, Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Alias ZAKI memukul dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN, untuk Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA, Terdakwa VI DIKI PAMULYA dan Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA Anak Saksi tidak mengetahui ketika mereka melakukan penganiayaan;

- Bahwa Anak Saksi menganiaya Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN karena emosi ketika ditanya Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN menjawab secara berbelit – belit dan Anak Saksi diberitahu oleh Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA bahwa ketika di rumah sakit Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN menyeret Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN menjadi meninggal dunia;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

15. Anak Saksi DHENYS ADITIA KURNIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Anak Saksi ketahui dalam perkara ini Anak Saksi bersama teman – teman telah melakukan penganiayaan pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di tempat pengggergajian kayu milik Saksi KARYATNO als SALAMON di Kretek Rt. 007 Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul;

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN;

- Bahwa selain Anak Saksi yang melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN adalah Terdakwa I OSKAR MAYLANO, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA, Terdakwa III FITO NUR ALFIANSYAH, Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Alias ZAKI, Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA, Terdakwa VI DIKI PAMULYA, Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA serta Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA, Anak Saksi FIO QUSNA ABI MUSA dan Anak Saksi DHENYS ADITIA KURNIAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dengan cara memukul menggunakan tangan kosong dengan tangan terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kiri Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN yang dilakukan di tempat penggergajian;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa I OSKAR MAYLANO melakukan pemukulan dengan tangan mengepal serta menendang mengenai kepala dan bahu Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA melakukan pemukulan dengan tangan mengepal mengenai kepala Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN serta menendang sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III FITO NUR ALFIANSYAH melakukan pemukulan terhadap Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dengan tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung, Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Alias ZAKI memukul dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN, untuk Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA, Terdakwa VI DIKI PAMULYA dan Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA Anak Saksi tidak mengetahui ketika mereka melakukan penganiayaan;
- Bahwa Anak Saksi memukul Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dengan tangan terbuka dengan niat untuk membangunkan atau menyadarkan Anak Korban RENDY SURYA IRAWA;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat luka – luka pada Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN saat itu;
- Bahwa setelah kejadian itu Anak Saksi diberitahu bahwa akhirnya Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN meninggal dunia;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang membuat para pelaku menganiaya Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli DR. Dr. DHIWANGKORO AJI KADARMO, Sp.FM., DFM, M.H., di bawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 72 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah di dengar dan dimintai keterangannya sebagai ahli dalam penyidikan tindak pidana di PN Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul dan Jakarta;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah SD 09 Pagi Pejompongan Jakarta, SMP Tarakanita III Senayan Jakarta, SMA Kolese De Britto Yogyakarta, S1 Kedokteran di FK Universitas Trisakti Jakarta, S2 Kedokteran Forensik di FK Universitas Indonesia Jakarta, Diplome in Forensic Medicine di Groningen University Netherland, S2 Magister Ilmu Hukum di FH Universitas Sultan Agung Semarang, S3 Doktor Ilmu Hukum di FH Universitas Sultan Agung Semarang;
- Bahwa pekerjaan Ahli adalah Dokter Forensik di Mabes Polri pada Bidang Kedokteran Kepolisian yang memberikan back up keahlian bidang kedokteran forensik untuk wilayah seluruh Indonesia, juga aktif dalam kegiatan dan operasi DVI (Disaster Victim Identification), Dokter Kepolisian dan Dokter Forensik di Polresta Surakarta, Ahli bertugas sebagai Dokter Forensik saat menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Porong Pusdik Gasum, Ahli bertugas sebagai Dokter Polisi di Polda Jawa Barat sebagai Dokter Forensik dan menjabat sebagai Kepala Urusan Kesmapta, Ahli sebagai Dokter Kepolisian dan menjabat sebagai Kepala Urusan Kedokteran Forensik Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Metro Jaya, Dokter Forensik di Instalasi Forensik RS Bhayangkara Polda DIY dan juga menjabat sebagai Kepala Instalasi Forensik BFMC RS Bhayangkara;
- Bahwa Ahli diberi tahu yang mengeroyok Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN adalah 7 (tujuh) orang pelaku dewasa yaitu Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI, Terdakwa III FITO NUR ALFIANSYAH Bin JUNAIDI, Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Alias ZAKI Bin DANIS HARFAN, Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA Bin SUMARWANTO, Terdakwa VI DIKI PAMULYA Bin SUGENG PRASOJO dan Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA Bin DALHARI serta 4 (empat) orang pelaku anak yaitu Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA, Anak Saksi FIO QUSNA ABI MUSA, Anak Saksi DHIYAS YANUALRETTA dan Anak Saksi DHENYS ADITIA KURNIAWAN;
- Bahwa Ahli mempunyai kewenangan untuk menerangkan hasil Visum Et Repertum otopsi jenazah a.n. RENDY SURYA IRAWAN dengan surat nomor : R/123/VER-A/X/2024/RSBhayangkara, tanggal

Halaman 73 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 November 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit BHAYANGKARA karena Ahli adalah Dokter Spesialis Forensik yang memeriksanya pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY dengan Nomor Tanda Register Kompetensi Dokter Spesialis Forensik 31.1.1.607.1.07.082483 dan Nomor Surat Izin Praktek 446/4352/7406X-24;

- Bahwa Ahli merupakan Ketua tim Otopsi yang melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap Jenazah a.n. RENDY SURYA IRAWAN berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Sektor Kretek, Polres Bantul, Polda DIY Nomor : B/12/X/2024/Sek. Kretek tertanggal 13 Oktober 2024 tentang permohonan otopsi jenazah dengan identitas RENDY SURYA IRAWAN dan kami melakukan otopsi Jenazah a.n. RENDY SURYA IRAWAN tersebut pada tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 18.25 WIB, bertempat di Ruang Otopsi Instalasi Kedokteran Forensik BFMC Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY;

- Bahwa dari hasil otopsi pemeriksaan luar terhadap jenazah Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN ditemukan luka terbuka pada puncak kepala kiri, memar pada dahi kanan, pelipis kanan, kedua kelopak mata, pipi kanan, kedua telinga, bibir, dagu, leher, dada, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, tangan kanan, lengan atas kiri, lengan bawah kiri, tangan kiri, dan tungkai bawah kiri, luka lecet tekan pada pelipis kiri, kedua kelopak atas, kedua pipi, telinga kiri, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, lengan atas kiri, lengan bawah kiri, tangan kiri, paha kanan, tungkai bawah kanan, kaki kanan, dan kaki kiri, serta luka lecet geser pada pipi kiri, dada kanan, pinggang kanan, lengan atas kiri akibat kekerasan tumpul. Dan dari pemeriksaan dalam terhadap jenazah Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, jaringan ikat di bawah kulit leher, otot dada kanan, otot dada kiri, selaput lendir tenggorokan, penggantungan usus, usus halus, dan usus besar, terdapat busa halus pada tenggorokan, perdarahan disertai jendalan darah di bawah selaput keras otak, perdarahan di bawah selaput lunak otak, sembab otak besar, otak kecil, dan batang otak, serta patah tulang pada tulang dasar tengkorak akibat kekerasan tumpul. Dan dapat disimpulkan matinya Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN ini adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan di bawah selaput

Halaman 74 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras otak dan di bawah selaput lunak otak, sembab otak sehingga menyebabkan perdarahan kepala dan patah dasar tulang tengkorak dan menyebabkan perdarahan hebat;

- Bahwa perkiraan saat kematian dari jenazah a.n. RENDY SURYA IRAWAN berdasarkan perubahan pada kaku mayat dan lebam mayatnya adalah 2 jam sampai 12 jam dari saat pemeriksaan (Minggu, 13 Oktober 2024 jam 18.25 WIB) atau antara Minggu, 13 Oktober 2024 jam 06.25 WIB sampai dengan Minggu, 13 Oktober 2024 jam 16.25 WIB);

- Bahwa pada pemeriksaan tidak ditemukan luka akibat senjata tajam pada jenazah Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN;

- Bahwa pada pemeriksaan darah dan urine terhadap jenazah Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN secara semi kuantitatif terhadap alkohol dan narkoba memberikan hasil negative;

- Bahwa penyebab utama kematian Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN adalah luka di bagian puncak kepala bagian kiri di satu tempat akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa jenazah Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN bisa dirubung semut karena sudah terlalu lama dan semut menyukai hal – hal yang manis seperti luka yang mengeluarkan darah;

- Bahwa Ahli menemukan luka lecet tekan di kelopak mata dan sekitar mata dan ada luka memar;

- Bahwa munculnya busa pada Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN bisa diakibatkan karena Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN mengalami sesak nafas karena mendapatkan kekerasan tumpul baik dari bagian depan maupun dari bagian belakang;

- Bahwa Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN masih bisa berjalan meskipun terdapat patah tulang pada tulang dasar tengkorak karena belum terlalu parah sehingga dimungkinkan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN masih bisa berjalan;

- Bahwa Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN mengalami patah tulang pada tulang dasar tengkoraknya karena kekerasan tumpul yang dialami kepalanya secara simultan sehingga sampai ke tulang dasar tengkoraknya;

- Bahwa Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN masih dimungkinkan cakap berbicara meskipun telah mengalami kekerasan secara berturut-turut;

Halaman 75 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil otopsi diperkirakan kematian Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN terjadi tidak lama setelah pukul 04.00 WIB;
- Bahwa Ahli menerima informasi bahwa Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebelumnya sempat mengalami kecelakaan sepeda motor;
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan Ahli dan tim melakukan analisa terlebih dahulu terhadap pola luka yang terjadi pada Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dan dari analisa tersebut Ahli dan tim menyimpulkan pola luka yang terjadi bukan merupakan pola luka karena kecelakaan lalu lintas. Karena ada perbedaan pola luka kecelakaan lalu lintas dengan pola luka karena kekerasan tumpul yang lain. Dan pada tubuh Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN tidak menunjukkan banyak luka lecet gesek ataupun luka lecet tekan serta tidak ditemukan luka lecer geser yang banyak sehingga Ahli dan tim menyimpulkan bukan pola luka kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Ahli sebelumnya pernah menemukan luka di kepala akibat kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa menurut Ahli yang menyebabkan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN meninggal dunia karena di puncak kepala bagian kiri berupa luka terbuka dengan diameter 2 cm x 1 cm karena kekerasan tumpul;
- Bahwa semut – semut yang mengerubungi Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN tidak ditemukan di anggota tubuh yang lain selain di mata dan area wajah;
- Bahwa Ahli dan tim menemukan luka di bagian perut yaitu luka resapan darah di penggantung usus besar dan usus halus karena ada pembuluh darah yang pecah tetapi tidak sampai ke bagian vital seperti ginjal, liver dan hati;
- Bahwa Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN tidak memiliki riwayat penyakit;

Terhadap pendapat/keterangan Ahli, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

1. Akta Kelahiran Nomor 3939/L/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta pada

Halaman 76 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Agustus 2008, yang isinya menerangkan bahwa RENDY SURYA IRAWAN lahir di Yogyakarta pada tanggal 22 Juni 2008.

2. Kutipan Akta Kematian Nomor: 3402-KM-23102024-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul pada tanggal 23 Oktober 2024, yang isinya menerangkan bahwa RENDY SURYA IRAWAN meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO dan Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi KHAINA ISTAJI WASHOYNA, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah guru Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Alias ZAKI ketika SMP dan guru Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI ketika SMP dan SMA;
 - Bahwa selama saksi mengajar Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI adalah anak yang baik dan pendiam;
 - Bahwa saksi adalah guru pelajaran ITE SMA kelas 12, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI memiliki komunikasi yang baik dengan teman-temannya;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui ada permasalahan pengeroyokan tapi tidak mengetahui peristiwanya, karena setahu saksi Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI di sekolah adalah pendiam dan berbaur dengan teman-temannya;
 - Bahwa hingga saat ini Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI masih tercatat sebagai pelajar di SMA Sultan Agung dan masih layak diberi kesempatan untuk masa depannya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar jam 23.30 wib ketika Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO bersama dengan Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI main di rumah Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN di Kemetiran Kidul, Pringgokusuman, Gedongtengen Kota Yogyakarta,

Halaman 77 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl



mendapatkan kabar jika teman Terdakwa bernama Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA telah melakukan kecelakaan dan sedang berada di RS Elizabeth Bambanglipuro Kabupaten Bantul.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA dan Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Alias ZAKI menuju RS. ELIZABETH. Dalam perjalanan, Terdakwa mendapatkan kabar, jika sebelum kecelakaan, Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN memberikan pil koplo kepada Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA, dan pada saat melakukan pemeriksaan, Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN menyeret Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA ke RS ELIZABETH. Sehingga ketika Terdakwa bertemu dengan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN di RS ELIZABETH, Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO menanyakan kebenaran apakah Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN memberikan pil dan menyeret Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA, yang selalu dijawab tidak oleh Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN, sehingga mengakibatkan Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO bertambah emosi dan melakukan kekerasan;

- Bahwa telah terjadi kekerasan kepada Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN di 4 (empat) lokasi, yaitu:

1. Pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar jam 01.00 wib di RS. ELIZABETH Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul, telah terjadi kekerasan kepada Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO dalam posisi berdiri dan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dalam posisi jongkok, Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO menendang punggung Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 2 (dua) kali hingga Anak Korban jatuh. Selain itu Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO dalam posisi berdiri juga memukul Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN yang dalam posisi jongkok menggunakan tangan kanan mengepal mengenai belakang telinga Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali hingga Anak Korban terjatuh.
- Bahwa Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI dalam posisi berdiri memukul Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dalam posisi jongkok dengan menggunakan



tangan kanan mengepal beberapa kali mengenai kepala Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN dalam posisi berdiri memukul Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN yang dalam posisi jongkok dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah kepala dan wajah Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di tempat penggergajian kayu milik Bapak KARYATNO Alias SALAMON di Dusun kretek RT.7 Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul, telah terjadi kekerasan kepada Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO pada posisi berdiri saling berhadapan dengan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN, Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO menendang mengenai kepala bagian sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN jatuh. Kemudian Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO pada posisi membungkuk sedangkan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN duduk jongkok sambil kedua tangannya melindungi wajahnya, Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO memukul dengan tangan kanan mengepal mengenai kepala bagian belakang Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian pada posisi Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO dan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN berdiri saling berhadapan sambil melindungi wajah dengan kedua tangannya, Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO memukul dengan menggunakan helm miliknya mengenai tangan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 1 (satu) kali, dan yang kedua mengenai punggung Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI pada posisi berdiri saling berhadapan dengan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sambil kedua tangan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN melindungi wajahnya, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI memukul dengan tangan kanan atau kiri mengepal ke arah kepala Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak lebih dari 1 (satu) kali.



- Bahwa Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN pada posisi berdiri Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN berdiri sambil kedua tangannya melindungi wajahnya, Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN memukul dengan menggunakan tangan kanan atau kiri mengepal ke arah kepala Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak lebih dari 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA Bin DALHARI pada posisi berdiri dan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN berdiri sambil kedua tangannya melindungi wajahnya, Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA Bin DALHARI memukul dengan menggunakan tangan kanan atau kiri mengepal ke arah kepala Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak lebih dari 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa III FITO NUR ALFIANSYAH Bin JUNAIDI pada posisi Terdakwa III FITO NUR ALFIANSYAH Bin JUNAIDI berdiri dan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN berdiri sambil kedua tangannya melindungi wajahnya, Terdakwa III FITO NUR ALFIANSYAH Bin JUNAIDI memukul dengan menggunakan tangan kanan atau kiri mengepal ke arah kepala Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak lebih dari 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA Bin SUMARWANTO pada posisi berdiri dan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN berdiri sambil kedua tangannya melindungi wajahnya, Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA Bin SUMARWANTO memukul dengan menggunakan tangan kanan atau kiri mengepal ke arah kepala Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak lebih dari 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa VI DIKI PAMULYA Bin SUGENG PRASOJO saat posisi dan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN berdiri, Terdakwa VI DIKI PAMULYA Bin SUGENG PRASOJO melakukan pemukulan dengan menggunakan pecahan slebor sepeda motor Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA ke arah punggung dengan keras.
- Bahwa Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA pada posisi berdiri dan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN berdiri sambil kedua tangannya melindungi wajahnya, Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA memukul dengan menggunakan tangan kanan atau kiri mengepal

Halaman 80 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah kepala Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN berulang kali.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI di Dusun Poyahan Kalurahan Pundong Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO dalam posisi duduk berhadapan dengan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN mendorong Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dengan kedua tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali demikian juga Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA mendorong Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di jalan menuju bekas wisata Watu Lumbung di Dusun Kretek kalurahan parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul, telah terjadi kekerasan kepada Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebagai berikut:

- Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO pada posisi berdiri berhadapan dengan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN yang melindungi wajahnya dengan kedua tangannya, Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO menendang menggunakan kaki kanan mengenai pundak Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 1 (satu) kali hingga Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN terjatuh. Kemudian pada posisi Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN jatuh telungkup, Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO memukul punggung Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dengan tangan kanan mengepal mengenai punggung Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian menendang bokong Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali.
- Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI pada posisi Terdakwa berdiri sedangkan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN berdiri membungkuk, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI memukul dengan tangan kanan mengepal mengenai punggung Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak lebih dari 1 (satu) kali serta menendang menggunakan kaki kanan mengenai dada Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 2 (dua) kali.

Halaman 81 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN pada posisi berdiri Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN berdiri membungkuk, Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN memukul Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai leher samping Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa setelah dari Watu Lumbung, Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dibawa ke tempat penggergajian kayu milik Bapak KARYATNO Alias SALAMON, di Dusun Kretek RT.07 Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul. Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO melihat Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN minum air putih, kemudian tidur di kamar penggergajian tersebut sekitar pukul 04.00 WIB, lalu Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO pulang;
- Bahwa sekitar pukul 1000 WIB, ketika Terdakwa OSKAR main ke rumah Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI memberikan informasi jika Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN meninggal dunia di tempat penggergajian kayu milik Bapak KARYATNO Alias SALAMON;

Menimbang bahwa Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdapat informasi jika Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN memberikan pil sapi kepada Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA yang kemudian dikonsumsi dan menyebabkan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dan Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA mengalami kecelakaan tunggal.
- Bahwa Informasi tersebut membuat Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI dan teman-teman merasa emosi;
- Bahwa kemudian Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI bersama dengan 10 (sepuluh) orang lainnya melakukan kekerasan terhadap Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN di beberapa lokasi yaitu:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Rumah Sakit Elizabeth Ganjuran Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul, telah terjadi kekerasan kepada Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebagai berikut:

Halaman 82 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl



- Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI menampar dengan tangan kanan terbuka mengenai telinga kiri Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN. Serta menghantam dengan menggunakan lutut mengenai lengan kiri Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN.
- Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO menendang menggunakan kaki kanan mengenai pinggang Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN.
- Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN menendang menggunakan kaki kanan mengenai pinggang Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 1 (satu) kali.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di tempat penggergajian milik Bapak KARYATNO Alias SALAMON di Dusun Kretek Kalurahan Parangtritis kapanewon Kretek Kabupaten Bantul, telah terjadi kekerasan kepada Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebagai berikut:

- Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI menyeret Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN keluar dari mobil sampai dengan jarak 1 (satu) meter dari luar mobil kemudian Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI menendang menggunakan kaki kanan mengenai bagian perut Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 1 (satu) kali.
- Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO menendang menggunakan kaki kanan mengenai punggung Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul menggunakan tangan kanan kearah kepala Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN lebih dari 1 (satu) kali.
- Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN menendang menggunakan kaki kiri mengenai pinggang atas bagian kiri Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 2 (dua) kali, kemudian melakukan memukul menggunakan tangan kanan mengenai bahu belakang Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 2 (dua) kali.
- Terdakwa III FITO NUR ALFIANSYAH Bin JUNAIDI menendang menggunakan kaki kanan mengenai punggung Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN lebih dari 1 (satu) kali.

Halaman 83 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl



- Terdakwa VI DIKI PAMULYA Bin SUGENG PRASOJO memukul menggunakan slebor sepeda motor mengenai leher belakang Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 1 (satu) kali dengan keras, tidak hanya menepuk.
- Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA Bin DALHARI memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai bahu kiri Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 2 (dua) kali.
- Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA Bin SUMARWANTO memukul Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN, namun Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI tidak melihat mengenai bagian mana dan tidak memperhatikan berapa kali Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA Bin SUMARWANTO memukul.
- Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA memukul menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala samping kiri Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 1 (satu) kali.
- Anak Saksi DHIYAS YANUALRETTA memukul menggunakan tangan kanan mengenai kepala lebih Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN lebih dari 1 (satu) kali.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI di Poyahan RT. 4 Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul, Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO mendorong badan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dari belakang ke depan.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di pinggir jalan dekat area Wisata Watu Lumbung di Jelapan Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul, telah terjadi kekerasan kepada Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN, sebagai berikut:

- Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI memukul menggunakan tangan kanan terbuka mengenai leher bagian kanan tepatnya di bawah telinga.
- Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO memukul wajah menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala samping kiri sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa kekerasan kepada Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dilakukan dengan kekuatan yang keras;

- Bahwa setelah dari area Watu Lumbung selanjutnya Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI serta teman-teman membawa Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN ke tempat penggergajian milik SALAMON (ayah dari Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA). Sesampainya disana, Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN RENDY masuk dalam kamar dan tiduran, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI melihat dari mulut Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN mengeluarkan busa, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI berinisiatif memberikan minum namun Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN tidak mau, setelah itu Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN mengorok, kemudian Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI membangunkan dan mengajak bicara, setelah itu Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN tidur dan Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI pulang;

- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB, Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA memberitahukan jika Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN meninggal dunia;

Menimbang bahwa Terdakwa III FITO NUR ALFIANSYAH Bin JUNAIIDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa III FITO NUR ALFIANSYAH Bin JUNAIIDI sedang bersama dengan Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA dan Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA Bin DALHARI di rumah Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA Bin DALHARI. Saat itu Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA mendapatkan kabar jika adiknya yaitu Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA mengalami kecelakaan tunggal ketika berboncengan dengan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN.

- Bahwa akibat kecelakaan kondisi Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN mengalami luka lecet pada perut kanan dan lengan kiri, Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN masih sadar dan bisa berjalan sendiri;

Halaman 85 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA dan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dibawa ke tempat penggergajian kayu untuk diobati. Saat itu Terdakwa III FITO NUR ALFIANSYAH Bin JUNAIIDI juga sempat membelikan air infus dan kain kassa untuk mengobati luka-luka Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dan Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA. Oleh karena pendarahan dari luka yang dialami Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA tidak berhenti, pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA dan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dibawa ke rumah sakit ELIZABETH Ganjuran untuk diberikan pengobatan;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB, Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA dibawa pulang oleh keluarganya, sedangkan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN di depan RS ELIZABETH dintrograsi dan mendapatkan kekerasan, sebagai berikut:
 - Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung.
 - Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI mendengkul menggunakan lututnya mengenai wajah Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 1 (satu) kali dan memukul dengan menggunakan tangan mengenai punggung Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 2 (dua) kali.
 - Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN memukul menggunakan tangan kosong mengenai punggung Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa setelah mengalami kekerasan di RS. ELIZABETH Ganjuran, kondisi Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN mengalami penambahan luka memar di wajahnya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.30 WIB, Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dibawa dengan menggunakan mobil milik Saksi ALVIN EXCEL ADITYA ke tempat penggergajian kayu di Dusun Kretek RT. 7 Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul, sambil diintrograsi telah terjadi kekerasan kepada Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dengan cara:
 - Terdakwa III FITO NUR ALFIANSYAH Bin JUNAIIDI memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bahu Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN. Kemudian menendang

Halaman 86 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kaki kanan mengenai betis kaki kiri Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN.

- Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai punggung Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN. Kemudian menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai paha Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN.
- Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI memukul sebanyak 4 (empat) kali mengenai dada Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN.
- Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN memukul sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pinggang Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN. Kemudian menendang sebanyak 2 (dua) kali mengenai paha Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN.
- Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA Bin DALHARI memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN.
- Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA Bin SUMARWANTO memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN.
- Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA memukul sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan mengenai tengkuk Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN.
- Anak Saksi DHIYAS YANUALRETTA memukul sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan mengenai punggung Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN.
- Terdakwa VI DIKI PAMULYA Bin SUGENG PRASOJO memukul Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN menggunakan pecahan body sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dengan keras.
- Anak Saksi FIO QUSNA ABI MUSA memukul Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN menggunakan tangan mengenai punggung Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN;
- Bahwa kondisi Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN setelah mengalami kekerasan di tempat penggergajian ada penambahan luka memar di mata, namun masih sadar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan kekerasan, Terdakwa III FITO NUR ALFIANSYAH Bin JUNAI DI pergi membeli bensin. Ketika kembali ke tempat penggejarian, Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sudah tidak ada ditempat, berdasarkan informasi dari teman-teman yang berada ditempat tersebut Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dibawa oleh Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI, Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN, dan Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA Bin DALHARI ke rumah Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sekitar pukul 03.30 WIB, Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN kembali ke tempat penggejarian kayu dengan kondisi mengalami penambahan luka memar di bagian pipi dan mulut mengeluarkan darah serta tidak bisa berjalan sendiri melainkan dipapah;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa III FITO NUR ALFIANSYAH Bin JUNAI DI pulang, sebelum pulang, Terdakwa melihat kondisi Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN masih hidup dan bernafas;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN. Terdakwa ikut terbawa emosi karena mendengar kabar jika Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN memberikan pil kepada Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA sebelum mengalami kecelakaan;

Menimbang bahwa Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini adanya penemuan mayat Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 08.30 WIB di tempat penggejarian milik Bapak KARYATNO Alias SALAMON di Dusun Kretek RT. 07 Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN sedang bersama dengan Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO dan Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI di rumah Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN. Kemudian mendapatkan informasi dari Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA jika kembarannya yang bernama Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA mengalami

Halaman 88 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan dan sedang dibawa ke RS Elizabeth Gajuran, Bambanglipuro, Bantul;

- Bahwa kemudian Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN bersama dengan Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO, dan Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI menuju Rumah sakit Elizabeth Gajuran dan mendapatkan informasi jika Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA ketika dibawa ke rumah sakit diseret oleh Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN bersama dengan 10 orang teman, yakni Terdakwa I OSKAR MAYLANO, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA, Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA, Terdakwa VI DIKI PAMULYA, Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA, Anak Saksi FIO QUSNA ABI MUSA, Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA, Anak Saksi DHENYS ADITIA KURNIAWAN, Anak Saksi DHIYAS YANUALRETTA dan Terdakwa III FITO NUR ALFIANSYAH melakukan kekerasan terhadap Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN yang mengakibatkan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN meninggal dunia;

- Bahwa ketika sampai di depan RS Elizabeth, Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN bertemu dengan beberapa teman Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA, dan mendapatkan kabar jika Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA kecelakaan dan saat dibawa ke rumah sakit diseret oleh Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN. Saat Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN keluar dari rumah sakit, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI menanyakan kepada RENDY, "Apa koe nyeret-nyeret OCHI?" yang dijawab oleh Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN, "Ora mas..ora mas", selanjutnya Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO menendang mengenai kaki Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN hingga terduduk, saat itu Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung dan menendang 2 (dua) kali mengenai paha. Disusul Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI memukul mengenai punggung dan menendang sebanyak 2 (dua) kali mengenai bawah punggung;

- Bahwa kemudian Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN diajak ke penggeggajian, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI menyuruh Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN masuk ke

Halaman 89 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam mobil beserta Terdakwa I OSKAR MAYLANO, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA dan Saksi ALVIN EXCEL ADITYA di dalam mobil tersebut. Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN dan teman-teman yang lain mengendarai sepeda motor mengikuti mobil menuju tempat pengggajian kayu milik saksi KARYATNO Alias SALAMON.

- Bahwa setelah sampai di pengggajian kayu milik Saksi KARYATNO Alias SALAMON, ketika turun dari mobil Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN melakukan kekerasan terhadap Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN bersama-sama dengan 10 (sepuluh) orang yakni Terdakwa I OSKAR MAYLANO, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA, Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA, Terdakwa VI DIKI PAMULYA, Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA, Anak Saksi FIO QUSNA ABI MUSA, Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA, Anak Saksi DHENYS ADITIA KURNIAWAN, Anak Saksi DHIYAS YANUALRETTA dan Terdakwa III FITO NUR ALFIANSYAH dengan peran:

- Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA memukul.
 - Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN menendang sebanyak 4 (empat) kali mengenai punggung dan paha.
 - Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO menendang dan memukul.
 - Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI menendang dan memukul.
 - Terdakwa III FITO NUR ALFIANSYAH Bin JUNAIDI memukul.
 - Terdakwa VI DIKI PAMULYA Bin SUGENG PRASOJO menyabetkan body sepeda motor yang telah terlepas mengenai punggung Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dengan keras, tidak hanya menepuk.
 - Untuk peran 5 orang yang lain Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN tidak bisa menjelaskan karena tidak mengenalinya;
- Bahwa ketika ditanyakan kembali Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN selalu menjawab "Ora mas, ora mas!" sehingga Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI mengatakan "Ayo, dicek ke ning papahku wae!" (Ayo dicek ke tempat ayah ku saja). Selanjutnya Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN memboncengkan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN di tengah dan Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO di belakang dengan mengendarai



sepeda motor Vario hitam, sedangkan Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA Bin DALHARI memboncengkan Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI mengendarai sepeda motor Vario merah menuju rumah BRIAN;

- Bahwa ketika sampai di rumah Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI menyampaikan kepada papa nya jika Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN perkataannya tidak tentu, kemungkinan minum pil. Selanjutnya ayah Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI bertanya kepada Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN, "Le koe ngepil po le?" (Nak kamu minum pil?) yang dijawab oleh Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN jika dirinya minum pil sebanyak 2 (dua) butir. Kemudian ayah Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI menyuruh membawanya ke rumah bapaknya Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI memboncengkan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dan Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO, sedangkan Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN memboncengkan Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA Bin DALHARI menuju jalan dekat Watu Lumbung;

- Bahwa ketika sampai di jalan dekat area Watu Lumbung Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI berhenti, Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN disuruh turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI melakukan kekerasan menendang dan memukul berkali-kali, demikian juga Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO juga memukul dan menendang Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN berkali-kali, begitu juga Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN menendang 2 (dua) kali mengenai punggung dan memukul mengenai belakang telinga sebanyak 2 (dua) kali. Sedangkan Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA Bin DALHARI tetap di atas sepeda motor yang menyala mengarahkan lampu untuk menerangi para Terdakwa melakukan kekerasan;

- Bahwa sekitar pukul 03.30 WIB, Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN diboncengkan bertiga oleh Terdakwa I OSKAR MAYLANO dan Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA menuju penggergajian. Terdakwa IV RIFAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN dan Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA menyusul dari belakang menuju tempat penggergajian;

- Bahwa sesampainya di penggergajian, Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN bilang, "mas aku tak turu ya" (mas saya tidur ya), kemudian dijawab oleh berempat "ya kana" (ya silahkan);
- Bahwa setelah merokok satu batang, selanjutnya Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN pulang.
- Bahwa setelah kekerasan yang dialami Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN, kondisi Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN mengalami luka memar di tangan, bibir keluar darah, dan mulut mengeluarkan busa;
- Bahwa pukul 10.30 WIB Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI menelfon Terdakwa, mengatakan jika Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN meninggal dunia;

Menimbang bahwa Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA Bin SUMARWANTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA Bin SUMARWANTO mendapatkan pesan dari Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA. Kemudian Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA Bin SUMARWANTO datang ke tempat penggergajian kayu di Dusun Kretek RT. 7 kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul.
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA pamit untuk pergi kerja kelompok dengan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN;
- Bahwa sekitar pukul 24.00 WIB, Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA datang bersama dengan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dalam keadaan luka dan mengatakan jika keduanya mengalami kecelakaan tunggal. Selanjutnya Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA Bin SUMARWANTO ke lokasi kecelakaan untuk membersihkan sisa bagian sepeda motor Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA di tempat kejadian kecelakaan yang disebutkan Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA;
- Bahwa kemudian Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA Bin SUMARWANTO kembali ke tempat penggergajian dan melihat saksi FIMELDA menghubungi Saksi ALVIN EXCEL ADITYA meminta agar Saksi ALVIN EXCEL ADITYA membawa mobilnya untuk mengantar Anak Saksi

Halaman 92 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADEX OCHI SAPUTRA dan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN ke rumah sakit;

- Bahwa ketika Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA dan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN di rumah sakit, Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA Bin SUMARWANTO menyusul namun mengalami kecelakaan, sehingga ketika sampai di RS ELIZABETH, Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA Bin SUMARWANTO tidak mengetahui kekerasan yang dialami RENDY. Ketika Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA Bin SUMARWANTO datang Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sudah akan dibawa ke penggergajian.

- Bahwa setelah sampai di tempat penggergajian kayu di Dusun Kretek RT 07 Kalurahan Parangtritis kapanewon Kretek Kabupaten Bantul, Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN diintrograsi dan terjadi kekerasan terhadap Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN yang dilakukan oleh:

- Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA Bin SUMARWANTO memukul punggung Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dengan tangan mengepal sebanyak 1 kali.
- Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO menendang punggung Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dengan menggeunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul kepala sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN menyikut tengkuk Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 2 (dua) kali dan memukul wajah Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 2 (dua) kali, serta menendang dengan dengkul ke arah perut Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 2 (dua) kali.
- Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA Bin DALHARI memukul wajah Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Terdakwa III FITO NUR ALFIANSYAH Bin JUNAIDI memukul pipi RENDY sebanyak 2 (dua) kali dan menendang dengan menggunakan dengkul ke arah betis Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 1 (satu) kali.
- Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA memukul pundak Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 1 (satu) kali.
- Anak Saksi DHIYAS YANUALRETTA memukul wajah bagian kanan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 93 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl



- Terdakwa VI DIKI PAMULYA Bin SUGENG PRASOJO memukul pundak Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 1 (satu) kali dengan patahan bodi motor dengan keras tidak hanya menepuk.
- Anak Saksi FIO QUSNA ABI MUSA memukul pundak Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 1 (satu) kali
- Anak Saksi DHENYS ADITIA KURNIAWAN melakukan kekerasan juga namun Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA Bin SUMARWANTO tidak memperhatikan apa yang Anak Saksi DHENYS ADITIA KURNIAWAN lakukan.
- Bahwa Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA Bin SUMARWANTO ikut melakukan kekerasan dikarenakan merasa kesal karena mendengar cerita jika Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN menarik paksa Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA ketika keluar dari mobil untuk periksa di RS Elizabeth Ganjuran;

Menimbang bahwa Terdakwa VI DIKI PAMULYA Bin SUGENG PRASOJO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa di persidangan terkait ditemukannya jenazah Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira Pukul 08.30 Wib di Dsn. Kretek Rt. 007, Parangtritis, Kretek, Bantul;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa melakukan kekerasan di tempat penggergajian kayu di Dsn. Kretek Rt. 007, Parangtritis, Kretek, Bantul ketika Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN diintrograsi oleh 15 (lima belas) orang di tempat tersebut diantaranya Terdakwa I OSKAR MAYLANO, Terdakwa III FITO NUR ALFIANSYAH, Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA, Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Alias ZAKI, Saksi PRISKA AGUNG DUMADI, Anak Saksi FIO QUSNA ABI MUSA, Saksi FIMELDHA MUTIA SYARLA, Anak Saksi GUNAWAN WICAKSONO dan Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA Bin SUMARWANTO;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan 1 (satu) kali, karena emosi dengan jawaban Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN ketika Terdakwa menanyakan mengapa Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN meninggalkan onderdil motor di tempat kejadian kecelakaan, sehingga Terdakwa VI DIKI PAMULYA Bin SUGENG PRASOJO memukulkan sisa atribut sepeda motor milik Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA mengenai leher belakang Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN;

Halaman 94 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN meminta maaf. Kemudian Terdakwa VI DIKI PAMULYA Bin SUGENG PRASOJO menuju ke arah kuburan untuk mencari kunci sepeda motor miliknya yang terjatuh saat Terdakwa VI DIKI PAMULYA Bin SUGENG PRASOJO mengalami kecelakaan sebelum dirinya bertemu dengan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN di tempat penggergajian;
- Bahwa dari bawah, Terdakwa melihat ke arah tempat penggergajian, terlihat beberapa orang memukul Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN. Setelah itu Terdakwa kembali berjalan ke tempat penggergajian dan menanyakan kepada Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA Bin SUMARWANTO apakah Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA Bin SUMARWANTO ikut memukul, Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA Bin SUMARWANTO menjawab ikut memukul sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa VI DIKI PAMULYA Bin SUGENG PRASOJO menuju NISA salon di Parangkusumo. Kembalinya dari salon Terdakwa melihat Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sedang tidur dikamar tempat penggergajian kayu. Selanjutnya Terdakwa VI DIKI PAMULYA Bin SUGENG PRASOJO pulang.
- Bahwa Terdakwa VI DIKI PAMULYA Bin SUGENG PRASOJO mendapatkan kabar kematian Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dari Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA;

Menimbang bahwa Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA Bin DALHARI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah kedatangan Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA dan Terdakwa III FITO NUR ALFIANSYAH Bin JUNAIDI dengan tujuan main. Sedang asyik mengobrol Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA mendapatkan telephone jika Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA yang merupakan saudara kembarnya mengalami kecelakaan tunggal bersama dengan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN. Mendengar kabar tersebut, Terdakwa bersama dengan Terdakwa III FITO NUR ALFIANSYAH dan Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA menuju tempat penggergajian kayu milik Bapak KARYATNO Alias SALAMON yang merupakan ayah Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA dan Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA di Dusun Kretek RT 07 Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul;

Halaman 95 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA Bin DALHARI bersama dengan Terdakwa III FITO NUR ALFIANSYAH dan Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA berada di tempat penggejarian, Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA bersama dengan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN datang dengan kondisi kepala Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA mengeluarkan darah, sedangkan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN mengalami luka lecet;
- Bahwa karena pendarahan di kepala Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA tidak berhenti, sehingga OCHI dan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dibawa ke RS ELIZABETH di Ganjuran Kapanewon Bambanglipuro kabupaten Bantul untuk mendapatkan pengobatan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira Pukul 01.00 Wib, di RS. Elisabeth Bambanglipuro, Bantul, ketika Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA sedang merokok, Terdakwa melihat terjadi kekerasan kepada Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN yaitu:
 - Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO pada saat posisi OSKAR MAYLANO berdiri sedangkan posisi Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN berdiri, Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO menendang menggunakan kaki kanan mengenai bagian wajah Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 1 (satu) kali hingga Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN terjatuh. Kemudian pada saat posisi OSKAR MAYLANO jongkok sedangkan posisi Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN jongkok, OSKAR MAYLANO memukul menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pundak kanan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 2 (dua) kali.
 - Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI pada saat posisi Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA berdiri, posisi Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN jongkok, Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA Bin DALHARI melihat Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI menendang Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN menggunakan kaki kanan mengenai pinggang bagian kanan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 1 (satu) kali hingga Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN terjatuh.
 - Terdakwa pada saat posisi Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN berdiri sedangkan posisi Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN berdiri, Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin

Halaman 96 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DANIS HARFAN memukul Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN menggunakan tangan kanan dan tangan kiri posisi mengepal mengenai bagian wajah dan dada Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali.

- Bahwa selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar Pukul 01.30 WIB, Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA Bin DALHARI menuju di tempat penggergajian kayu milik KARYATNO Alias SALAMON, tidak lama datang mobil yang membawa Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN ke tempat penggergajian tersebut. Di penggergajian tersebut kembali dilakukan kekerasan terhadap Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN, yaitu:

- Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA Bin DALHARI pada saat posisi Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA Bin DALHARI berdiri, posisi Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN berdiri, Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA Bin DALHARI memukul Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN menggunakan tangan kanan posisi mengepal mengenai punggung belakang korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO pada saat posisi OSKAR MAYLANO berdiri, posisi Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN berdiri, Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO menendang Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN menggunakan kaki kanan mengenai punggung belakang korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian pada saat posisi OSKAR MAYLANO berdiri, posisi Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN berdiri, Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO memukul Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN menggunakan tangan kanan posisi mengepal mengenai punggung belakang korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI pada saat posisi BRYAN berdiri, posisi Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN berdiri, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI menggunakan kaki kanan menendang korban mengenai punggung korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh. Kemudian pada saat posisi BRYAN berdiri membungkuk, posisi RENDY jongkok sambil kedua tangannya melindungi wajahnya, BRYAN menggunakan tangan kanan dan tangan kiri posisi mengepal memukul Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN diarahkan ke kepalanya sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN pada saat posisi ZAKI berdiri membungkuk, posisi Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN jongkok sambil kedua tangannya melindungi wajahnya, Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN menggunakan tangan kanan dan tangan kiri posisi mengepal memukul Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN diarahkan ke bagian wajah atau kepalanya sebanyak lebih dari 5 (lima) kali;
- Terdakwa III FITO NUR ALFIANSYAH Bin JUNAIDI pada saat posisi Terdakwa III FITO NUR ALFIANSYAH berdiri, posisi Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN jongkok sambil kedua tangannya melindungi wajahnya, Terdakwa III FITO NUR ALFIANSYAH Bin JUNAIDI menggunakan tangan kanan posisi mengepal memukul Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN mengenai kepala korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA Bin SUMARWANTO pada saat posisi Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA Bin SUMARWANTO berdiri, posisi Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN berdiri, Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA Bin SUMARWANTO menggunakan tangan kanan posisi mengepal memukul Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN mengenai bagian punggung korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA pada saat posisi Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA berdiri membungkuk, posisi Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN jongkok sambil kedua tangannya melindungi wajahnya, Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA menggunakan tangan kanan posisi mengepal memukul korban mengenai bagian wajah korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Terdakwa VI DIKI PAMULYA Bin SUGENG PRASOJO pada saat posisi Terdakwa VI DIKI PAMULYA Bin SUGENG PRASOJO berdiri, posisi Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN berdiri, Terdakwa VI DIKI PAMULYA Bin SUGENG PRASOJO tangan kanannya memegang sebuah pecahan dek sepeda motor lalu di pukulkan dengan keras tidak hanya menepuk, mengenai bagian kepala belakang Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 1 (satu) kali;
- Anak Saksi DHIYAS YANUALRETTA pada saat posisi Anak Saksi DHIYAS YANUALRETTA berdiri, posisi Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN berdiri, Anak Saksi DHIYAS YANUALRETTA

Halaman 98 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan kanan posisi mengepal memukul Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN mengenai bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa selanjutnya Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dibawa ke rumah Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI dengan cara dibonceng bertiga di depan oleh Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA, tengah Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dan belakang Terdakwa I OSKAR MAYLANO. Terdakwa mengikuti dengan berboncengan dengan Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN dan Saksi ARDHANA CAKRA ANTROLIN;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira sekitar pukul 02.30 WIB di rumah Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA yang beralamat di Dsn. Poyahan Kalurahan Pundong Kabupaten Bantul yang melakukan kekerasan terhadap Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN adalah Terdakwa I OSKAR MAYLANO dan Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA, dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO pada saat posisi Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO duduk, posisi Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN duduk, Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO mendorong kepala korban menggunakan tangan kanan posisi terbuka sebanyak 1 (satu) kali.

- Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN pada saat posisi Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN duduk, posisi Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN duduk, Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN menginjak kaki korban menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa selanjutnya karena jawaban Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN tentang memberikan pil koplo masih plin-plan sehingga pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dibawa ke jalan menuju bekas wisata Watu Lumbung yang beralamat di Dsn. Kretek, Ds. Parangtritis, Kec. Kretek, Kab. Bantul dan mengalami kekerasan sebagai berikut:

- Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO pada saat posisi Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO berdiri, posisi Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN berdiri, Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO menendang mengenai punggung korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh. Kemudian pada



saat posisi OSKAR MAYLANO berdiri, posisi Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN terjatuh (posisi miring), Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO menggunakan tangan kanan dan tangan kiri posisi mengepal memukul mengenai bagian wajah Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali;

- Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI pada saat posisi BRYAN berdiri, posisi Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN jongkok sambil kedua tangannya melindungi wajahnya, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI menendang mengenai bagian perut Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian pada saat posisi BRYAN berdiri, posisi Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN jongkok sambil kedua tangannya melindungi wajahnya, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI memukul menggunakan tangan kanan posisi mengepal di arahkan ke bagian wajah korban sebanyak lebih dari 2 (dua) kali;
- Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN pada saat posisi ZAKI berdiri membungkuk, posisi Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN jongkok sambil kedua tangannya melindungi wajahnya, Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN memukul Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN menggunakan tangan kanan dan tangan kiri posisi mengepal di arahkan ke bagian wajah korban sebanyak lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah dari Watu Lumbung, Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA Bin DALHARI melihat Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN lemas dan begitu dibawa kembali ke tempat penggergajian Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA Bin DALHARI melihat Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN izin untuk tidur di kamar tempat penggergajian;
- Bahwa Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA pulang ke rumah sekitar pukul 04.00 WIB. Kemudian menerima kabar kematian Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sekitar jam 08.00 wib dari Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. file 1 buah flash disk merk V-GEN berkapasitas 8 GB yang berisi 3 file download rekaman CCTV format MP4 dari DVR CCTV merek HIKVISION dengan isi file sbb:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bernama Halaman_depan_IGD_2_RSSE_RSSE_ 20241012212047_20241013003 515_3799 925 berformat MP4, size 0.99 GB, download rekaman cctv pada tanggal 12 Oktober 2024 pukul 21.20 WIB s/d tanggal 13 Oktober 2024 pukul 00.35 WIB.

- 1 file bernama Halaman_depan_IGD_2_RSSE_RSSE_20241013003515 _20241013013000_39 42223 berformat MP4, size 298 MB, download rekaman cctv pada tanggal 13 Oktober 2024 pukul 00.35 WIB s/d 01.29 WIB.

- 1 file bernama Pendaftaran_Rekam_Medis_RSSE_RSSE_20241013002300_20241013 01301 1_2534263 berformat MP4, size 491 MB, download rekaman cctv pada tanggal 13 Oktober 2024 pukul 00.23 WIB s/d 01.30 WIB.

2. 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah, Nopol : AB-6003-JA, Noka : MH1JMD112RK522597, Nosin : JMD1E1522118.

3. 1 lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Vario 125 warna merah, Nopol: AB 6003-JA Noka: MH1JMD112RK522597, Nosin : JMD1E1522118, atas nama : HARYANTI, Alamat : Mriyan Rt. 68, Donotirto, Kretek, Bantul.

4. 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, Nopol : AB-4339-JP, Noka : MH1KFA116NK132156, Nosin : KFA1E1131951

5. 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah hitam, Nopol : AB-5556-JA, Noka : MH1JMC117RK368673, Nosin : JMC1E1367793.

6. 1 buah potongan deck motor (sisir atribut kecelakaan motor) warna hitam.

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor: R/123/VER-A/X/2024/RSBhayangkara tanggal 5 November 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. D. Aji Kadarmo, Sp.FM., DFM, Dokter, Spesialis Forensik, Diploma in Forensic Medicine pada Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY, pada tanggal 13 Oktober 2024 pukul 18.25 WIB telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah RENDY SURYA IRAWAN, dengan Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan jenazah seseorang laki-laki yang berusia antara lima belas tahun sampai dua puluh lima tahun dan golongan darah "O" ini, ditemukan luka terbuka pada puncak kepala kiri, memar pada dahi kanan, pelipis kanan, kedua kelopak mata, pipi kanan, kedua telinga, bibir, dagu, leher, dada, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, tangan kanan, lengan atas kiri, lengan bawah kiri, tangan kiri, dan tungkai bawah kiri, luka lecet

Halaman 101 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekan pada pelipis kiri, kedua kelopak atas, kedua pipi, telinga kiri, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, lengan atas kiri, lengan bawah kiri, tangan kiri, paha kanan, tungkai bawah kanan, kaki kanan, dan kaki kiri, serta luka lecet geser pada pipi kiri, dada kanan, pinggang kanan, lengan atas kiri akibat kekerasan tumpul.

- Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, jaringan ikat di bawah kulit leher, otot dada kanan, otot dada kiri, selaput lendir tenggorokan, penggantung usus, usus halus, dan usus besar, terdapat busa halus pada tenggorokan, perdarahan disertai jendalan darah di bawah selaput keras otak, perdarahan di bawah selaput lunak otak, sembab otak besar, otak kecil, dan batang otak, serta patah tulang pada tulang dasar tengkorak akibat kekerasan tumpul.
- Pada pemeriksaan darah dan urin secara semi kuantitatif terhadap alkohol memberikan hasil negative.
- Matinya orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan di bawah selaput keras otak dan di bawah selaput lunak otak, sembab otak sehingga menyebabkan perdarahan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, pendapat Ahli, surat, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 22.45 WIB Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) pil berwarna putih kepada Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA Alias OCHI, kemudian pil tersebut langsung diminum oleh Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA Alias OCHI dan Anak Korban di penggergajian kayu milik Saksi Karyatno Alias Salamon di Dusun Kretek RT. 7, Kelurahan Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul;
- Bahwa setelah itu Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dan Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA Alias OCHI pergi menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA Alias OCHI kemudian mengalami kecelakaan tunggal pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 00.00 WIB, akibat kecelakaan tersebut kondisi Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN mengalami luka di siku tangan, kaki dan pinggang kiri sedangkan Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA Alias OCHI mengalami luka di bagian kepala, kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 00.15 WIB Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dan Anak

Halaman 102 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ADEX OCHI SAPUTRA Alias OCHI kembali ke tempat penggergajian kayu milik Saksi KARYATNO Alias SALAMON;

- Bahwa sekitar pukul 00.30 WIB Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN beserta Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA Alias OCHI dibawa ke Rumah Sakit Santa Elisabeth Ganjuran oleh Saksi FIMELDHA MUTIA SYARIA, Saksi ALVIN EXCEL ADITYA dan Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA menggunakan mobil milik Saksi ALVIN EXCEL ADITYA, Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN berjalan sendiri tanpa dipapah maupun menggunakan alat bantuan untuk keluar dari mobil untuk masuk ke Rumah Sakit Santa Elisabeth Ganjuran;
- Bahwa ketika Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dan Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA Alias OCHI sedang dilakukan perawatan medis di Rumah Sakit Santa Elisabeth Ganjuran, Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI dan Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN datang ke Rumah Sakit Santa Elisabeth Ganjuran, kemudian Saksi FIMELDHA MUTIA SYARIA memberitahukan kepada Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI dan Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN jika Saksi FIMELDHA MUTIA SYARIA melihat Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN memberikan pil warna putih kepada Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA Alias OCHI sebelum terjadi kecelakaan motor, sehingga membuat I OSKAR MAYLANO Bin TONO, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI dan Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN emosi;
- Bahwa setelah selesai perawatan medis di Rumah Sakit Santa Elisabeth Ganjuran Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA Alias OCHI pulang bersama orang tuanya, sedangkan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN ditanya oleh Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI mengenai kebenaran informasi Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN memberikan pil kepada Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA Alias OCHI, namun jawaban Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN berbelit-belit sehingga menyebabkan Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI dan Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN terpancing emosi;
- Bahwa kemudian terjadi kekerasan kepada Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul

Halaman 103 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 WIB di depan Rumah Sakit Santa Elisabeth Ganjuran, yang dilakukan oleh:

- Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO dalam posisi berdiri dan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dalam posisi jongkok, Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO menendang punggung Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 2 (dua) kali hingga Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN jatuh. Selain itu Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO dalam posisi berdiri juga memukul Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN yang dalam posisi jongkok menggunakan tangan kanan mengepal mengenai belakang telinga Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali hingga Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN terjatuh;
- Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI dalam posisi berdiri memukul Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dalam posisi jongkok dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN beberapa kali. Selain itu Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI menghantam menggunakan lutut kaki mengenai lengan kiri Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN;
- Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN dalam posisi berdiri memukul Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN yang dalam posisi jongkok dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai punggung Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 2 (dua) kali. Selain itu Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN menendang Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN menggunakan kaki kanan mengenai paha Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah mengalami kekerasan di Rumah Sakit Santa Elisabeth Ganjuran, kondisi Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN mengalami penambahan luka memar di wajahnya;
- Bahwa kemudian Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN diajak pergi ke penggergajian kayu milik Saksi KARYATNO Alias SALAMON menggunakan mobil milik Saksi ALVIN EXCEL ADITYA bersama dengan Saksi Alvin ALVIN EXCEL ADITYA, Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI dan Saksi FIMELDHA MUTIA SYARLA, lalu pada pukul 01.45 WIB Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN tiba di penggergajian kayu milik Saksi

Halaman 104 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karyatno Alias Salamon beserta rombongan, kemudian Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN turun dari mobil dengan cara diseret oleh Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI sampai dengan jarak 1 (satu) meter ke luar mobil, lalu Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN masuk ke dalam penggergajian kayu;

- Bahwa di dalam penggergajian kayu milik Saksi KARYATNO Alias SALAMON, Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dikerumuni dan diinterogasi oleh Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI, Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO dan Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA Bin DALHARI, namun jawaban Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN berbelit-belit sehingga terjadi kekerasan kepada Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN yang dilakukan oleh:

- Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO dalam posisi berdiri saling berhadapan dengan Anak Korban menendang mengenai kepala bagian belakang hingga mengakibatkan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN jatuh. Selain itu Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO dalam posisi membungkuk memukul dengan tangan kanan mengepal mengenai kepala bagian belakang Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi Anak Korban duduk jongkok sambil kedua tangannya melindungi wajahnya dan Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO dalam posisi saling berhadapan dengan Anak Korban memukul dengan menggunakan helm miliknya sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN yang melindungi wajahnya dan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN;
- Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI menendang Anak Korban menggunakan kaki kanan mengenai perut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Selain itu Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI memukul dengan tangan mengepal ke arah kepala Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;
- Terdakwa III FITO NUR ALFIANSYAH Bin JUNAIIDI dalam posisi berdiri memukul dengan tangan mengepal ke arah kepala Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa III FITO NUR ALFIANSYAH Bin JUNAIIDI menendang menggunakan kaki kanan mengenai betis kaki kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN



memukul ke arah kepala Anak Korban RENDY SURYA sebanyak lebih dari 2 (dua) kali. Selain itu Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN menendang menggunakan kaki mengenai punggung dan paha Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 4 (empat kali);

- Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA Bin SUMARWANTO dalam posisi berdiri memukul dengan tangan mengepal ke arah punggung Anak Korban Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;
- Terdakwa VI DIKI PAMULYA Bin SUGENG PRASOJO dalam posisi berdiri memukul dengan keras menggunakan 1 buah potongan deck sepeda motor arah punggung Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi Anak Korban berdiri;
- Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA Bin DALHARI dalam posisi berdiri memukul dengan tangan mengepal ke arah punggung Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 1 (satu) kali;
- Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA dalam posisi berdiri memukul dengan tangan mengepal ke arah mengenai lengan kiri Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN;
- Anak Saksi FIO QUSNA ABI MUSA memukul Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN mengenai punggung atas sebanyak 1 (satu) kali;
- Anak Saksi DHIYAS YANUALRETTA memukul Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN mengenai lengan kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Anak Saksi DHENYS ADITIA KURNIAWAN memukul Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN mengenai lengan kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa dikarenakan tidak puas dengan jawaban Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN, Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dibawa ke rumah Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI yang beralamat di Dusun Poyahan, Kelurahan Pundong, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul dengan cara berboncengan dengan Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN dan Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO menggunakan Honda Vario warna hitam Nopol AB 4339 JP Noka : MH1KFA116NK1132156 Nosin : KFA1E1131951 milik Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO, sedangkan Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA Bin DALHARI, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAWI dan Saksi ARDHANA CAKRA ANTROLIN menyusul menggunakan motor Honda Vario 125 warna merah Nopol AB 6003 JT Noka MH1JMD112RK522597 Nosin JMD1E1522118 milik saksi Saksi ARDHANA CAKRA ANTROLIN;

- Bahwa sekitar pukul 02.30 WIB Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN telah sampai di rumah Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI, kemudian Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN diberi pertanyaan oleh Ayah Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI dan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN menjawab jika diirnya telah minum pil, kemudian Ayah Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI meminta agar Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dibawa ke rumah orang tua Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA, sebelum mengantarkan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN pergi Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO mendorong Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN menggunakan tangan dan Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI mendorong Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN menggunakan kaki ketika masih berada di Rumah Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI, kemudian Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN diboncengkan oleh Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI dan Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO menuju ke pengggergajian kayu milik Saksi KARYATNO Alias SALAMON;

- Bahwa ketika sampai di pengggergajian kayu milik Saksi Karyatno Alias Salamon, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI memiliki ide untuk membawa Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN ke jalan menuju bekas wisata Watu Lumbung Dusun Kretek, Kelurahan Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI memboncengkan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN bersama dengan Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO di belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AB 4339 JP milik Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO, sedangkan IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN memboncengkan Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA Bin DALHARI mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna merah hitam Nopol AB5556ja Noka : MH1JMC117RK368673 Nosin JMC1E1367793 milik Saksi PRISKA AGUNG DUMADI;

Halaman 107 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sampai di jalan menuju bekas wisata Watu Lumbung, kemudian terjadi kekerasan kepada Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN yang dilakukan oleh:
 - Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO menendang pundak Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN jatuh tertelungkup, kemudian Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO memukul bagian wajah dan punggung Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dan Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO menendang pantat Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI berdiri memukul bagian kepala dan punggung Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dan menendang mengenai bagian perut Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN;
 - Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN menendang menggunakan kaki kanan mengenai punggung Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian memukul dengan tangan mengepal mengenai belakang telinga sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah mengalami kekerasan di jalan menuju bekas wisata Watu Lumbung Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dalam kondisi lemas, penambahan luka memar di bagian pipi dan mulut mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI, Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO, Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN dan Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA Bin DALHARI membawa Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN kembali ke penggergajian kayu milik Saksi Karyatno Alias Salamon berjalan dengan cara dipapah oleh Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA Bin DALHARI, lalu Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN ditidurkan di atas kasur pada kamar penggergajian;
- Bahwa kemudian Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN didekati oleh Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI dan terlihat mengeluarkan busa dari mulutnya sehingga terdakwa BRYAN

Halaman 108 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl



menawarkan minum namun Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN menolak dan izin untuk tidur di kamar di pengggajian tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN ditemukan oleh Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA dan Saksi ALVIN EXCEL ADITYA di pengggajian kayu milik Saksi Karyatno Alias Salamon di Dusun Kretek RT. 7, Kelurahan Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul dengan kondisi telah meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/123/VER-A/X/2024/RSBhayangkara tanggal 5 November 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. D. Aji Kadarmo, Sp.FM., DFM, Dokter, Spesialis Forensik, Diploma in Forensic Medicine pada Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY, pada tanggal 13 Oktober 2024 pukul 18.25 WIB telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah RENDY SURYA IRAWAN, dengan Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan jenazah seseorang laki-laki yang berusia antara lima belas tahun sampai dua puluh lima tahun dan golongan darah "O" ini, ditemukan luka terbuka pada puncak kepala kiri, memar pada dahi kanan, pelipis kanan, kedua kelopak mata, pipi kanan, kedua telinga, bibir, dagu, leher, dada, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, tangan kanan, lengan atas kiri, lengan bawah kiri, tangan kiri, dan tungkai bawah kiri, luka lecet tekan pada pelipis kiri, kedua kelopak atas, kedua pipi, telinga kiri, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, lengan atas kiri, lengan bawah kiri, tangan kiri, paha kanan, tungkai bawah kanan, kaki kanan, dan kaki kiri, serta luka lecet geser pada pipi kiri, dada kanan, pinggang kanan, lengan atas kiri akibat kekerasan tumpul.
- Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, jaringan ikat di bawah kulit leher, otot dada kanan, otot dada kiri, selaput lendir tenggorokan, penggantung usus, usus halus, dan usus besar, terdapat busa halus pada tenggorokan, perdarahan disertai jendalan darah di bawah selaput keras otak, perdarahan di bawah selaput lunak otak, sembab otak besar, otak kecil, dan batang otak, serta patah tulang pada tulang dasar tengkorak akibat kekerasan tumpul.
- Pada pemeriksaan darah dan urin secara semi kuantitatif terhadap alkohol memberikan hasil negative.



- Matinya orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan di bawah selaput keras otak dan di bawah selaput lunak otak, sembab otak sehingga menyebabkan perdarahan;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3939/L/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 13 Agustus 2008, Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN pada tanggal 13 Oktober 2024 atau saat terjadinya kekerasan kepada Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 80 Ayat (3) jo Pasal 76 c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO,



Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI, Terdakwa III FITO NUR ALFIANSYAH Bin JUNAIIDI, Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN, Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA Bin SUMARWANTO, Terdakwa VI DIKI PAMULYA Bin SUGENG PRASOJO, Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA Bin DALHARI yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang” dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati

Menimbang bahwa oleh karena unsur yang dimaksud bersifat alternatif, sehingga dalam hal ini akan langsung dipilih salah satu sub-unsur yang relevan berdasarkan fakta hukum di persidangan dan untuk sub-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan atau dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan adalah sama dengan maksud penyertaan (*deelneming*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 KUHP bahwa penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing-masing dikualifisir sebagai pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpleger*), turut serta melakukan (*medepleger*), dan/atau membujuk melakukan (*uitlokker*), serta membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur bahwa yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 00.00 WIB Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dan Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA Alias OCHI mengalami kecelakaan tunggal dengan kondisi Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN mengalami luka di siku tangan, kaki dan pinggang kiri sedangkan Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA Alias OCHI mengalami luka di bagian kepala, kemudian sekitar pukul 00.15 WIB Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dan Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA Alias OCHI pergi ke tempat penggergajian kayu milik Saksi KARYATNO Alias SALAMON, setelah itu sekitar pukul 00.30 WIB Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dan Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA Alias OCHI dibawa dari penggergajian kayu ke Rumah Sakit Santa Elisabeth Ganjuran oleh Saksi FIMELDHA MUTIA SYARIA, Saksi ALVIN EXCEL ADITYA dan Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA menggunakan mobil milik Saksi ALVIN EXCEL ADITYA;

Menimbang bahwa ketika Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dan Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA Alias OCHI sedang mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Santa Elisabeth Ganjuran, Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI dan Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN datang ke Rumah Sakit Santa Elisabeth Ganjuran, kemudian Saksi FIMELDHA MUTIA SYARIA memberitahukan jika melihat Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN memberikan pil warna putih kepada Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA Alias OCHI sebelum terjadi kecelakaan motor, sehingga membuat Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI dan Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN menjadi emosi;

Menimbang bahwa terjadi kekerasan kepada Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di depan Rumah Sakit Santa Elisabeth Ganjuran yang dilakukan oleh Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI dan Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN dikarenakan ketika ditanya terkait pil warna putih jawaban

Halaman 112 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN berbelit-belit, kekerasan dilakukan dengan peran masing-masing Terdakwa sebagai berikut:

- Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO dalam posisi berdiri dan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dalam posisi jongkok, Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO menendang punggung Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 2 (dua) kali hingga Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN jatuh. Selain itu Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO dalam posisi berdiri juga memukul Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN yang dalam posisi jongkok menggunakan tangan kanan mengepal mengenai belakang telinga Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali hingga Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN terjatuh.
- Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI dalam posisi berdiri memukul Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dalam posisi jongkok dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN beberapa kali. Selain itu Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI menghantam menggunakan lutut kaki mengenai lengan kiri Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN.
- Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN dalam posisi berdiri memukul Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN yang dalam posisi jongkok dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai punggung Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 2 (dua) kali. Selain itu Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN menendang Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN menggunakan kaki kanan mengenai paha Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang bahwa setelah mengalami kekerasan di Rumah Sakit Santa Elisabeth Ganjuran, kondisi Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN mengalami penambahan luka memar di wajahnya. Kemudian Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN diajak pergi ke penggergajian kayu milik Saksi KARYATNO Alias SALAMON;

Menimbang bahwa kemudian pada pukul 01.45 WIB Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN tiba di penggergajian kayu milik Saksi Karyatno Alias Salamon beserta, kemudian Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN turun dari mobil dengan cara diseret oleh Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI sampai dengan jarak 1 (satu) meter ke luar mobil,

Halaman 113 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl



kemudian kembali terjadi kekerasan di dalam penggergajian kayu milik Saksi KARYATNO Alias SALAMON dikarenakan jawaban Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN berbelit-belit, kekerasan dilakukan dengan peran masing-masing Terdakwa sebagai berikut:

- Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO dalam posisi berdiri saling berhadapan dengan Anak Korban menendang mengenai kepala bagian belakang hingga mengakibatkan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN jatuh. Selain itu Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO dalam posisi membungkuk memukul dengan tangan kanan mengepal mengenai kepala bagian belakang Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi Anak Korban duduk jongkok sambil kedua tangannya melindungi wajahnya dan Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO dalam posisi saling berhadapan dengan Anak Korban memukul dengan menggunakan helm miliknya sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN yang melindungi wajahnya dan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN;
- Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI menendang Anak Korban menggunakan kaki kanan mengenai perut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Selain itu Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI memukul dengan tangan mengepal ke arah kepala Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;
- Terdakwa III FITO NUR ALFIANSYAH Bin JUNAIDI dalam posisi berdiri memukul dengan tangan mengepal ke arah kepala nak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa III FITO NUR ALFIANSYAH Bin JUNAIDI menendang menggunakan kaki kanan mengenai betis kaki kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN memukul ke arah kepala Anak Korban RENDY SURYA sebanyak lebih dari 2 (dua) kali. Selain itu Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN menendang menggunakan kaki mengenai punggung dan paha Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 4 (empat) kali;
- Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA Bin SUMARWANTO dalam posisi berdiri memukul dengan tangan mengepal ke arah punggung Anak Korban Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa VI DIKI PAMULYA Bin SUGENG PRASOJO dalam posisi berdiri memukul dengan keras menggunakan 1 buah potongan deck sepeda motor arah punggung Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi Anak Korban berdiri;
- Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA Bin DALHARI dalam posisi berdiri memukul dengan tangan mengepal ke arah punggung Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 1 (satu) kali;
- Anak Saksi ADEX OCHA SAPUTRA dalam posisi berdiri memukul dengan tangan mengepal ke arah mengenai lengan kiri Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN;
- Anak Saksi FIO QUSNA ABI MUSA memukul Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN mengenai punggung atas sebanyak 1 (satu) kali;
- Anak Saksi DHIYAS YANUALRETTA memukul Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN mengenai lengan kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Anak Saksi DHENYS ADITIA KURNIAWAN memukul Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN mengenai lengan kiri sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang bahwa dikarenakan tidak puas dengan jawaban Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN, Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dibawa ke rumah Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI yang beralamat di Dusun Poyahan, Kelurahan Pundong, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul dengan tujuan supaya diinterogasi oleh Ayah dari Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI, setelah pulang dari rumah Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI memiliki ide untuk membawa Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN ke jalan menuju bekas wisata Watu Lumbung Dusun Kretek, Kelurahan Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI memboncengkan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN bersama dengan Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO di belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AB 4339 JP milik Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO, sedangkan IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN memboncengkan Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA Bin DALHARI mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna merah hitam Nopol AB5556ja Noka : MH1JMC117RK368673 Nosin JMC1E1367793 milik Saksi PRISKA AGUNG DUMADI;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada pukul 03.00 WIB terjadi kekerasan kepada Anak Korban RENDY SURYA

Halaman 115 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN di jalan menuju bekas wisata Watu Lumbung Dusun Kretek, Kelurahan Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, kekerasan dilakukan oleh masing-masing Terdakwa dengan peran sebagai berikut:

- Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO menendang pundak Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN jatuh tertelungkup, kemudian Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO memukul bagian wajah dan punggung Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dan Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO menendang pantat Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak 3 (tiga) kali;
- Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI berdiri memukul bagian kepala dan punggung Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dan menendang mengenai bagian perut Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN;
- Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN menendang menggunakan kaki kanan mengenai punggung Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian memukul dengan tangan mengepal mengenai belakang telinga sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang bahwa setelah mengalami kekerasan di jalan menuju bekas wisata Watu Lumbung Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN dalam kondisi lemas, penambahan luka memar di bagian pipi dan mulut mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI, Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO, Terdakwa IV RIFAI ZAKY PRATAMA Bin DANIS HARFAN dan Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA Bin DALHARI membawa Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN kembali ke penggergajian kayu milik Saksi Karyatno Alias Salamon, Anak Korban RENDY masuk ke penggergajian kayu berjalan dengan cara dipapah oleh Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA Bin DALHARI, lalu Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN ditudurkan di atas kasur pada kamar penggergajian kayu tersebut;

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa di atas, perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pemukulan ke arah kepala, punggung dan menendang ke arah kepala, punggung, perut Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN secara terus menerus yang dilakukan di tempat kejadian yang berbeda mengakibatkan Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN yang sebelumnya mengalami luka di siku tangan, kaki dan pinggang kiri akibat kecelakaan, bertambah luka-lukanya menjadi mengalami luka terbuka

Halaman 116 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada puncak kepala kiri, memar pada dahi kanan, pelipis kanan, kedua kelopak mata, pipi kanan, kedua telinga, bibir, dagu, leher, dada, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, tangan kanan, lengan atas kiri, lengan bawah kiri, tangan kiri, dan tungkai bawah kiri, luka lecet tekan pada pelipis kiri, kedua kelopak atas, kedua pipi, telinga kiri, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, lengan atas kiri, lengan bawah kiri, tangan kiri, paha kanan, tungkai bawah kanan, kaki kanan, dan kaki kiri, serta luka lecet geser pada pipi kiri, dada kanan, pinggang kanan, lengan atas kiri akibat kekerasan tumpul dan pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, jaringan ikat di bawah kulit leher, otot dada kanan, otot dada kiri, selaput lendir tenggorokan, penggantung usus, usus halus, dan usus besar, terdapat busa halus pada tenggorokan, perdarahan disertai jendalan darah di bawah selaput keras otak, perdarahan di bawah selaput lunak otak, sembab otak besar, otak kecil, dan batang otak, serta patah tulang pada tulang dasar tengkorak akibat kekerasan tumpul berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R/123/VER-A/X/2024/RSBhayangkara tertanggal 5 November 2024

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN ditemukan dengan kondisi telah meninggal dunia di penggergajian kayu milik Saksi Karyatno Alias Salamon di Dusun Kretek RT. 7, Kelurahan Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R/123/VER-A/X/2024/RSBhayangkara tertanggal 5 November 2024 matinya Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN diakibatkan kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan di bawah selaput keras otak dan di bawah selaput lunak otak, sembab otak sehingga menyebabkan perdarahan kepala dan patah dasar tulang tengkorak sehingga menyebabkan perdarahan hebat, kemudian berdasarkan keterangan/pendapat Ahli DR. Dr. DHIWANGKORO AJI KADARMO, Sp.FM., DFM, M.H, yang menyatakan penyebab utama kematian Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN adalah luka di bagian puncak kepala bagian kiri berupa luka terbuka dengan diameter 2 cm x 1 cm akibat kekerasan benda tumpul dan bukan merupakan luka akibat kecelakaan karena ada perbedaan pola luka kecelakaan lalu lintas dengan pola luka akibat kekerasan tumpul yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3939/L/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 13 Agustus 2008, Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN pada tanggal 13 Oktober 2024 atau

Halaman 117 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat terjadinya kekerasan kepada Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN masih berusia 16 (enam belas) tahun sehingga masih berstatus sebagai “Anak” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 80 Ayat (3) jo Pasal 76 c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang relevan dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI, Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA Bin SUMARWANTO, Terdakwa VI DIKI PAMULYA Bin SUGENG PRASOJO dan Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA Bin DALHARI yang menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak menguraikan kausalitas antara peristiwa kekerasan pada Anak Korban RENDI SURYA IRAWAN dengan kecelakaan lalu lintas yang sebelumnya dialami Anak Korban RENDI SURYA IRAWAN bersama dengan Anak Saksi ADEX OCHI SAPUTRA alias OCHI, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum tersebut karena berdasarkan keterangan/pendapat Ahli DR. Dr. DHIWANGKORO AJI KADARMO, Sp.FM., DFM, M.H, menyatakan penyebab utama kematian Anak Korban RENDY SURYA IRAWAN adalah luka di bagian puncak kepala bagian kiri berupa luka terbuka akibat kekerasan benda tumpul dan bukan merupakan luka akibat kecelakaan karena ada perbedaan pola luka kecelakaan lalu lintas dengan pola luka akibat kekerasan tumpul yang lain, kemudian terjadi penambahan luka pada diri Anak Korban RENDI SURYA IRAWAN antara sebelum dan setelah terjadinya kekerasan pada diri Anak Korban RENDI SURYA IRAWAN.

Halaman 118 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum yang memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO, Terdakwa II BRYAN KURNIA SAPUTRA Anak Dari ADE DARMAWI, Terdakwa V DEVANDA DWI SAPUTRA Bin SUMARWANTO, Terdakwa VI DIKI PAMULYA Bin SUGENG PRASOJO dan Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA Bin DALHARI yang memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing 5 (lima) Tahun, untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dikarenakan kekerasan terhadap Anak Korban RENDI SURYA IRAWAN oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan secara terus menerus dan ditempat yang berbeda-beda, sehingga selain dari pada itu bahwa penjatuhannya pidana terhadap Para Terdakwa bukan bertujuan sebagai upaya balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Para Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dengan alasan bahwa Para Terdakwa masih muda dan dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut diatas serta dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Para Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 80 Ayat (3) jo Pasal 76 c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Halaman 119 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 buah flash disk merk V-GEN berkapasitas 8 GB yang berisi 3 file download rekaman CCTV format MP4 dari DVR CCTV merek HIKVISION dengan isi file sebagai berikut: 1 bernama Halaman_depan_IGD_2_RSSE_RSSE_20241012212047_20241013003 515 _3799 925 berformat MP4, size 0.99 GB, download rekaman cctv pada tanggal 12 Oktober 2024 pukul 21.20 WIB s/d tanggal 13 Oktober 2024 pukul 00.35 WIB, 1 file bernama Halaman_depan_IGD_2_RSSE_RSSE_20241013003515_2024101301 3000_39 42223 berformat MP4, size 298 MB, download rekaman cctv pada tanggal 13 Oktober 2024 pukul 00.35 WIB s/d 01.29 WIB dan 1 file bernama Pendaftaran_Rekam_Medis_RSSE_RSSE_20241013002300_202410 13 01301 1_2534263 berformat MP4, size 491 MB, download rekaman cctv pada tanggal 13 Oktober 2024 pukul 00.23 WIB s/d 01.30 WIB, oleh karena barang bukti tersebut menjadi satu dalam berkas perkara ini maka perlu ditetapkan tetap terlampir dalam perkara ini;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah, Nopol : AB-6003-JA, Noka : MH1JMD112RK522597, Nosin : JMD1E1522118 dan 1 lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Vario 125 warna merah, Nopol : AB 6003-JA Noka: MH1JMD112RK522597, Nosin : JMD1E1522118, atas nama : HARYANTI, Alamat : Mriyan Rt. 68, Donotirto, Kretek, Bantul, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi ARDHANA CAKRA ANTROLIN maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ARDHANA CAKRA ANTROLIN;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, Nopol : AB-4339-JP, Noka : MH1KFA116NK132156, Nosin : KFA1E1131951, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I OSKAR MAYLANO Bin TONO;

Halaman 120 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl



Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah hitam, Nopol: AB-5556-JA, Noka: MH1JMC117RK368673, Nosin: JMC1E1367793, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi PRISKA AGUNG DUMADI maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi PRISKA AGUNG DUMADI;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 buah potongan deck motor (sisa atribut kecelakaan motor) warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Anak RENDY SURYA IRAWAN meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dan berterus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa masih muda diharapkan mampu mengubah perilakunya demi masa depannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 80 Ayat (3) jo Pasal 76 c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Oskar Maylano Bin Tono, Terdakwa II Bryan Kurnia Saputra Anak Dari Ade Darmawi, Terdakwa III Fito Nur Alfiansyah Bin Junaidi, Terdakwa IV Rifai Zaky Pratama Bin Danis Harfan, Terdakwa V Devanda Dwi Saputra Bin Sumarwanto, Terdakwa VI Diki Pamulya Bin Sugeng Prasojo dan Terdakwa VII EGINE AKA WIRA DINATA Bin Dalhari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak



mengakibatkan mati” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Oskar Maylano Bin Tono, Terdakwa II Bryan Kurnia Saputra Anak Dari Ade Darmawi, Terdakwa IV Rifai Zaky Pratama Bin Danis Harfan oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Tahun dan kepada Terdakwa III Fito Nur Alfiansyah Bin Junaidi, Terdakwa V Devanda Dwi Saputra Bin Sumarwanto, Terdakwa VI Diki Pamulya Bin Sugeng Prasojo dan Terdakwa VII Eginge Aka Wira Dinata Bin Dalhari dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah flash disk merk V-GEN berkapasitas 8 GB yang berisi 3 file download rekaman CCTV format MP4 dari DVR CCTV merek HIKVISION dengan isi file:
 - 1 bernama Halaman_depan_IGD_2_RSSE_RSSE_20241012212047_20241013003 515_3799 925 berformat MP4, size 0.99 GB, download rekaman cctv pada tanggal 12 Oktober 2024 pukul 21.20 WIB s/d tanggal 13 Oktober 2024 pukul 00.35 WIB.
 - 1 file bernama Halaman_depan_IGD_2_RSSE_RSSE_20241013003515_2024101301 3000_39 42223 berformat MP4, size 298 MB, download rekaman cctv pada tanggal 13 Oktober 2024 pukul 00.35 WIB s/d 01.29 WIB.
 - 1 file bernama Pendaftaran_Rekam_Medis_RSSE_RSSE_20241013002300_20241013 01301 1_2534263 berformat MP4, size 491 MB, download rekaman cctv pada tanggal 13 Oktober 2024 pukul 00.23 WIB s/d 01.30 WIB;
- Terlampir dalam Berkas Perkara;
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah, Nopol : AB-6003-JA, Noka : MH1JMD112RK522597, Nosin : JMD1E1522118;
 - 1 lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Vario 125 warna merah, Nopol : AB 6003-JA Noka: MH1JMD112RK522597, Nosin : JMD1E1522118, atas nama : HARYANTI, Alamat : Mriyan Rt. 68,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Donotirto, Kretek, Bantul;

Dikembalikan kepada Saksi ARDHANA CAKRA ANTROLIN;

- 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, Nopol : AB-4339-JP,
Noka : MH1KFA116NK132156, Nosin : KFA1E1131951;

Dikembalikan kepada TERDAKWA I OSKAR MAYLANO Bin TONO;

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah hitam, Nopol : AB-
5556-JA, Noka : MH1JMC117RK368673, Nosin : JMC1E1367793;

Dikembalikan kepada Saksi PRISKA AGUNG DUMADI;

- 1 buah potongan deck motor (sisa atribut kecelakaan motor) warna
hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-
masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Bantul, pada hari Kamis tanggal 10 April 2025, oleh kami, Eko Arief
Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silvera Sinthia Dewi, S.H., dan Gatot
Raharjo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025 oleh
Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Dwi Melaningsih Utami,
S.H., M.Hum dan Gatot Raharjo, S.H., M.H., dibantu oleh Arief Setyo Wibowo,
S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh
Embun Sumunaringtyas, S.H., selaku Penuntut Umum dan Para Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum

TTD

Eko Arief Wibowo, S.H., M.H.

TTD

Gatot Raharjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Arief Setyo Wibowo, S.H.,

Halaman 123 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Btl